



Ajuntament de l'Ametlla de Mar

ACTA

Expedient núm.	Òrgan col·legiat
JG/2026/15	Junta de Govern Local
DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ	

Tipus de convocatòria:

Ordinària

Data i hora:

30 / d'abril / 2026

Durada:

Des de les 9:15 fins a les 10:15

Lloc:

Sala de Junes

Presidida per:

JORDI GASENI BLANCH

Secretària:

María Ángel Benedicto Esclarín

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Núm. d'identificació	Nom i Cognoms	Assisteix
39650347A	Antoni Espuny Gaseni	SÍ
40932435W	JOANA BRULL BARDI	SÍ
40924241L	Javier Ambrosio De la Fuente Brull	SÍ
40934639K	Joan Manuel Tello Fernández	SÍ
52608269R	Noèlia Brull Martí	SÍ
40925603R	VICENT LLAO LOPEZ	SÍ

Assisteix també la interventora accidental, la Sra. Mireia Martínez Margalef





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Una vegada verificada per la secretària la constitució vàlida de l'òrgan, el president obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA	
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA 13/2026 I 14/2026	
Atès que l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària 13/2026 i 14/2026 ha estat distribuïda per correu, per la Presidència es convida als regidors a formular les observacions adients, i no fent ús de la paraula cap Regidor, s'aprova per unanimitat dels assistents amb dret a vot, l'acta corresponent a la sessió esmentada.	
2.- ALTRES ASSUMPTE	
2.1.- Expedient 2089/2026. ESTUDI I APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PER PART DE TOTALENERGIES CLIENTES SAU (1ER TRIMESTRE 2026)	
Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Resolució:

Atès que **TOTALENERGIES CLIENTES SAU** ha presentat la base liquidable del **1er trimestre de 2026** per un import de **10.178,39 €**.

Vista l'Ordenança Fiscal núm. 18 per la que s'estableix que l'import de la taxa es un 1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació.

Per tot l'exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres:

PRIMER.- Aprovar l'import de **152,68 €** a liquidar per **TOTALENERGIES CLIENTES SAU** en concepte de l'1,5% de la taxa per l'ocupació del domini públic, corresponent al **1er trimestre de 2026**.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

SEGON.- Comunicar a Tresoreria municipal i a Intervenció per als efectes oportuns.

2.2.- Expedient 2095/2026. ESTUDI I APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PER PART DE EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SL (1ER TRIMESTRE 2026)

Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
------------------	---

Resolució:

Atès que **EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SL** ha presentat la base liquidable del **1er trimestre de 2026** per un import de **456.680,15 €**.

Vista l'Ordenança Fiscal núm. 18 per la que s'estableix que l'import de la taxa es un 1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació.

Per tot l'exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres:

PRIMER.- Aprovar l'import de **6.850,20 €** a liquidar per **EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SL** en concepte de l'1,5% de la taxa per l'ocupació del domini públic, corresponent al **1er trimestre de 2026**.

SEGON.- Comunicar a Tresoreria municipal i a Intervenció per als efectes oportuns.

2.3.- Expedient 2053/2026. ESTUDI I APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PER PART DE BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SA (1ER TRIMESTRE 2026)

Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
------------------	---

Resolució:

Atès que **BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SA** ha presentat la base liquidable del **1er trimestre de 2026** per un import de **248,72 €**.

Vista l'Ordenança Fiscal núm. 18 per la que s'estableix que l'import de la taxa es un 1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació.

Per tot l'exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres:





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

PRIMER.- Aprovar l'import de **3,73 €** a liquidar per **BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SA** en concepte de l'1,5% de la taxa per l'ocupació del domini públic, corresponent al **1er trimestre de 2026**.

SEGON.- Comunicar a Tresoreria municipal i a Intervenció per als efectes oportuns.

2.4.- Expedient 2079/2026. ESTUDI I APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PER PART DE ELECTRICA DEL EBRO SA (1ER TRIMESTRE 2026)
--

Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
------------------	---

Resolució:

Atès que **ELECTRICA DEL EBRO SA** ha presentat la base liquidable del **1er trimestre de 2026** per un import de **407.789,92 €**.

Vista l'Ordenança Fiscal núm. 18 per la que s'estableix que l'import de la taxa es un 1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació.

Per tot l'exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres:

PRIMER.- Aprovar l'import de **6.116,84 €** a liquidar per **ELECTRICA DEL EBRO SA** en concepte de l'1,5% de la taxa per l'ocupació del domini públic, corresponent al **1er trimestre de 2026**.

SEGON.- Comunicar a Tresoreria municipal i a Intervenció per als efectes oportuns.

2.5.- Expedient 2082/2026. ESTUDI I APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PER PART DE ACCIONA GREEN ENERGY DEVELOPMENTS SL (1ER TRIMESTRE 2026)

Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
------------------	---

Resolució:





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Atès que **ACCIONA GREEN ENERGY DEVELOPMENTS SL** ha presentat la base liquidable del **1er trimestre de 2026** per un import de **4.727,81 €**.

Vista l'Ordenança Fiscal núm. 18 per la que s'estableix que l'import de la taxa es un 1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació.

Per tot l'exposat la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres:

PRIMER.- Aprovar l'import de **70,92 €** a liquidar per **ACCIONA GREEN ENERGY DEVELOPMENTS SL** en concepte de l'1,5% de la taxa per l'ocupació del domini públic, corresponent al **1er trimestre de 2026**.

SEGON.- Comunicar a Tresoreria municipal i a Intervenció per als efectes oportuns.

2.6.- Expedient 1675/2026. APROVAR EL “CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DE MAR I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE” PER L'ATORGAMENT D'UNA SUBVENCIÓ DIRECTA PER IMPULSAR LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CURA PUNTUAL PER A NENES, NENS I ADOLESCENTS DELS 0 ALS 16 ANYS ATÈS L'INTERÈS SOCIAL D'AQUESTA SITUACIÓ PER FACILITAR LA CONCILIACIÓ DE LES FAMÍLIES AMB FILLES I FILLS MENORS DE 16 ANYS I LA IMPLICACIÓ DIRECTA DELS AJUNTAMENTS EN AQUESTA.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Resolució:

Vista la proposta de “Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de L'Ametlla de Mar i el Consell Comarcal del Baix Ebre per l'atorgament d'una subvenció directa per impulsar la prestació de serveis de cura puntual per a nenes, nens i adolescents dels 0 als 16 anys atès l'interès social d'aquesta situació per facilitar la conciliació de les famílies amb filles i fills menors de 16 anys i la implicació directa dels ajuntaments en aquesta”.

Vist que és d'interès d'aquest ajuntament la signatura d'aquest conveni de col·laboració .

Vist que és un conveni que està exclòs de la llei de contractes públics i que no suposa cap compromís econòmic per aquest ajuntament.

Vist l'informe jurídic favorable a l'aprovació d'aquest conveni de data 24/04/2026 obrant a

Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Sant Joan nº 55, L'Ametlla de Mar. 43860 (Tarragona). Tel. 977456000. Fax: 977456838





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

l'expedient.

Per tot això,

Vist el contingut de l'esmentada proposta de conveni de col·laboració;

Vista la següent normativa d'aplicació:

—Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques.

— L'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

—Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

— L'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

— Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de personals i garantia dels drets digitals.

Atès el que es disposa en els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3/8/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i en l'article 144 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 303 a 311 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 13/6/1995;

Acord

Per tot l'exposat, la Junta de Govern Local per unanimitats dels membres assistents

ACORDA:

PRIMER.- Aprovar el contingut i autoritzar formalitzar el “Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de L'Ametlla de Mar i el Consell Comarcal del Baix Ebre” per l'atorgament d'una subvenció directa per impulsar la prestació de serveis de cura puntual per a nenes, nens i adolescents dels 0 als 16 anys atès l'interès social d'aquesta situació per facilitar la conciliació de les famílies amb filles i fills menors de 16 anys i la implicació directa dels ajuntaments en aquesta”. (s'adjunta com annex I a l'acta)





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

SEGON.- Facultar a l'alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, el Sr. Jordi Gaseni Blanch, per a la signatura del referit conveni en nom i representació d'aquesta corporació local.

2.7.- Expedient 6072/2025. RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL DETECTAT EN L'ACORD D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES D'AMPLIACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM COL·LECTIU A L'EDIFICI BRIGADES

Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
------------------	---

Resolució:

Antecedents

La Junta de Govern Local de data 22/01/2026 va aprovar l'expedient per a l'adjudicació d'un contracte administratiu relatiu a les obres d'ampliació de la instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu a l'edifici brigades de l'Ametlla de Mar.

Per acord de la Junta de Govern Local de data 16/04/2026 es va adjudicar el referit contracte a l'empresa SOLETEC PROYECTORS E INSTALACIONES SLU per un import de 63.415,57€ (IVA inclòs)

En l'exposició l'acord d'adjudicació i al punt primer en el qual s'adjudica a l'empresa SOLETEC PROYECTOS E INSTALACIONES SLU s'ha detectat per error s'hi fa constar erròniament un import de 63.415,57 € (IVA no inclòs) quan ha de ser IVA inclòs.

Vist que l'article 109 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les administracions públiques podran, per si mateixes, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents als seus actes i que ha de ser el mateix òrgan que l'ha dictat i el qui ha de procedir a la seva rectificació.

Vista la conformitat de la titular de la secretaria general d'aquest Ajuntament amb el contingut d'aquesta proposta de rectificació d'error material que figura en l'expedient de referència, en compliment del que es disposa a l'article 3.4 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional

Acord





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Per tot l'exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat dels membres assistents

ACORDA:

Primer. Rectificar l'error material detectat en l'exposició i el punt PRIMER.- de la part dispositiva de l'acord de la Junta de Govern Local de data 16/04/2026 en relació a l'import de de l'adjudicació del contracte administratiu relatiu a les obres d'ampliació de la instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu a l'edifici brigades de l'Ametlla de Mar que fou adjudicat a l'empresa PROYECTOS E INSTALACIONES SLU, atès que s'hi feu constar erròniament que l'import de l'adjudicació era de 63.415,15 € sense IVA quan en realitat l'import de l'adjudicació en aquest cas és de 63.415,15 € IVA inclòs.

Segon.- Notificar aquest acord a la mercantil adjudicatària del contracte i a la resta de licitadors i donar-ne compte al Departament d'Intervenció Municipal.

2.8.- Expedient 1159/2026. ESTUDI I APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER AL CONTRACTE MIXT D'OBRES D'ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LA CALA PER A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
------------------	---

Resolució:

Atès que s'ha confeccionat el Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació d'obres d'adequació de les instal·lacions del complex esportiu municipal La Cala per a la millora de l'eficiència energètica - per procediment obert simplificat, tramitació ordinària.

Vist l'informe jurídic emès per la secretària general, i que consta a l'expedient.

Vist l'informe emès per la intervenció municipal, i que consta a l'expedient.

Vist el que disposen els articles 13, 159.6 i 308 i següents i disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que se transposen al ordenament jurídic espanyol, les directives del Parlament europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Atès el que disposa l'article 21 1.p de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases del règim local, 53 1.q) del Decret-Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya i el Decret de l'Alcaldia de 17/03/2021, pel que s'efectua la delegació a favor de la Junta de Govern Local.

Per tot l'exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat dels membres assistents

ACORDA:

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, amb caràcter ordinari, mitjançant procediment obert simplificat, per a la contractació d'obres d'adequació de les instal·lacions del complex esportiu municipal La Cala per a la millora de l'eficiència energètica, convocant la seva licitació.

SEGON. Autoritzar, en quantia de 390.470,93 € (IVA inclòs), a l'aplicació pressupostària 15063300.

TERCER. Aprovar inicialment el Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació d'obres d'adequació de les instal·lacions del complex esportiu municipal La Cala per a la millora de l'eficiència energètica, que s'adjunta com Annex II a l'acta.

QUART. Sotmetre a informació pública l'esmentat Plec pel termini de 8 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació al perfil del contractant. Exhaustit el termini sense haver-se presentat cap tipus de reclamació i/o al·legació s'entendrà aprovat definitivament aquest plec, sense necessitat d'ulterior acord, procedint-se a la publicació del mateix a la pàgina web de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, al perfil del contractant de l'Ajuntament. Simultàniament, l'anunci de licitació per a l'adjudicació del contracte es publicarà en el perfil de contractant durant el termini de 20 dies naturals.

Les proposicions dels interessats, que hauran d'ajustar-se al previst en el plec de clàusules administratives, impliquen l'acceptació incondicionada del contingut d'aquestes condicions, i es presentaran pels interessats en el termini de 20 dies naturals des de l'endemà al de la publicació de l'anunci de licitació en el perfil de contractant.

Les proposicions hauran de presentar-se necessària i únicament en el registre indicat en





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

l'anunci de licitació.

Els licitadors hauran de presentar les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic de Catalunya

En el supòsit d'interposar-se reclamacions contra els Plecs, es suspendrà la data de finalització per a la presentació de proposicions econòmiques i es procedirà, en el seu cas, a la resolució del contingut de les al·legacions i es fixarà nova data de presentació d'ofertes.

CINQUÈ. Notificar aquest acord als efectes adients als serveis tècnics municipals, a les regidories corresponents i a la intervenció municipal.

2.9.- Expedient 2140/2026. ESTUDI I APROVACIÓ D'INCOAR EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNiques I ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT TRAMITACIÓ URGENT, DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU PER AL SERVEI DE SOCORRISME A LES PLATGES DE L'AMETLLA DE MAR TEMPORADA 2026.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Resolució:

Atès que s'ha confeccionat el Plec de clàusules administratives particulars i tècniques que han de regir pel procediment obert simplificat del contracte administratiu per al servei de socorrisme a les platges de l'Ametlla de Mar temporada 2026.

Atès que aquest Ajuntament està interessat en fer publica la seva licitació.

Vist l'informe jurídic obrant a l'expedient.

Vist l'informe d'intervenció obrant a l'expedient.

Vist el que disposen els articles 284 a 297 i següents i disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que se transposen al ordenament jurídic espanyol, les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 23 de febrer de 2014.

Atès el que disposa l'article 21 1.p de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases del règim local, 53 1.q) del Decret-Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

de la Llei municipal i del règim local de Catalunya i el Decret de l'Alcaldia de 17/03/2021 pel que s'efectua la delegació a favor de la Junta de Govern Local.

Vist l'article 119 de la llei 9/2017 de 8 de novembre de la contractes del sector públic, referent a la tramitació urgent de l'expedient.

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres assistents:

PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació, amb caràcter ordinari i tramitació urgent, mitjançant procediment obert simplificat, amb diferents criteris de ponderació, envers el contracte administratiu per al servei de socorrisme a les platges de l'Ametlla de Mar temporada estiu 2026 convocant la seva licitació.

SEGON.- Aprovar el Plec de clàusules administratives i tècniques que han de regir pel compliment obert per l'adjudicació del contracte administratiu per al servei de socorrisme a les platges de l'Ametlla de Mar temporada estiu 2026. S'adjunta annex III a l'acta.

TERCER.- Sotmetre a informació pública l'esmentat Plec pel termini de 5 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació al perfil del contractant. Exhaurit el termini sense haver-se presentat cap tipus de reclamació i/o al·legació s'entendrà aprovat definitivament aquest plec, sense necessitat d'ulterior acord, procedint-se a la publicació del mateix a la pàgina web de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, al perfil del contractant de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Simultàniament l'anunci de licitació per a l'adjudicació del contracte es publicarà en el perfil del contractant durant el termini de 8 dies naturals.

Les proposicions dels interessats, que hauran d'ajustar-se al previst en el plec de clàusules administratives i tècniques, impliquen l'acceptació incondicionada del contingut d'aquestes condicions, i es presentaran pels interessats en el termini de 8 dies naturals des de l'endemà al de la publicació de l'anunci de licitació en el perfil del contractant.

Les proposicions hauran de presentar-se necessària i únicament en el registre indicat en l'anunci de licitació.

Els licitadors hauran de presentar les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic de Catalunya.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

En el supòsit d'interposar-se reclamacions contra els Plecs, es suspendrà la data de finalització per a la presentació de proposicions econòmiques i es procedirà, en el seu cas, a la resolució del contingut de les al·legacions i es fixarà nova data de presentació d'ofertes.

QUATRE.- Donar màxima difusió dels Plecs de clàusules a fi i efecte de que tota persona interessada pugui presentar les proposicions.

CINQUE.- Notificar aquest acord als efectes adients al departament de Medi Ambient, a la Intervenció municipal.

2.10.- Expedient 366/2026. ESMENAR L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 16/04/2026 EN EL SENTIT D'INCLOURE A LA LLICÈNCIA D'OBRES UNA CONSTRUCCIÓ AUXILIAR DESTINADA A GIMNÀS QUE A LA QUE NO S'HI FEU ESMENT PER ERROR

Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
------------------	---

Resolució:

Antecedents

Vist que s'ha detectat un error material en l'expedient administratiu número 366/2026, tramitat a instància de la Sra. Jèssica Gaseni Comes, en representació del Sr. Borja Álvarez Buedo, en el sentit que no es va tenir en compte que la llicència d'obres que s'atorgà havia d'incloure també una construcció auxiliar destinada a gimnàs a més de la piscina i un lavabo exterior que s'hi feu constar.

Vist que en l'informe tècnic de data 07/04/2026, emès per l'Arquitecte Municipal, en el qual s'informa favorablement, de manera expressa i inequívoca, la "construcció d'una piscina, lavabo exterior i construcció auxiliar destinada a gimnàs", i on es fa constar que la documentació presentada és suficient i compleix el planejament i la normativa aplicable.

Atès que, de conformitat amb el règim general de llicències urbanístiques, les obres d'edificació i instal·lacions de nova planta i, en general, els actes d'edificació i ús del sòl estan subjectes a llicència prèvia, i que les llicències s'han d'atorgar d'acord amb el planejament i les ordenances, mitjançant resolució motivada, sent essencial que l'acord municipal identifiqui amb claredat, precisió i exhaustivitat l'objecte del títol habilitant, per tal





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

de garantir la seguretat jurídica de la persona promotora, de l'Administració i de tercers.

Atès que l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Vista la conformitat de la secretària general Vista la conformitat de la titular de la secretaria general d'aquest ajuntament amb el contingut de l'informe jurídic obrant en aquest expedient, en compliment del que disposa l'art. 3.4 del Reial Decret 128/2018 de 16 de març pel qual regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

Normativa d'aplicació

Article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Acord

Per tot l'exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat dels membres assistents

ACORDA:

PRIMER.- Esmenar l'error material existent en l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 16/04/2026, relatiu a l'expedient 366/2026, en el sentit que, on diu "Obres: Construcció d'una piscina i un lavabo exterior", ha de dir "Obres: Construcció d'una piscina, un lavabo exterior i una construcció auxiliar destinada a gimnàs".

SEGON.- Mantenir íntegrament la resta de pronunciaments i liquidacions continguts en l'acord de Junta de Govern Local de data 16/04/2026, atès que no resulten afectats per aquesta esmena.

TERCER.- Notificar el present acord l'interessat i donar-ne compte als departaments municipals de recaptació i de Serveis Tècnics municipals als efectes oportuns.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

2.11.- Expedient 836/2026. ESMENAR L'ERROR MATERIAL, QUEDANT ANUL·LAT L'IMPORT INICIALMENT APROVAT DE 521,07 € I AUTORITZAR EL PAGAMENT AL TREBALLADOR D.B.B, PERSONAL LABORAL DEL PLANTER AL SERVEI D'AQUEST AJUNTAMENT, PEL CONCEPTE DE TREBALL D'HORES EXTRAORDINÀRIES, PER IMPORT TOTAL DE 475,15€

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Resolució:

En relació amb la prestació de serveis extraordinaris i el treball en dies festius, caps de setmana i horari nocturn per part del personal laboral d'aquest Ajuntament, d'acord amb el que estableix el IV Conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i en compliment de la normativa vigent en matèria de jornada màxima anual i hores extraordinàries.

Vist que per la Junta de Govern Local de data 16 d'abril de 2026 es van aprovar les hores extra del treballador **D.B.B.** (27,25 hores amb un import total de 521,07€).

Vist que el departament de RRHH detecta un error material en el número d'hores sent les correctes les següents:

- **Hores extraordinàries:** 25,25
- **Mes i any:** Gener i febrer 2026

Vist el Decret d'Alcaldia núm. 2023-0746, de 4 de juliol de 2023, de delegació de competències en matèria de personal a la Junta de Govern Local.

Per tot l'exposat, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres assistents:

PRIMER.– Esmenar l'error material, quedant anul·lat l'import inicialment aprovat de 521,07€ i autoritzar el pagament al treballador D.B.B., personal laboral del planter al servei d'aquest ajuntament, pel concepte de treball d'hores extraordinàries, per un import total de 475,15€.

SEGON.– Donar compte del present acord a la persona interessada, a l'empresa encarregada de la gestió de nòmines, al Departament de Personal i al Departament d'Intervenció.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

3.- CORRESPONDÈNCIA

Decret de la Sala Contenciós Administrativa del TSJC de data 15/04/2026 pel qual es declara ferma la sentència dictada en el recurs d'apel·lació 297/2024 en relació a la denegació de la llicència d'obres d'un hotel a Port Olivet.

4.- LLICÈNCIES OBRES MAJORS

4.1.- Expedient 1568/2026. Concedir al Sr. David Serrano Martín llicència d'obres per a la reforma d'una escala per compliment de la normativa d'accessibilitat al carrer Caleta, 167 de la Urb. Les Tres Cales

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Resolució:

Antecedents

En data 24/03/2026 (RE 1405) Josep Manel Cervera Ferré, en representació de David Serrano Martín, va presentar una sol·licitud de llicència d'obres per a la reforma d'una escala per compliment de la normativa d'accessibilitat al carrer Caleta, 167 de la Urb. Les Tres Cales.

Vist l'informe tècnic de data 27/04/2026 emes per l'arquitecta municipal en sentit favorable a la concessió de la llicència.

Vist l'informe jurídic de data 29/04/2026 emes pel TAG adjunt a Secretaria, també en sentit favorable a la concessió de la llicència.

Vista la conformitat de la titular de la secretaria general d'aquest ajuntament amb el contingut de l'informe jurídic obrant en aquest expedient, en compliment del que disposa l'art. 3.4 del Reial Decret 128/2018 de 16 de març pel qual regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

Legislació aplicable

La Legislació aplicable en el procediment de concessió de llicència urbanística és la següent:

— Els articles 187 i següents del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

— El Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

— El POUM de L'Ametlla de Mar.

— Els articles 71 i següents i 89 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

— L'article 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

— Els articles 2 i 3 del Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

— El Reial decret 1000/2010, de 5 d'agost, sobre Visat Col·legial Obligatori.

— La Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions de Catalunya.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la Legislació aplicable i que la llicència pretesa és conforme amb l'ordenació urbanística aplicable, al Decret d'Alcaldia núm. 746/2023 de 04/07/2023 de delegació de competències en matèria de llicències municipals d'obres a la Junta de Govern Local.

Per això, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el que subscriu eleva la proposta.

Acord

Per tot l'exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat dels membres assistents ACORDA:

PRIMER.- Concedir la llicència d'obres que s'esmenta:

Expedient: 1568/2026

Sol·licitant: David Serrano Martín

Obres: Reforma d'una escala per compliment de la normativa d'accessibilitat

Ubicació: c/ Caleta 167 de la Urb. Les Tres Cales

Tècnic redactor del projecte: Manel Cervera i Ferré





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

SEGON.- Aprovar les liquidacions tributàries resultants, de conformitat amb el que disposen les Ordenances Fiscals corresponents:

-Impost sobre construccions, Instal·lacions i Obres (liquidació provisional):

Base imposable: 17.978,90 €

Quota tributària = 17.978,90 € x 3,90% = 701,18 €

TERCER.- Requerir al sol·licitant perquè abans de l'inici dipositi la següent fiança obligatòria:

* Fiança per la reposició dels serveis urbanístics: 1.200,00 €

QUART.- INGRÉS OBLIGATORI DE LA FIANÇA ABANS DE L'INICI DE LES OBRES. L'efectivitat de la llicència concedida resta condicionada suspensivament a què es realitzi el dipòsit de la fiança obligatòria exigida en l'anterior punt, sense que es puguin iniciar obres de cap classe, per tant, fins que no es verifiqui el compliment d'aquesta condició.

CINQUÈ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar-ne compte als Serveis municipals de Recaptació als efectes oportuns.

4.2.- Expedient 2506/2020. Concedir a Desarrollos Eólicos Tivissa III llicència d'obres per a l'execució dels treballs d'execució d'una línia d'evacuació del Parc Eòlic Tivissa III al seu pas pel terme municipal de l'Ametlla de Mar

Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
------------------	---

Resolució:

Antecedents

En data 18/02/2026 (RE 678) el Sr. Jorge Eugenio Rodríguez García, en representació Desarrollos Eólicos Tivissa III, va presentar una sol·licitud d'autorització per als treballs d'execució d'una línia d'evacuació del Parc Eòlic Tivissa III al seu pas pel terme municipal de l'Ametlla de Mar.

Vist l'informe tècnic de data 28/04/2026 emes per l'enginyer municipal en relació a aquesta sol·licitud:

Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Sant Joan nº 55, L'Ametlla de Mar. 43860 (Tarragona). Tel. 977456000. Fax: 977456838





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Primer. Informa favorablement a la sol·licitud per l'execució de l'obra per part de DESARROLLOS EÓLICOS TIVISSA III amb els següents condicionants:

· *Abans de l'inici de les obres caldrà aportar acreditació d'haver signat amb gestor autoritzat un document d'acceptació en que es garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus i on constin el codi del gestor, el domicili de l'obra i el comprovant del pagament. També caldrà disposar, abans de començar les obres, de l'assumeix de la direcció d'obra.*

Segon. DESARROLLOS EÓLICOS TIVISSA III haurà de fer el pagament de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres segons apartat 4a d'aquest document.

Tercer. DESARROLLOS EÓLICOS TIVISSA III haurà de dipositar la fiança segons apartat 4b d'aquest document.

Quart. DESARROLLOS EÓLICOS TIVISSA III haurà de fer el pagament anual de la taxa per aprofitament especial o utilització privativa del domini públic per part d'empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament segons apartat 4c d'aquest document.

Cinquè: per al cas de les situacions on existeix afectació per creuament entre la infraestructura de la línia d'evacuació del parc eòlic i algun dels camins de connexió a la N340a o al camí de Gavada (fitxes 106, 108, 112, 114, 116, 120, 122 i 133):

· *La ocupació temporal dels terrenys ha de permetre la circulació que hi pugui haver en els camins*

· *La servitud de pas subterrània ha de permetre:*

Ø *qualsevol feina futura d'arranjament de camins (tipus pavimentació, creació de pendents etc...),*

Ø *la construcció de noves infraestructures d'evacuació d'aigua dels camins (tipus cunetes, etc...),*

Ø *les obres d'escassa necessitat de fonamentació (tipus senyalització, tanques, etc...),*

Ø *les obres d'escassa afectació amb profunditat limitada relacionades en l'explotació agrícola (tipus reg, etc...)*

Sisè: per al cas de les situacions on es produeix una afectació longitudinal entre la infraestructura de la línia d'evacuació del parc eòlic i el Camí de Gavada (fitxa 136):

· *La ocupació temporal dels terrenys ha de permetre la circulació que hi pugui haver en els camins*





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

- *La servitud de pas subterrània ha de permetre:*

Ø *qualsevol feina futura d'arranjament de camins (tipus pavimentació, creació de pendents etc...),*

Ø *la construcció de noves infraestructures d'evacuació d'aigua dels camins (tipus cunetes, etc...),*

Ø *les obres d'escassa necessitat de fonamentació (tipus senyalització, tanques, etc...),*

Ø *les obres d'escassa afectació amb profunditat limitada relacionades en l'explotació agrícola (tipus reg, etc...)*

Ø *en cas d'afectació al paviment de la carretera, la restitució del paviment, pintura o qualsevol altra infraestructura de la carretera ha de ser amb el mateix tipus de material i mateixa funcionalitat que l'existent. L'amplada de restitució no podrà ser inferior a la meitat de l'amplada pavimentat de la via (la junta entra el paviment reposat i el no afectat haurà de fer-se a la línia de pintura que marca l'eix de la carretera)*

Setè: per al cas de les situacions on es produeix una afectació longitudinal entre la infraestructura de la línia d'evacuació del parc eòlic i algun camí (fitxa 118):

- *La ocupació temporal dels terrenys ha de permetre la circulació que hi pugui haver en els camins*

- *La servitud de pas subterrània ha de permetre:*

Ø *qualsevol feina futura d'arranjament de camins (tipus pavimentació, creació de pendents etc...),*

Ø *la construcció de noves infraestructures d'evacuació d'aigua dels camins (tipus cunetes, etc...),*

Ø *les obres d'escassa necessitat de fonamentació (tipus senyalització, tanques, etc...),*

Ø *les obres d'escassa afectació amb profunditat limitada relacionades en l'explotació agrícola (tipus reg, etc...)*

Ø *la restitució de les terres ha de ser amb el mateix tipus de material i mateixa funcionalitat que l'existent.*

Vuitè: per al cas especial de la fitxa 122 i en afegit a l'exposat al punt segon d'aquest informe:

- *La infraestructura soterrada ha de quedar protegida per les avingudes del barrant del*





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Torrent del Pi.

Novè: per al cas de les situacions on existeix afectació per creuament entre la infraestructura de la línia d'evacuació del parc eòlic i la N340a (fitxa 124):

- *La ocupació temporal dels terrenys ha de permetre la circulació que hi pugui haver en els camins*

- *La servitud de pas subterrània ha de permetre:*

- Ø qualsevol feina futura d'arranjament de la carretera (tipus pavimentació, creació de pendents etc...),*

- Ø la construcció de noves infraestructures d'evacuació d'aigua dels camins (tipus cunetes, etc...),*

- Ø les obres d'escassa necessitat de fonamentació (tipus senyalització, tanques, etc...),*

- Ø les obres d'escassa afectació amb profunditat limitada relacionades en infraestructures lineals relacionades o no amb la carretera (tipus conducció de serveis com aigua, fibra, etc...)*

- Ø el creuament de la carretera N340a s'haurà de fer mitjançant perforació horitzontal.*

Desè: no es defineix l'afectació per creuament del camí de Gavadà. S'ha de tenir en compte aquesta afectació tipus. Caldrà que aquest creuament compleixi les condicions del punt novè de les conclusions d'aquest informe.

Onzè: En cas que s'haguessin de dur a terme altres línies soterrades d'evacuació o altres infraestructures que precisen d'una servitud de les mateixes característiques o similars, la nova servitud es solaparia amb l'existent amb la separació mínima que tècnicament i normativament sigui necessària entre el conducte o cablejat existent objecte d'aquest informe i el que es pretengui estendre de nou.

Dotzè: Abans d'iniciar les obres cal que el promotor defineixi el traçat de la línia relacionat amb el registre d'entrada 2026-E-RE-402 del 05/02/2026 amb al·legació per l'afectació a la finca amb referència cadastral 43013A03500009 que conté construcció inclosa en el catàleg de béns protegits . Es va donar trasllat d'aquesta al·legació rebuda i es sol·licita que es plantegi alternativa a la presentada en el document de declaració d'utilitat pública (i que no afecti tampoc al bé protegit que es troba a l'altra part de carretera N340a.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Vist l'informe jurídic de data 29/04/2026 emes pel TAG adjunt a Secretaria, també en sentit favorable a la concessió de la llicència.

Vista la conformitat de la titular de la secretaria general d'aquest ajuntament amb el contingut de l'informe jurídic obrant en aquest expedient, en compliment del que disposa l'art. 3.4 del Reial Decret 128/2018 de 16 de març pel qual regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

Legislació aplicable

La Legislació aplicable en el procediment de concessió de llicència urbanística és la següent:

- Els articles 187 i següents del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
- El Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig.
- El POUM de L'Ametlla de Mar.
- Els articles 71 i següents i 89 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
- L'article 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
- El Reial decret 1000/2010, de 5 d'agost, sobre Visat Col·legial Obligatori.
- La Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions de Catalunya.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la Legislació aplicable i que la llicència pretesa és conforme amb l'ordenació urbanística aplicable, al Decret d'Alcaldia núm. 746/2023 de 04/07/2023 de delegació de competències en matèria de llicències municipals d'obres a la Junta de Govern Local.

Per això, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el que subscriu eleva la proposta.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Acord

Per tot l'exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat dels membres assistents ACORDA:

PRIMER.- Concedir la llicència d'obres que s'esmenta:

Expedient: 2506/2020

Sol·licitant: Desarrollos Eólicos Tivissa III

Obres: Execució d'una línia d'evacuació del Parc Eòlic Tivissa III al seu pas pel terme municipal de L'Ametlla de Mar

SEGON.- Aprovar les liquidacions tributàries resultants, de conformitat amb el que disposen les Ordenances Fiscals corresponents:

-Impost sobre construccions, Instal·lacions i Obres (liquidació provisional):

Base imposable: 2.625.374,73 €

Quota tributària = 2.625.374,73 € x 3,90% = 102.389,61 €

TERCER.- Requerir al sol·licitant perquè abans de l'inici dipositi la següent fiança obligatòria:

*Fiança per la reposició dels serveis urbanístics: 24.000,00 €

QUART.- L'execució de les obres resta condicionat a què la part interessada doni compliment als següents punts que es recullen en l'informe tècnic de l'enginyer municipal de referència:

1.- Abans de l'inici de les obres caldrà aportar acreditació d'haver signat amb gestor autoritzat un document d'acceptació en que es garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus i on constin el codi del gestor, el domicili de l'obra i el comprovant del pagament. També caldrà disposar, abans de començar les obres, de l'assumeix de la direcció d'obra.

2.- Desarrollos Eólicos Tivissa III haurà de fer el pagament de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres segons apartat 4a d'aquest document.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

3.- Desarrollos Eólicos Tivissa III haurà de dipositar la fiança segons apartat 4b d'aquest document.

4.- Desarrollos Eólicos Tivissa III haurà de fer el pagament anual de la taxa per aprofitament especial o utilització privativa del domini públic per part d'empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament segons apartat 4c d'aquest document.

5.- Per al cas de les situacions on existeix afectació per creuament entre la infraestructura de la línia d'evacuació del parc eòlic i algun dels camins de connexió a la N340a o al camí de Gavada (fitxes 106, 108, 112, 114, 116, 120, 122 i 133):

- *La ocupació temporal dels terrenys ha de permetre la circulació que hi pugui haver en els camins*

- *La servitud de pas subterrània ha de permetre:*

- Ø qualsevol feina futura d'arranjament de camins (tipus pavimentació, creació de pendents etc...),*

- Ø la construcció de noves infraestructures d'evacuació d'aigua dels camins (tipus cunetes, etc...),*

- Ø les obres d'escassa necessitat de fonamentació (tipus senyalització, tanques, etc...),*

- Ø les obres d'escassa afectació amb profunditat limitada relacionades en l'explotació agrícola (tipus reg, etc...)*

6.- Per al cas de les situacions on es produeix una afectació longitudinal entre la infraestructura de la línia d'evacuació del parc eòlic i el Camí de Gavada (fitxa 136):

- *La ocupació temporal dels terrenys ha de permetre la circulació que hi pugui haver en els camins*

- *La servitud de pas subterrània ha de permetre:*

- Ø qualsevol feina futura d'arranjament de camins (tipus pavimentació, creació de pendents etc...),*

- Ø la construcció de noves infraestructures d'evacuació d'aigua dels camins (tipus cunetes, etc...),*

- Ø les obres d'escassa necessitat de fonamentació (tipus senyalització, tanques, etc...),*

- Ø les obres d'escassa afectació amb profunditat limitada relacionades en l'explotació*





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

agrícola (tipus reg, etc...)

Ø en cas d'afectació al paviment de la carretera, la restitució del paviment, pintura o qualsevol altra infraestructura de la carretera ha de ser amb el mateix tipus de material i mateixa funcionalitat que l'existent. L'amplada de restitució no podrà ser inferior a la meitat de l'amplada pavimentat de la via (la junta entra el paviment reposat i el no afectat haurà de fer-se a la línia de pintura que marca l'eix de la carretera)

7.- Per al cas de les situacions on es produeix una afectació longitudinal entre la infraestructura de la línia d'evacuació del parc eòlic i algun camí (fitxa 118):

- La ocupació temporal dels terrenys ha de permetre la circulació que hi pugui haver en els camins

- La servitud de pas subterrània ha de permetre:

Ø qualsevol feina futura d'arranjament de camins (tipus pavimentació, creació de pendent etc...),

Ø la construcció de noves infraestructures d'evacuació d'aigua dels camins (tipus cunetes, etc...),

Ø les obres d'escassa necessitat de fonamentació (tipus senyalització, tanques, etc...),

Ø les obres d'escassa afectació amb profunditat limitada relacionades en l'explotació agrícola (tipus reg, etc...)

Ø la restitució de les terres ha de ser amb el mateix tipus de material i mateixa funcionalitat que l'existent.

8.- Per al cas especial de la fitxa 122 i en afegit a l'exposat al punt segon d'aquest informe:

- La infraestructura soterrada ha de quedar protegida per les avingudes del barrant del Torrent del Pi.

9.- Per al cas de les situacions on existeix afectació per creuament entre la infraestructura de la línia d'evacuació del parc eòlic i la N340a (fitxa 124):

- La ocupació temporal dels terrenys ha de permetre la circulació que hi pugui haver en els camins

- La servitud de pas subterrània ha de permetre:

Ø qualsevol feina futura d'arranjament de la carretera (tipus pavimentació, creació de pendent etc...),





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Ø la construcció de noves infraestructures d'evacuació d'aigua dels camins (tipus cunetes, etc...),

Ø les obres d'escassa necessitat de fonamentació (tipus senyalització, tanques, etc...),

Ø les obres d'escassa afectació amb profunditat limitada relacionades en infraestructures lineals relacionades o no amb la carretera (tipus conducció de serveis com aigua, fibra, etc...)

Ø el creuament de la carretera N340a s'haurà de fer mitjançant perforació horitzontal.

10.- No es defineix l'afectació per creuament del camí de Gavadà. S'ha de tenir en compte aquesta afectació tipus. Caldrà que aquest creuament compleixi les condicions del punt novè de les conclusions d'aquest informe.

11.- En cas que s'haguessin de dur a terme altres línies soterrades d'evacuació o altres infraestructures que precisen d'una servitud de les mateixes característiques o similars, la nova servitud es solaparia amb l'existent amb la separació mínima que tècnicament i normativament sigui necessària entre el conducte o cablejat existent objecte d'aquest informe i el que es pretengui estendre de nou.

12.- Abans d'iniciar les obres cal que el promotor defineixi el traçat de la línia relacionat amb el registre d'entrada 2026-E-RE-402 del 05/02/2026 amb al·legació per l'afectació a la finca amb referència cadastral 43013A03500009 que conté construcció inclosa en el catàleg de béns protegits . Es va donar trasllat d'aquesta al·legació rebuda i es sol·licita que es plantegi alternativa a la presentada en el document de declaració d'utilitat pública (i que no afecti tampoc al bé protegit que es troba a l'altra part de carretera N340a.

CINQUÈ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar-ne compte als Serveis municipals de Recaptació als efectes oportuns.

4.3.- Expedient 1304/2026. CONCEDIR A ANTANAS ANULIS LLICÈNCIA D'OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AMB TRASTER I PISCINA AL C/ VERGE DE LA CINTA, 77 DE LA URB. LES TRES CALES

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Resolució:

Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Sant Joan nº 55, L'Ametlla de Mar. 43860 (Tarragona). Tel. 977456000. Fax: 977456838





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Antecedents

En data 06/03/2026 (RE 1117) Josep Manel Cervera Ferré, en representació d'Antanas Anulis, va presentar una sol·licitud de llicència d'obres per a executar la construcció d'un habitatge unifamiliar amb traster i piscina al c/ Verge de la Cinta, 77 de la Urb. Les Tres Cales.

Vist l'informe tècnic de data 23/04/2026 emes per l'arquitecta municipal en sentit favorable a la concessió de la llicència.

Vist l'informe jurídic de data 29/04/2026 emes pel TAG adjunt a Secretaria, també en sentit favorable a la concessió de la llicència.

Vista la conformitat de la titular de la secretaria general d'aquest ajuntament amb el contingut de l'informe jurídic obrant en aquest expedient, en compliment del que disposa l'art. 3.4 del Reial Decret 128/2018 de 16 de març pel qual regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

Legislació aplicable

La Legislació aplicable en el procediment de concessió de llicència urbanística és la següent:

- Els articles 187 i següents del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
- El Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig.
- El POUM de L'Ametlla de Mar.
- Els articles 71 i següents i 89 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
- L'article 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
- Els articles 2 i 3 del Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.
- El Reial decret 1000/2010, de 5 d'agost, sobre Visat Col·legial Obligatori.
- La Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions de Catalunya.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la Legislació aplicable i que la llicència pretesa és conforme amb l'ordenació urbanística aplicable, al Decret d'Alcaldia núm. 746/2023 de 04/07/2023 de delegació de competències en matèria de llicències municipals d'obres a la Junta de Govern i de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'eleva la següent proposta

Acord

Per tot l'exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat dels membres assistents ACORDA:

PRIMER.- Concedir la llicència d'obres que s'esmenta condicionada a què, en cas d'instal·lació d'alguna bastida o treball que no sigui a peu pla s'haurà de demanar el seu corresponent permís d'obra amb la documentació tècnica corresponent i l'ocupació de la via pública haurà de ser autoritzada per la Policia Local:

Expedient: 1304/2026

Sol·licitant: Antanas Anulis

Obres: Construcció d'un habitatge unifamiliar amb traster i piscina

Ubicació: c/ Verge de la Cinta, 77 de la Urb. Les Tres Cales

Tècnic redactor del projecte: Manel Cervera i Ferré

SEGON.- Aprovar les liquidacions tributàries resultants, de conformitat amb el que disposen les Ordenances Fiscals corresponents:

-Impost sobre construccions, Instal·lacions i Obres (liquidació provisional):

Base imposable: 242.671,24 €

Quota tributària = 242.671,24 € x 3,90% = 9.464,18 €

-Taxa per l'expedició del rètol indicatiu: 24,00 €

-Taxa per la inscripció cadastral: 41,50 €





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

TERCER.- Requerir al sol·licitant perquè abans de l'inici dipositi la següent fiança obligatòria:

-Fiança per la reposició dels serveis urbanístics: 6.000,00 €

-Garantia per a l'execució de les obres d'urbanització simultànies* : 3.500,00 €

* (Per a garantir l'execució del tram de vorera de davant de la parcel·la d'1,8 m d'ample i la instal·lació de l'equip de depuració autònoma que compleixi la disposició transitòria 8a del POUM)

QUART.- INGRÉS OBLIGATORI DE LA FIANÇA ABANS DE L'INICI DE LES OBRES. L'efectivitat de la llicència concedida resta condicionada suspensivament a què es realitzi el dipòsit de la fiança obligatòria exigida en l'anterior punt, sense que es puguin iniciar obres de cap classe, per tant, fins que no es verifiqui el compliment d'aquesta condició.

CINQUÈ.- L'inici de les obres resta condicionat també a què l'interessat presenti a aquest Ajuntament la següent documentació:

- Projecte d'execució obligatòriament visat en el que s'hagin esmenat les petites incongruències dels plànols entre plantes i alçats pel que respecta a ombres i a situació de les finestres.
- Assumeix de l'arquitecte tècnic.

SISÈ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar-ne compte als Serveis municipals de Recaptació als efectes oportuns.

4.4.- Expedient 1524/2026. CONCEDIR A LA SRA. ANA ALAVA GREGORES LLICÈNCIA D'OBRES PER A EXECUTAR UNA CONSTRUCCIÓ AUXILIAR AMB TRES ESTANCES: UNA DEPURADORA DE LA PISCINA EXISTENT, UN BANY COMPLERT I UNA SALA DIÀFANA AL C/ ROVELLÓ 232 DE LA URB. LES TRES CALES

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Resolució:





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Antecedents

En data 19/03/2026 (RE 1328) el Sr. Josep Manel Cervera Ferré, en representació de la Sra. Ana Alava Gregores, va presentar una sol·licitud de llicència d'obres per a executar una construcció auxiliar amb tres estances: una depuradora de la piscina existent, un bany complert i una sala diàfana al c/ Rovelló 232 de la Urb. Les Tres Cales.

Vist l'informe tècnic de data 27/04/2026 emes per l'arquitecta municipal en sentit favorable a la concessió de la llicència.

Vist l'informe jurídic de data 29/04/2026 emes pel TAG adjunt a Secretaria, també en sentit favorable a la concessió de la llicència.

Vista la conformitat de la titular de la secretaria general d'aquest ajuntament amb el contingut de l'informe jurídic obrant en aquest expedient, en compliment del que disposa l'art. 3.4 del Reial Decret 128/2018 de 16 de març pel qual regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

Legislació aplicable

La Legislació aplicable en el procediment de concessió de llicència urbanística és la següent:

- Els articles 187 i següents del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
- El Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig.
- El POUM de L'Ametlla de Mar.
- Els articles 71 i següents i 89 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
- L'article 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
- El Reial decret 1000/2010, de 5 d'agost, sobre Visat Col·legial Obligatori.
- La Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions de Catalunya.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la Legislació aplicable i que la llicència pretesa és conforme amb l'ordenació urbanística





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

aplicable, al Decret d'Alcaldia núm. 746/2023 de 04/07/2023 de delegació de competències en matèria de llicències municipals d'obres a la Junta de Govern Local.

Per això, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el que subscriu eleva la proposta.

Acord

Per tot l'exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat dels membres assistents ACORDA:

PRIMER.- Concedir la llicència d'obres que s'esmenta, condicionada a què, en cas d'instal·lació d'alguna bastida o treball que no sigui a peu pla s'haurà de demanar el seu corresponent permís d'obra amb la documentació tècnica corresponent i l'ocupació de la via pública haurà de ser autoritzada per la Policia Local:

Expedient: 1524/2026

Sol·licitant: Sra. Ana Alava Gregores

Obres: Construcció auxiliar amb tres estances: una depuradora de la piscina existent, un bany complert i una sala diàfana

Ubicació: Carrer Rovelló, 232 de la Urb. Les Tres Cales

Tècnic redactor del projecte: Sr. Manel Cervera i Ferré

SEGON.- Aprovar les liquidacions tributàries resultants, de conformitat amb el que disposen les Ordenances Fiscals corresponents:

-Impost sobre construccions, Instal·lacions i Obres (liquidació provisional):

Base imposable: 30.840,33 €

Quota tributària = 30.840,33 € x 3,90% = 1.202,77 €

-Taxa per l'expedició del rètol indicatiu: 24,00 €

-Taxa per la inscripció cadastral: 41,50 €





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

TERCER.- Requerir al sol·licitant perquè abans de l'inici dipositi la següent fiança obligatòria:

*Fiança per la reposició dels serveis urbanístics: 2.400,00 €

QUART.- INGRÉS OBLIGATORI DE LA FIANÇA ABANS DE L'INICI DE LES OBRES. L'efectivitat de la llicència concedida resta condicionada suspensivament a què es realitzi el dipòsit de la fiança obligatòria exigida en l'anterior punt, sense que es puguin iniciar obres de cap classe, per tant, fins que no es verifiqui el compliment d'aquesta condició.

CINQUÈ.- L'inici de les obres resta condicionat a la presentació en aquest Ajuntament el projecte d'execució que inclogui la definició de l'estructura i instal·lacions entre les quals hi ha de ser la connexió del bany de la construcció auxiliar al sistema de depuració autònom existent de l'habitatge.

SISÈ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar-ne compte als Serveis municipals de Recaptació als efectes oportuns.

4.5.- Expedient 1778/2026. CONCEDIR A LA MERCANTIL TURISMO CALAFAT SL LLICÈNCIA D'OBRES PER A EXECUTAR UNES OBRES DE REHABILITACIÓ PER A CONDICIONAR PART DELS EDIFICIS INCLOSOS AL PEU CONSTRUCCIONS ANNEXES AL MAS DE PONÇ COM A RESTAURANT

Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
------------------	---

Resolució:

Antecedents

En data 04/04/2026 (RE 1548) el Sr. Pau Mangrané Pujol, en representació de la mercantil Turismo Calafat SL, va presentar una sol·licitud de llicència d'obres per a executar unes obres de rehabilitació per a condicionar part dels edificis inclosos al PEU Construccions Annexes al Mas de Ponç com a restaurant, d'acord al Projecte bàsic sense visar, redactat pels arquitectes David Steegman Mangrané i Adrià Escolano Ferrer col·legiats 79677.8 i 64349.1, respectivament, del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Sant Joan nº 55, L'Ametlla de Mar. 43860 (Tarragona). Tel. 977456000. Fax: 977456838





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Vist l'informe tècnic de data 27/04/2026 emes per l'arquitecta municipal en sentit favorable a la concessió de la llicència.

Vist l'informe jurídic de data 29/04/2026 emes pel TAG adjunt a Secretaria, també en sentit favorable a la concessió de la llicència.

Vista la conformitat de la titular de la secretaria general d'aquest ajuntament amb el contingut de l'informe jurídic obrant en aquest expedient, en compliment del que disposa l'art. 3.4 del Reial Decret 128/2018 de 16 de març pel qual regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

Legislació aplicable

La Legislació aplicable en el procediment de concessió de llicència urbanística és la següent:

- Els articles 187 i següents del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
- El Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig.
- El POUM de L'Ametlla de Mar.
- Els articles 71 i següents i 89 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
- L'article 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
- El Reial decret 1000/2010, de 5 d'agost, sobre Visat Col·legial Obligatori.
- La Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions de Catalunya.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la Legislació aplicable i que la llicència pretesa és conforme amb l'ordenació urbanística aplicable, al Decret d'Alcaldia núm. 746/2023 de 04/07/2023 de delegació de competències en matèria de llicències municipals d'obres a la Junta de Govern Local.

Per això, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el que subscriu eleva la proposta.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Acord

Per tot l'exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat dels membres assistents ACORDA:

PRIMER.- Concedir la llicència d'obres que s'esmenta:

Expedient: 1778/2026

Sol·licitant: Turismo Calafat SL

Obres: Obres de rehabilitació per a condicionar part dels edificis inclosos al PEU Construccions Annexes al Mas de Ponç com a restaurant

Ubicació: N-340a Km. 228.7; Pol. 36 Parc. 1

Tècnic redactor del projecte: David Steegman Mangrané i Adrià Escolano Ferrer.

SEGON.- Aprovar les liquidacions tributàries resultants, de conformitat amb el que disposen les Ordenances Fiscals corresponents:

-Impost sobre construccions, Instal·lacions i Obres (liquidació provisional):

Base imposable: 686.425,00 €

Quota tributària = 686.425,00 € x 3,90% = 26.770,58 €

-Taxa per l'expedició del rètol indicatiu: 24,00 €

TERCER.- Requerir al sol·licitant perquè abans de l'inici dipositi la següent fiança obligatòria:

*Fiança per la reposició dels serveis urbanístics: 9.600,00 €

QUART.- INGRÉS OBLIGATORI DE LA FIANÇA ABANS DE L'INICI DE LES OBRES. L'efectivitat de la llicència concedida resta condicionada suspensivament a què es realitzi el dipòsit de la fiança obligatòria exigida en l'anterior punt, sense que es puguin iniciar obres de cap classe, per tant, fins que no es verifiqui el compliment d'aquesta condició.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

CINQUÈ.- L'inici de les obres resta condicionat a la presentació de la següent documentació:

- Projecte d'execució visat
- Estudi de seguretat i salut de l'obra
- Assumeix de la direcció facultativa
- Contracte amb gestor de residus de construcció

SISÈ.- Notificar el present acord a l'interessat i donar-ne compte als Serveis municipals de Recaptació als efectes oportuns.

5.- LLICÈNCIES OBRES MENORS	
Arribat aquest punt, no es fa ús del mateix.	
6.- ACTIVITATS SOTMESES A LA LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE, DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS	
6.1.- Expedient 5907/2025. Comunicació per a la instal·lació d'una caseta per a la venda de pirotècnia al costat del Mercadona del 5 al 13 de juny de 2026	
Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Resolució:

Vista la documentació presentada per Mireia Rosado Fernandez en representació Pirotècnica Hièrcohete SL, en data 10/09/2025, RE 4085, relativa a la instal·lació d'una caseta per a la venda de pirotècnia al costat de la sortida del Mercadona del 5 al 23 de juny de 2026.

Vist l'informe emès per l'enginyer municipal en data 27/04/2026, que diu:

1) AVALAUACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

La caseta de venda de pirotècnica està prevista d'instal·lar al costat de la sortida del Mercadona, al mateix lloc on ja va ser instal·lada anys anteriors.

- *Consta a l'expedien:*

Autorització de l'Àrea d'Indústria i Energia de la Subdelegació del Govern

- *NO Consta a l'expedien:*

Ø El certificat informatiu de l'existència d'assegurança de Responsabilitat Civil





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Ø La llista de responsables de venda dels establiments i altres documents.

Ø Informe favorable d'ocupació de domini de carretera TV3025 per part de Diputació de Tarragona

Ø Declaració de la categorització tipus de la caseta i del compliment de reglament d'articles pirotècnics (Decret 989/2015)

2) CONCLUSIONS

Atès l'exposat en aquest document, el tècnic que subscriu el present:

1) Informa favorablement a la instal·lació de la caseta de pirotècnia, sempre i quan:

a) S'obtingui i s'aporti **l'autorització per part de la Diputació de Tarragona respecte la influència de la carretera TV-3025 (si no es disposa d'aquesta autorització, no es podrà instal·lar)**

b) Donar compliment a les indicacions de la Policia Local

c) S'aporti la següent documentació abans de l'inici de l'activitat:

Ø El certificat informatiu de l'existència d'assegurança de Responsabilitat Civil

Ø La llista de responsables de venda dels establiments i altres documents.

Ø Informe favorable d'ocupació de domini de carretera TV3025 per part de Diputació de Tarragona

Ø Declaració de la categorització tipus de la caseta i del compliment de reglament d'articles pirotècnics (Decret 989/2015)

Vist el que disposa a l'apartat 3 d'article 32 de la vigent Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística:

“(…) 3. La senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic han d'ésser redactats, almenys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial. (...)”.

Per tot això;

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres assistents:

PRIMER. Que l'Ajuntament es dona per assabentat de la instal·lació d'una caseta per a la





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

venda de pirotècnia al costat de la sortida del Mercadona, del 5 al 23 de juny de 2026.

SEGON.- Requerir a l'empresa Pirotècnica Hièrcohete SL, que abans de l'inici de l'activitat cal presentar a l'ajuntament la següent documentació:

- Ø El certificat informatiu de l'existència d'assegurança de Responsabilitat Civil
- Ø La llista de responsables de venda dels establiments i altres documents.
- Ø Informe favorable d'ocupació de domini de carretera TV3025 per part de Diputació de Tarragona
- Ø Declaració de la categorització tipus de la caseta i del compliment de reglament d'articles pirotècnics (Decret 989/2015)

TERCER.- Ordenar a l'interessat que tots els cartells d'informació general de l'activitat de caràcter fix, tota la senyalització i tots els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores estiguin redactats, almenys, en llengua catalana, en degut compliment de l'apartat 3 d'article 32 de la vigent Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

QUART. Inscriure l'activitat en el Registre municipal.

CINQUÈ. Notificar a la persona interessada aquest acord.

6.2.- Expedient 1034/2026. COMUNICACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA CASETA DE PIROTÈCNIA DEL 18 AL 2 DE JUNY A LA CRTA. TV 3024 KM 1 ROTONDA JUNT A JARDINERIA CASANOVA

Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
------------------	---

Resolució:

Vista la documentació presentada per Javier Farre Fernandez Mera en representació LA FESTA DEL COET SL, en data 20/02/2026, RE 1120, relativa a la instal·lació d'una caseta per a la venda de pirotècnia a la Crta. TV 3025 Km1 Rotonda junt a Jardineria Casanova, des del 18 al 23 de juny de 2026.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Vist l'informe emès per l'enginyer municipal en data 27/04/2026, que diu:

El present informe es redacta pel tècnic que subscriu com Enginyer de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i fa referència a la petició d'informe per part de l'Àrea d'Indústria i Energia de la Subdelegació del Govern a Tarragona i la sol·licitud presentada per La Festa del Coet SL per a la instal·lació d'una caseta per a la venta de pirotècnia. Sol·licitud entrada el 20/02/2026 amb número de registre 2026-E-RC-1120.

De la petició de l'informe, se'n deriven les següents dades:

EMPRESA: La Festa del Coet SL

EMPLAÇAMENT: Crt. TV 3025 - Km 1 - Rotonda – junt a Jardineria Casanova

LOCALITAT: L'Ametlla de Mar

DOMICILI: Avinguda Castellvell, 7 43206 Reus

Consta a l'expedient 1034/2026, informe favorable de la Policia Local on no s'aprecia impediment més enllà de l'exigència del compliment de la normativa general i sectorial corresponent a l'activitat.

No consta a l'expedient, informe favorable per part de la Diputació de Tarragona pel que fa a l'afectació en àmbit de la carretera TV-3025.

08/01/2026: consta a l'expedient, sol·licitud entrada mitjançant registre 2026-E-RE-58 feta per La Festa del Coet SL per permís per la instal·lació de caseta de pirotècnia del 17 al 25 de juny de 2025.

No es pot descarregar la informació adjunta a la sol·licitud de la Subdelegació del Govern. En tots els anys passats, consta de:

- Declaració responsable de no realització de modificacions sobre el projecte tècnic de la instal·lació*
- Formació dels venedors*
- Llistat de venedors*
- Certificat de dipòsit*
- Assegurança Responsabilitat Civil*

1) CONCLUSIONS





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Atès l'exposat en aquest document, el tècnic que subscriu el present:

- 1) *Informa favorablement a la instal·lació de la caseta de pirotècnia, sempre i quan:*
 - a) *S'obtingui l'autorització de l'activitat per part de la Subdelegació del Govern a Tarragona*
 - b) *S'obtingui l'autorització per part de la Diputació de Tarragona respecte la influència de la carretera TV-3025*
- 2) *Informa que es notifiqui a la Subdelegació del Govern i al peticionari de l'autorització (La Festa del Coet SL).*
- 3) *Informa que cal aportar la següent documentació abans de l'inici de l'activitat:*
 - *El certificat informatiu de l'existència d'assegurança de Responsabilitat Civil*
 - *La llista de responsables de venda dels establiments i altres documents*
 - *Declaració de la categorització tipus de la caseta i del compliment de reglament d'articles pirotècnics (Decret 989/2015)*

Vist el que disposa a l'apartat 3 d'article 32 de la vigent Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística:

"(...) 3. La senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic han d'ésser redactats, almenys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial. (...)".

Per tot això;

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres assistents:

PRIMER. Que l'Ajuntament es dona per assabentat de la instal·lació d'una caseta per a la venda de pirotècnia a la Crta. TV-3025- Km1 Rotonda junt a Jardineria Casanova des del 18 al 23 juny de 2026.

SEGON.- Requerir a l'empresa La Festa del Coet SL que abans de l'inici de l'activitat cal presentar a l'ajuntament la següent documentació:





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

- El certificat informatiu de l'existència d'assegurança de Responsabilitat Civil
- La llista de responsables de venda dels establiments i altres documents.
- Declaració de la categorització tipus de la caseta i del compliment de reglament d'articles pirotècnics (Decret 989/2015)

TERCER.- Ordenar a l'interessat que tots els cartells d'informació general de l'activitat de caràcter fix, tota la senyalització i tots els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores estiguin redactats, almenys, en llengua catalana, en degut compliment de l'apartat 3 d'article 32 de la vigent Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

QUART. Inscriure l'activitat en el Registre municipal.

CINQUÈ. Notificar a la persona interessada aquest acord.

6.3.- Expedient 1247/2026. COMUNICACIÓ DEL CANVI DE TITULARITAT DE L'ACTIVITAT DE BAR LO MIRADOR SITUADA AL CARRER CONSTITUCIÓ, 39

Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
------------------	---

Resolució:

Vista la documentació presentada per Stefan Manuel Brull Paskalev, en data 03/03/2026, RE 1015, relativa a la comunicació del canvi de titularitat de l'activitat de bar Lo Mirador, situada al carrer Constitució, 39.

Vist l'informe emès per l'enginyer municipal en data 27/04/2026, que diu:

1) AVALUACIÓ DE LA SOL·LICITUD I ANTECEDENTS

Consta a l'expedient el formulari de comunicació de canvi de titularitat.

Consta a l'expedient el formulari de comunicació conjunta de canvi de titularitat signats.

Consta a l'expedient, el comprovant de pagament de la taxa.

No consta a l'expedient pòlissa d'assegurances a nom del nou titular

Es comprova al registre d'activitats municipal activitat de bar mitjançant JGL de 7/7/2022 a nom de Francisco Martí Primé





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

2) CONCLUSIONS

Atès l'exposat en aquest document, el tècnic que subscriu INFORMA:

Primer: L'Ajuntament es pot donar per assabentat de la comunicació de canvi de titularitat de l'activitat.

Segon: Caldrà aportar comprovant de pagament de la pòlissa de responsabilitat civil a nom del nou titular quan aquest iniciï l'activitat.

Vist el que disposa a l'apartat 3 d'article 32 de la vigent Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística:

"(...) 3. La senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic han d'ésser redactats, almenys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial. (...)".

Per tot això;

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres assistents:

PRIMER. Que l'Ajuntament es dona per assabentat del canvi de titularitat de l'activitat de bar Lo Mirador, situada al carrer Constitució, 39.

SEGON.- Ordenar a l'interessat que tots els cartells d'informació general de l'activitat de caràcter fix, tota la senyalització i tots els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores estiguin redactats, almenys, en llengua catalana, en degut compliment de l'apartat 3 d'article 32 de la vigent Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

TERCER. Inscriure l'activitat en el Registre municipal.

QUART. Notificar a la persona interessada aquest acord.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

6.4.- Expedient 1531/2026. DECLARACIÓ DE RESPONSABLE PER L'OBERTURA D'ACTIVITAT DE VENDA DE PRODUCTES D'ALIMENTACIÓ AL CARRER PAU CASALS 34

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Resolució:

Vista la documentació presentada per Aleix Margalef Jardí en representació Yvette Sandrine Pennors, en data 19/03/2026 RE 1339, en referència a l'expedient corresponent a la declaració responsable per l'obertura d'activitat de venda de productes d'alimentació al carrer Pau Casals 34.

Vist l'informe emès per l'enginyer municipal en data 27/04/2026, que diu:

1) NORMATIVA A LA QUE ESTÀ SUBJECTA L'ACTIVITAT

Classificació de l'activitat

Segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009) l'activitat es classifica amb el codi 472-Comerç detall aliments.

Consideracions

Es pot considerar que és d'aplicació en aquest cas l'art. 32.3 de la Llei de Política

Lingüística:

"(...) En aquest sentit, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per als usuaris i consumidors dels establiments oberts al públic han d'ésser redactats, almenys, en català.

Cal tenir en compte, però, que aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial (art. 32.3 de la Llei de política lingüística).

Per tant, els rètols d'activitat (esports, agència de viatges, restaurant, papereria, etc.), les llistes de preus i de serveis, les senyalitzacions, les indicacions (entrada i sortida, serveis, plafons informatius per al client, etc.) i tota la resta de senyalització fixa han d'estar com a





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

mínim en català.

L'obligatorietat no afecta el nom de l'establiment, ja que és una marca. Hi pot haver un rètol d'identificació amb una part genèrica i una altra d'específica. La llei només afecta la part genèrica del nom de l'establiment quan no està emparada per la legislació de la propietat industrial. (...)".

2) AVALUACIÓ TÈCNICA DE LA COMUNICACIÓ

El tècnic que subscriu el present informe, en base a llurs competències, a partir de la documentació inclosa en l'expedient, la documentació aportada per l'interessat i la normativa que n'és d'aplicació, procedeix a la comprovació de la documentació.

La comunicació ve acompanyada de la següent documentació:

- *Model de declaració responsable*
- *Certificat tècnic de posada en funcionament de l'activitat*
- *Justificant de pagament*

3) CONCLUSIONS

Atès l'exposat en aquest document, el tècnic que subscriu INFORMA:

- a) Que l'Ajuntament pot donar-se per assabentat.*
- b) Es pot considerar que és d'aplicació en aquest cas l'art. 32.3 de la Llei de Política Lingüística.*

Per tot això;

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres assistents:

PRIMER. Que l'Ajuntament es dona per assabentat de l'activitat de venda de productes d'alimentació, al carrer Pau Casals, 34 bxs.

SEGON.- Ordenar a l'interessat que tots els cartells d'informació general de l'activitat de caràcter fix, tota la senyalització i tots els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores estiguin redactats, almenys, en llengua catalana, en degut compliment





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

de l'apartat 3 d'article 32 de la vigent Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

TERCER. Inscriure l'activitat en el Registre municipal.

QUART. Notificar a la persona interessada aquesta Resolució.

6.5.- Expedient 1444/2026. COMUNICACIÓ DE CANVI DE TITULARITAT DE L'ACTIVITAT DE COMERÇ AL MENOR SITUADA AL CARRER COVA GRAN, 43

Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
------------------	---

Resolució:

Vista la documentació presentada Li Xi 2026 SL, en data 16/03/2026, RE 1276, mitjançant la qual comunica el canvi de titularitat de l'activitat de comerç al menor situada al carrer Cova Gran, 43.

Vist l'informe emès per l'enginyer municipal en data 20/04/2026, que diu:

1) DOCUMENTACIÓ QUE FIGURA A L'EXPEDIENT I ANTECEDENTS

Es comprova al registre d'activitats municipal que hi ha activitat de basar, al carrer Cova Gran 43, a nom de Xiaomei Lin, mitjançant decret 180/2015

- *Consta a l'expedient, comunicació prèvia de canvi de titularitat.*
- *Consta a l'expedient, comunicació conjunta de canvi de titularitat.*
- *El comprovant de pagament de la taxa.*

2) AVALUACIÓ TÈCNICA DE LA COMUNICACIÓ

El tècnic que subscriu el present informe, en base a llurs competències, a partir de la documentació inclosa en l'expedient, la documentació aportada per l'interessat i la normativa que n'és d'aplicació, procedeix a l'avaluació tècnica de la comunicació.

3) CONCLUSIONS

Atès l'exposat en aquest document, el tècnic que subscriu INFORMA:

No s'observa inconvenient per tal que es dugui a terme el canvi de titularitat sol·licitat.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Per tot això;

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres assistents:

PRIMER. Que l'Ajuntament es dona per assabentat del canvi de titularitat de l'activitat de comerç al menor situada al carrer Cova Gran, 43 de l'Ametlla de Mar.

SEGON.- Ordenar a l'interessat que tots els cartells d'informació general de l'activitat de caràcter fix, tota la senyalització i tots els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores estiguin redactats, almenys, en llengua catalana, en degut compliment de l'apartat 3 d'article 32 de la vigent Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

TERCER. Inscriure l'activitat en el Registre municipal.

QUART. Notificar a la persona interessada aquesta Resolució.

6.6.- Expedient 1270/2026. DECLARACIÓ RESPONSABLE D'OBERTURA DE L'ACTIVITAT DE PREPARACIÓ, VENDA I DEGUSTACIÓ DE SUSHI, SITUADA AL CARRER MAJOR, 7 BXS

Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
------------------	---

Resolució:

Vista la documentació presentada per Anna Martínez Margalef en representació de Genís Boyer Martí sobre la declaració responsable d'obertura de l'activitat de preparació, venda i degustació de sushi, situada al carrer Major, 7 bxos.

Vist l'informe emès per l'enginyer municipal en data 20/04/2026, que diu:

1) NORMATIVA

· *Es pot considerar que és d'aplicació en aquest cas l'art. 32.3 de la Llei de Política Lingüística:*

"(...) En aquest sentit, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

documents d'oferta de serveis per als usuaris i consumidors dels establiments oberts al públic han d'ésser redactats, almenys, en català.

Cal tenir en compte, però, que aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial (art. 32.3 de la Llei de política lingüística).

Per tant, els rètols d'activitat (esports, agència de viatges, restaurant, papereria, etc.), les llistes de preus i de serveis, les senyalitzacions, les indicacions (entrada i sortida, serveis, plafons informatius per al client, etc.) i tota la resta de senyalització fixa han d'estar com a mínim en català.

L'obligatorietat no afecta el nom de l'establiment, ja que és una marca. Hi pot haver un rètol d'identificació amb una part genèrica i una altra d'específica. La llei només afecta la part genèrica del nom de l'establiment quan no està emparada per la legislació de la propietat industrial. (...)".

· *Respecte la Llei 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires. En l'article 11 es recull:*

Article 11. Establiment comercial amb zona de degustació

1. Són zones de degustació els espais que, dins els establiments destinats essencialment a la venda de productes d'alimentació, ofereixen productes propis per a tastar.

2. Les zones de degustació són activitat comercial a tots els efectes si no superen el 33% de la superfície de venda de l'establiment ni els 30 metres quadrats. Els ajuntaments, per mitjà d'ordenances municipals, poden incrementar o reduir aquests límits fins a un 20%. Si l'establiment disposa de terrasses, la superfície d'aquestes, a l'efecte del còmput, també es considera zona de degustació.

3. Els establiments que per llur activitat estan sotmesos a la regulació específica relativa a la producció artesanal, a més dels requisits establerts pels apartats 1 i 2, poden comptar amb zones de degustació si el titular té el carnet d'artesà alimentari o mestre artesà, o bé si comercialitzen productes produïts per una empresa artesanal alimentària. En ambdós casos, els titulars han de tenir l'acreditació emesa per la Generalitat.

4. En les zones de degustació no és permès servir ni consumir begudes alcohòliques d'alta graduació. 5. No es consideren activitat comercial les zones de degustació que superen els paràmetres establerts per aquest article, les quals s'han d'ajustar a les condicions establertes per la normativa corresponent aplicable a bars, cafeteries, restaurants i la que pertorqui en





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

cada cas, inclosa la normativa municipal.

2) DOCUMENTACIÓ

La declaració ve acompanyada de:

- *Certificat tècnic de posada en funcionament de l'activitat*
- *Planell*
- *Justificant de pagament*

No es localitza a l'expedient:

- *Assegurança RC del negoci*
- *Certificat manipulació d'aliments*

3) AVALUACIÓ TÈCNICA DE LA DOCUMENTACIÓ

En la documentació de distribució del local, s'especifica una superfície de venda de 9,50m2. Segons article 11.2 de la Llei 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires, la zona de degustació no podrà ser superior al 33% d'aquesta superfície, és a dir, no podrà superar els 3,15 m2.

4) CONCLUSIONS

Atès l'exposat en aquest document, el tècnic que subscriu INFORMA del següent:

- Que l'Ajuntament pot donar-se per assabentat.*
- Es pot considerar que és d'aplicació en aquest cas l'art. 32.3 de la Llei de Política Lingüística.*
- En la documentació de distribució del local, s'especifica una superfície de venda de 9,50m2. Segons article 11.2 de la Llei 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires, la zona de degustació no podrà ser superior al 33% d'aquesta superfície, és a dir, no podrà superar els 3,15 m2*
- Cal aportar certificat de manipulació d'aliments i rebut del pagament de l'assegurança de responsabilitat civil.*

Vist el que disposa a l'apartat 3 d'article 32 de la vigent Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística:





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

“(…) 3. La senyalització i els cartells d’informació general de caràcter fix i els documents d’oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic han d’ésser redactats, almenys, en català. Aquesta norma no s’aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial. (…)”.

Per tot això;

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres assistents:

PRIMER. Que l’Ajuntament es dona per assabentat de l’obertura de l’activitat de preparació, venda i degustació de sushi, situada al carrer Major, 7 bxos.

SEGON.- Ordenar a l’interessat que tots els cartells d’informació general de l’activitat de caràcter fix, tota la senyalització i tots els documents d’oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores estiguin redactats, almenys, en llengua catalana, en degut compliment de l’apartat 3 d’article 32 de la vigent Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

TERCER.- Requerir a l’interessat que porti el certificat de manipulació d’aliments i rebut del pagament de l’assegurança de responsabilitat civil.

QUART. Inscriure l’activitat en el Registre municipal.

CINQUÉ. Notificar a la persona interessada aquest acord.

6.7.- Expedient 1261/2026. COMUNICACIÓ CANVI DE TITULARITAT DE L'ACTIVITAT DE TALLER MECÀNIC SITUADA AL CARRER ESTACIÓ, 12

Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
------------------	---

Resolució:

Vista la documentació presentada per Jèssica Gaseni Comes en representació de Santiago Avendaño Vendrell (AvendautoSL) per al canvi de titularitat de l’activitat de taller mecànic situada al carrer Estació, 12.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Vist l'informe emès per l'enginyer municipal en data 17/04/2026, que diu:

1) DOCUMENTACIÓ QUE FIGURA A L'EXPEDIENT I ANTECEDENTS

Es comprova al registre d'activitats municipal que hi ha activitat de taller mecànic, electricitat i carrosseria, al carrer Estació 12, a nom de Santiago Avendaño Vendrell.

- *Consta a l'expedient, comunicació prèvia de canvi de titularitat.*
- *Consta a l'expedient, comunicació conjunta de canvi de titularitat.*
- *Pòlissa d'assegurances a nom del nou titular*
- *El comprovant de pagament de la taxa.*

Es comprova al registre d'activitats municipal, activitat de taller mecànic, electricitat i carrosseria al carrer Estació 12 L'Ametlla de Mar mitjançant decret 179/2015 a nom de Santiago Avendaño Vendrell.

2) AVALUACIÓ TÈCNICA DE LA COMUNICACIÓ

El tècnic que subscriu el present informe, en base a llurs competències, a partir de la documentació inclosa en l'expedient, la documentació aportada per l'interessat i la normativa que n'és d'aplicació, procedeix a l'avaluació tècnica de la comunicació.

3) CONCLUSIONS

Atès l'exposat en aquest document, el tècnic que subscriu INFORMA:

No s'observa inconvenient per tal que es dugui a terme el canvi de titularitat sol·licitat.

Vist el que disposa a l'apartat 3 d'article 32 de la vigent Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística:

“(...) 3. La senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic han d'ésser redactats, almenys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial. (...)”.

Per tot això;

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres assistents:





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

PRIMER. Que l'Ajuntament es dona per assabentat del canvi de titularitat de l'activitat de taller mecànic situada al carrer Estació, 12.

SEGON.- Ordenar a l'interessat que tots els cartells d'informació general de l'activitat de caràcter fix, tota la senyalització i tots els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores estiguin redactats, almenys, en llengua catalana, en degut compliment de l'apartat 3 d'article 32 de la vigent Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

TERCER. Inscriure l'activitat en el Registre municipal.

QUART. Notificar a la persona interessada aquesta Resolució.

6.8.- Expedient 809/2026. DECLARACIÓ RESPONSABLE D'OBERTURA DE L'ACTIVITAT DE CENTRE D'ESTÈTICA AL CARRER ROSSELL 29-31
--

Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
------------------	---

Resolució:

Vista la documentació presentada per Jèssica Gaseni Comes en representació d'Esther Quirós Marcet per a la declaració responsable d'obertura de l'activitat de centre d'estètica al carrer Rossell 29-31.

Vist l'informe emès per l'enginyer municipal en data 17/04/2026, que diu:

1) AVALUACIÓ TÈCNICA DE LA DOCUMENTACIÓ I ANTECEDENTS

En la documentació de l'expedient, hi consta:

- *La Declaració Responsable signada*
- *Justificant de pagament de la taxa*
- *El Certificat Tècnic per la posada en funcionament d'activitat sotmesa a Declaració Responsable.*
- *Planell de distribució del local*

2.1) Consideracions

Es pot considerar que és d'aplicació en aquest cas l'art. 32.3 de la Llei de Política





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Lingüística:

"(...) En aquest sentit, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per als usuaris i consumidors dels establiments oberts al públic han d'ésser redactats, almenys, en català.

Cal tenir en compte, però, que aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial (art. 32.3 de la Llei de política lingüística).

Per tant, els rètols d'activitat (esports, agència de viatges, restaurant, papereria, etc.), les llistes de preus i de serveis, les senyalitzacions, les indicacions (entrada i sortida, serveis, plafons informatius per al client, etc.) i tota la resta de senyalització fixa han d'estar com a mínim en català.

L'obligatorietat no afecta el nom de l'establiment, ja que és una marca. Hi pot haver un rètol d'identificació amb una part genèrica i una altra d'específica. La llei només afecta la part genèrica del nom de l'establiment quan no està emparada per la legislació de la propietat industrial. (...)"

2) CONCLUSIONS

Atès l'exposat en aquest document, el tècnic que subscriu INFORMA:

- a) Que l'Ajuntament pot donar-se per assabentat de l'activitat*
- b) Es pot considerar que és d'aplicació en aquest cas l'art. 32.3 de la Llei de Política Lingüística.*

Vist el que disposa a l'apartat 3 d'article 32 de la vigent Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística:

"(...) 3. La senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic han d'ésser redactats, almenys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial. (...)"

Per tot això;

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres assistents:

PRIMER. Que l'Ajuntament es dona per assabentat de l'obertura de l'activitat de centre





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

d'estètica al carrer Rossell 29-31.

SEGON.- Ordenar a l'interessat que tots els cartells d'informació general de l'activitat de caràcter fix, tota la senyalització i tots els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores estiguin redactats, almenys, en llengua catalana, en degut compliment de l'apartat 3 d'article 32 de la vigent Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

TERCER. Inscriure l'activitat en el Registre municipal.

QUART. Notificar a la persona interessada aquest acord.

6.9.- Expedient 3207/2025. DECLARACIÓ RESPONSABLE INICI D'ACTIVITAT DE CLÍNICA PODOLÒGICA AL CARRER PAÏSOS CATALANS, 48-50

Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
------------------	---

Resolució:

Vista la documentació presentada Amelia Ortega Gómez en representació Laia Alió Fusté en data 15/05/2025 RE 2855 sobre la comunicació d'inici d'activitat de clínica podològica, al carrer Països Catalans, 48-50.

Vist l'informe emès per l'enginyer municipal en data 16/04/2026, que diu:

1) AVALUACIÓ TÈCNICA DE LA DOCUMENTACIÓ I ANTECEDENTS

En la documentació de l'expedient, hi consta:

- *La Declaració Responsable signada*
- *Justificant de pagament de la taxa*
- *El Certificat Tècnic per la posada en funcionament d'activitat sotmesa a Declaració Responsable.*
- *Projecte que inclou planells de distribució del local*
- *Justificant de pagament de la taxa*

1.1) Consideracions





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Es pot considerar que és d'aplicació en aquest cas l'art. 32.3 de la Llei de Política

Lingüística:

"(...) En aquest sentit, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per als usuaris i consumidors dels establiments oberts al públic han d'ésser redactats, almenys, en català.

Cal tenir en compte, però, que aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial (art. 32.3 de la Llei de política lingüística).

Per tant, els rètols d'activitat (esports, agència de viatges, restaurant, papereria, etc.), les llistes de preus i de serveis, les senyalitzacions, les indicacions (entrada i sortida, serveis, plafons informatius per al client, etc.) i tota la resta de senyalització fixa han d'estar com a mínim en català.

L'obligatorietat no afecta el nom de l'establiment, ja que és una marca. Hi pot haver un rètol d'identificació amb una part genèrica i una altra d'específica. La llei només afecta la part genèrica del nom de l'establiment quan no està emparada per la legislació de la propietat industrial. (...)"

2) CONCLUSIONS

Atès l'exposat en aquest document, el tècnic que subscriu INFORMA:

- a) Que l'Ajuntament pot donar-se per assabentat de l'activitat*
- b) Es pot considerar que és d'aplicació en aquest cas l'art. 32.3 de la Llei de Política Lingüística.*

Vist el que disposa a l'apartat 3 d'article 32 de la vigent Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística:

"(...) 3. La senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic han d'ésser redactats, almenys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial. (...)"





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Per tot això;

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres assistents:

PRIMER. Que l'Ajuntament es dona per assabentat de la comunicació d'inici d'activitat de clínica podològica al carrer Països Catalans, 48-50.

SEGON.- Ordenar a l'interessat que tots els cartells d'informació general de l'activitat de caràcter fix, tota la senyalització i tots els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores estiguin redactats, almenys, en llengua catalana, en degut compliment de l'apartat 3 d'article 32 de la vigent Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

TERCER. Inscriure l'activitat en el Registre municipal.

QUART. Notificar a la persona interessada aquest acord.

6.10.- Expedient 7365/2025. DECLARACIÓ RESPONSABLE OBERTURA DE L'ACTIVITAT DE CLÍNICA PODOLÒGICA I BIOMECÀNICA AL CARRER CALA JOANET, S/N LOCAL 1B

Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
------------------	---

Resolució:

Vista la documentació presentada per Antoni Cotes Vélez en representació de Tania Prime Méndez de data 01/12/2025, per a la declaració responsable d'obertura de l'activitat de clínica podologia i biomecànica, al carrer Cala Joanet, s/n local 1B.

Vist l'informe emès per l'enginyer municipal en data 15/04/2026, que diu:

1) AVALUACIÓ TÈCNICA DE LA DOCUMENTACIÓ I ANTECEDENTS

En la documentació de l'expedient, hi consta:

- Justificant de pagament de la taxa*
- El Certificat Tècnic per la posada en funcionament d'activitat sotmesa a Declaració Responsable.*





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Planell de distribució del local

2) CONCLUSIONS

Atès l'exposat en aquest document, el tècnic que subscriu **INFORMA**:

a) Que l'Ajuntament pot donar-se per assabentat de l'activitat

Vist el que disposa a l'apartat 3 d'article 32 de la vigent Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística:

"(...) 3. La senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic han d'ésser redactats, almenys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial. (...)".

Per tot això;

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres assistents:

PRIMER. Que l'Ajuntament es dona per assabentat de l'obertura de l'activitat de clínica podologia i biomecànica al carrer Cala Joanet s/n, local 1B

SEGON.- Ordenar a l'interessat que tots els cartells d'informació general de l'activitat de caràcter fix, tota la senyalització i tots els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores estiguin redactats, almenys, en llengua catalana, en degut compliment de l'apartat 3 d'article 32 de la vigent Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

TERCER. Inscriure l'activitat en el Registre municipal.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

QUART. Notificar a la persona interessada aquest acord.

7. SOL·LICITUDS, RECLAMACIONS, BAIXES I ALTRES	
7.1.- Expedient 2102/2026. ADQUISICIÓ DEL NÍNXL NÚM. 2319 (ALT) DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.	
Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Resolució:

Vist l'escrit presentat per Juana Elvira Bosch Ollé mitjançant el qual sol·licita el canvi de titularitat dels drets funeraris del nínxl núm. 2319 (alt) del Cementiri Municipal i s'expedeixi el títol a nom de Pedro Félix Sánchez Cuevas;

Vist l'informe jurídic de la secretària general de data 27/04/2026 que consta a l'expedient.

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres assistents:

PRIMER.- Accedir a la sol·licitud i a l'efecte reconèixer a favor de Pedro Félix Sánchez Cuevas, els drets funeraris del nínxl núm. 2319 (alt), del Cementiri Municipal, lliurant-se títol d'aquesta nova pertinença, previ el pagament dels drets devengats segons l'Ordenança i sense perjudici de tercers, tot això de conformitat amb l'article 50 del Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.

D R E T S

Adquisició del nínxl	991,00 €
Expedició del títol	7,00 €
TOTAL	998,00 €

SEGON.- Advertir a l'interessat que la durada de la concessió de la unitat d'enterrament se li atorga per un termini de (50) cinquanta anys, segons consta a l'article 21 de l'Ordenança General Municipal núm. 29 del Reglament Regulador del Cementiri Municipal de l'Ametlla





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

de Mar.

TERCER. Inscriure el títol que acredita la concessió d'ús funerari en el Llibre Registre del cementiri.

QUART. Donar trasllat del present acord a l'interessat i donar-ne compte al Servei de Recaptació als efectes de cobrament de les taxes dels drets corresponents.

7.2.- Expedient 1604/2026. ACCEPTAR LA SOL·LICITUD PER A L'AMPLIACIÓ DE L'HORARI DE LA ZONA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DELS DIES LABORALS.

Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
------------------	---

Resolució:

En data 25/03/2026 , Juan Marsal Subirats exposa que representa l'empresa PEIXOS GUZMAN CB i que degut als treballs de càrrega i descàrrega del peix que es realitza a la botiga situada al c/ Pau Casals, 38, hi ha una zona habilitada al davant del seu negoci al c/ Dr. Carracido per poder-ho fer de les 8h a les 21h. Atès que el seu horari de treball comença abans i en moltes ocasions es troben vehicles aparcats en aquesta zona ubicada al c/ Dr. Carracido, sol·licita l'ampliació de l'horari de la zona de càrrega i descàrrega de les 6h a les 21h.

Vist l'informe de la Policia Local referent a la sol·licitud del Sr. Juan Marsal Subirats obrant a l'expedient:

- Tenint present la peculiaritat del seu comerç on han de descarregar a la matinada, s'accepta la sol·licitud d'ampliació horària.
- No s'accepta la petició de l'ampliació als dies festius donada la confusió que pot generar als usuaris i que únicament pot afectar en dies puntuals.

LEGISLACIÓ APLICABLE

La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:

- Els articles 6 i 10, de l'Ordenança Municipal núm. 4 de circulació de vianants i de vehicles.
- Els articles 218 i 236 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
- Els articles 75 i següents del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Reglament de Béns de les Entitats Locals.

Per això, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Per tot l'exposat, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres:

PRIMER.- Autoritzar l'ampliació de l'horari de la zona de càrrega i descàrrega ubicada al c/ Dr. Carracido de les 6h a les 21h.

SEGON.- Denegar l'ampliació de l'horari de la zona de càrrega i descàrrega ubicada al c/ Dr. Carracido els dies festius tal i com s'indica a l'informe de la policia local.

TERCER.- Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar a la Policia Local i a la brigada d'obres i serveis per a la col·locació del senyal del nou horari.

7.3.- Expedient 2065/2026. AUTORITZAR L'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A LA COL·LOCACIÓ DE JARDINERES AL C/ PAU CASALS 25

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Resolució:

Vista la petició efectuada amb RE 1623 de data 11/04/2026, Ali Hassan sol·licita ocupació de via pública per a la col·locació de dos jardineres fixes durant tot l'any al davant la porta d'entrada del seu local comercial al carrer Pau Casals, 25, per evitar que els vehicles aparquin i dificultin l'entrada dels clients.

Vista l'ordenança general núm. 5 sobre policia de la via pública en la que regula l'ús comú i el privatiu de les avingudes, passeigs, carrers, places, camins, ponts, parcs, jardins, fonts i tots els altres béns municipals de caràcter públic del terme i en la que s'està treballant actualment per a la incorporació de testos a la via pública per a activitats atès l'existència d'un buit legal que reguli aquests supòsits.

LEGISLACIÓ APLICABLE





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:

- Els articles +6 i 10, de l'Ordenança Municipal núm. 4 de circulació de vianants i de vehicles.
- Els articles 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals.
- Els articles 218 o 236 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya.
- Els articles 75 i següents del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.

Per això, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Per tot l'exposat,

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres assistents:

PRIMER.- Autoritzar a Ali Hassan el permís provisional fins que s'incorpori a l'ordenança general núm. 5 de Policia de la via pública la col·locació de dos testos a la via pública prèvia sol·licitud dels comerços al carrer Pau Casals, 25, atès que aquesta autorització només serà valida per a les activitats. Significant-se que aquest permís podrà ser revocat en qualsevol moment, per raons d'oportunitat i/o legalitat.

SEGON.- La ubicació dels testos per als comerços es limitarà a la façana del corresponent comerç, així com la dels bars i restaurants serà per al límit d'ocupació de terrassa que tinguin concedit.

TERCER.- En cas de cessament temporal o definitiu de l'activitat, el sol·licitant haurà de retirar els testos de la via pública.

QUART.- Notificar aquest acord a l'interessat, a la Policia Local i al Dep. de Recaptació per als efectes oportuns.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

7.4.- Expedient 1515/2026. EMISSIÓ D'UN CERTIFICAT DE LEGALITAT URBANÍSTICA SOL·LICITAT PEL SR. FRANCESC PEIRET SERVENT EN RELACIÓ A LES CONSTRUCCIONS EXISTENTS A LA PARCEL·LA 25 DEL POLÍGON 24 DE LA PARTIDA SANTES CREUS DEL TERME MUNICIPAL

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Resolució:

Antecedents

a) En data 18/03/2026 (RE 1317) el Sr. Francesc Peiret Servent sol·licita un certificat de legalitat urbanística en relació a les construccions existents sobre la parcel·la 25 del polígon 24 de la Partida Santes Creus del terme municipal, amb referència cadastral 43013A024000250000HR.

b) En resposta a aquesta sol·licitud, l'arquitecta municipal ha emes un informe tècnic en data 27/04/2026 en el que succintament exposa el següent:

“(...) FETS

En data 18 de març de 2026, l'interessat sol·licita certificat de legalitat de les construccions existents sobre la parcel·la 25, del polígon 24, la taxa consta pagada.

Sobre aquesta parcel·la consten enderrocades diferents construccions amb la llicència de l'exp. 1911/2021, atorgada per la Junta de Govern Local el 11 de juny de 2011, per complir la sentència judicial 216/2018 dimanant del Recurs Ordinari 63/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona que declarava nul·les de ple dret dues llicències atorgades per l'Ajuntament, exp. 289/2006, de data 28 de setembre de 2006 i exp. 272/2007 de data 22 de novembre de 2007 per ampliar un magatzem agrícola i canviar-li teulada, la primera, i per legalitzar una bassa de rec, la segona. Al respecte hi ha informe de l'arquitecta municipal, de 7 de desembre de 2021, favorable al tancament i arxiu de l'expedient de restauració de la legalitat urbanística, per haver-se enderrocats les construccions objecte de sentència.

- Construcció abans de la llicència 289/2006:

(A l'informe tècnic hi ha 6 croquis)

-Construcció ampliada amb projecte i llicència 289/2006

(A l'informe tècnic hi ha 2 croquis)

-Construcció llicència exp. 272/2007

(A l'informe tècnic hi ha 2 croquis)





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Fotografies de les construccions després de l'enderroc per complir la Sentència judicial (visita inspecció 2/12/2021)

(A l'informe tècnic hi ha 3 fotografies)

Cadastre actualment recull les construccions següents:

(A l'informe tècnic hi ha informació cadastral)

FONAMENTS DE DRET

A la parcel·la li són d'aplicació els planejaments següents:

- El Pla territorial parcial de les Terres de l'Ebre (PTPTE), aprovat definitivament pel Govern el 27 de juliol de 2010 (DOCG 9/08/2010) que inclou la parcel·la dins el sòl no urbanitzable de protecció preventiva.
- El Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre el 6 de novembre de 2008, amb Text refós de 25 de maig de 2017 (DOCG 18/08/2017) que la classifica de sòl no urbanitzable i la qualifica de zona agrícola de valor, clau 21.

Per tant, el sòl de referència ve classificat de sòl no urbanitzable altre que el de l'art. 32a del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLU), o sigui, que és un sòl no urbanitzable sense règim especial de protecció.

El TRLU preveu:

- D'acord als art. 213 a 215, que les infraccions urbanístiques es tipifiquen de molt greus, greus i lleus.
- D'acord a l'art. 227, que les infraccions prescriuen al cap de 6, 4 i 2 anys, respectivament, les molt greus, greus i lleus.
- D'acord a l'art. 207, que l'acció de restauració i l'ordre dictada prescriuen al cap de 6 anys.

De les construccions n'hi ha una de preexistent a l'any 1956, o sigui, implantada legalment i que s'assenyala en blau:

(A l'informe tècnic hi ha 4 ortofotos de la parcel·la de referència de diferents anys)

En vermell s'assenyalen les que van ser objecte del procediment judicial i l'enderroc de 2021.

Finalment, les assenyalades en marró, son construccions van aparèixer de manera simultània a les obres de les llicències atorgades el 2006 i 2007 posteriorment declarades nul·les, com ara un cos de planta baixa adossat, una pèrgola, unes petites construccions properes d'ús





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

desconegut i una ampla pavimentació exterior, però que, com no van formar part del procediment judicial no se'ls ha ordenat l'enderroc i actualment, d'acord als articles esmentats 214 i 227 del TRLU son infraccions que per la seva antiguitat han prescrit i sobre les que no hi cap l'acció de l'administració per ordenar la seva legalització ni enderroc.

Segons art. 108 del TRLU, els edificis implantats il·legalment sobre el sòl no urbanitzable son edificis fora d'ordenació sobre els resten limitades les obres possibles i els canvis d'ús.

CONCLUSIONS

Informo sobre la legalitat urbanística de les construccions existents a la parcel·la 25, del polígon 24:

- La assenyalada en blau sobre el gràfic següent és una construcció legalment implantada per ser anterior al 1956.
- La resta de construccions existents son edificis fora d'ordenació per haver-se implantat il·legalment sobre sòl no urbanitzable i haver prescrit, per la seva antiguitat, l'acció de l'administració per ordenar a la seva legalització. Les obres i usos que s'hi poden admetre queden restringits en aplicació de l'art. 108 del TRLU.

(A l'informe tècnic hi ha una ortofoto)

L'Ametlla de Mar

L'arquitecta municipal (...)"

c) Des del punt de vista jurídic, el TAG adjunt a Secretaria ha emès un informe jurídic en data 29/04/2026 que conclou el següent:

"(...) Vist el contingut de l'informe tècnic de l'arquitecta municipal en el que identifica que en la parcel·la existeixen varies construccions, de les quals: una construcció pot considerar-se implantada legalment atès que la seva construcció és anterior a l'any 1956, mentre que la resta de construccions existents a la parcel·la estarien fora d'ordenació i sotmeses al que es disposa a l'article 108 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme atès que per la seva antiguitat qualsevol infracció urbanística ja hauria prescrit en aplicació del que es disposa a l'article 207 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya:

Article 207 Prescripció de l'acció de restauració i de l'ordre de restauració

1. L'acció de restauració de la realitat física alterada i de l'ordre jurídic vulnerat prescriu al cap de sis anys d'haver-se produït la vulneració de la legalitat urbanística o, si s'escau, del finiment de les actuacions il·lícites o el cessament de l'activitat il·lícita. Si aquestes





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

actuacions tenen l'empara d'un títol administratiu il·lícit, l'acció de restauració prescriu al cap de sis anys d'haver-se produït la declaració de nul·litat o anul·labilitat pertinent, sia en via administrativa o sia per sentència judicial ferma. (...)”.

Vista la conformitat de la titular de la secretaria general d'aquest ajuntament amb el contingut de l'informe jurídic obrant en aquest expedient, en compliment del que disposa l'art. 3.4 del Reial Decret 128/2018 de 16 de març pel qual regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

Fonaments de Dret

1. Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, de pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme (en endavant TRLUC) i les seves modificacions posteriors
2. Decret 305/2006 de 18 de juliol (en endavant RLUC).
3. PDUSC
4. El POUM de l'Ametlla de Mar.
5. Decret de l'Alcaldia 236/2021 de data 17/03/2021.

Acord

Per tot l'exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat dels membres assistents

ACORDA:

PRIMER.- Emetre un certificat de legalitat urbanística en relació a les construccions existents a la parcel·la 25 del polígon 24 de la Partida Santes Creus del terme municipal, amb referència cadastral 43013A024000250000HR, en relació a la qual, en base al contingut de l'informe tècnic emès per l'arquitecta municipal en data 27/04/2026 i a l'informe jurídic del TAG adjunt a Secretaria de data 29/04/2026, es conclou el següent:

- La construcció existent a la parcel·la edificada abans de l'any 1956 es considera legalment implantada en base a la normativa urbanística.
- La resta de construccions existents a la parcel·la són construccions fora d'ordenació per haver-se implantat il·legalment sobre sòl no urbanitzable i haver prescrit qualsevol infracció atès que totes elles tenen més dels (6) sis anys de prescripció de les infraccions urbanístiques que es preveu a l'article 207 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, i les obres i usos que s'hi poden admetre sobre elles són els que es preveuen a l'art. 108 del Text Refós de





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

la Llei d'Urbanisme de Catalunya.

SEGON.- Donar trasllat al sol·licitant d'una còpia de l'informe tècnic emes per l'arquitecta municipal de data 27/04/2026 atès que en ell hi apareixen representacions gràfiques i fotografies.

TERCER.- Notificar el present acord al sol·licitant juntament amb una còpia de l'informe tècnic de l'arquitecta municipal esmentat en l'anterior punt.

8.- PROPOSTA DE DESPESES	
8.1.- Expedient 2135/2026. CONTRACTE MENOR PER ASSESSORAMENT JURÍDIC	
Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Resolució:

Atès que s'ha comprovat que en l'expedient figuren els diferents informes de cada unitat gestora, pel que fa a l'informe preceptiu ressenyat a l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

La Junta de Govern Local estudia la proposta de despeses presentades, prèvia reserva de crèdit emesa per la intervenció municipal que acredita l'existència de consignació pressupostària:

- Acceptar la proposta *Oriol Auqué Pitarch, per al contracte de servei d'assessorament jurídic en les matèries de funció pública, gestió del personal al servei de la Corporació u dels seus Organismes dependents, Hisenda Pública i Contractació Patrimoni*

Inclou:

Assessorament Jurídic personal presencial a les dependències municipals a requeriment municipal en un mínim de dos dies a la setmana.

Evacuació personal de consultes i informes via telemàtica o telefònica a requeriment





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

municipal.

Assessorament jurídic en relació a assumptes envers els quals existeixi una indicació concreta i una alta probabilitat que l'assumpte sobre el qual s'assessora serà objecte de procediment judicial

per un import de 14.500,00 € (IVA no inclòs). Aquesta despesa anirà a la partida pressupostària 920.22604 del pressupost municipal. (EXP. 2135/2026).

La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents, **ACORDA:**

PRIMER. Aprovar la proposta de despesa relacionada com contracte menor d'acord amb el que disposa l'article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

SEGON. Adjudicar el contracte de referència al Sr. Oriol Auqué Pitarch

TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció municipal, a fi de que procedeixi a realitzar el document comptable ADO, i l'adjudicatari.

L'alcalde aixeca la sessió de la qual com a secretària general estenc aquesta acta i certifico.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

ANNEX I

CONVENI D'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE A L'AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DE MAR PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE CURA PUNTUAL PER A NENES, NENS I ADOLESCENTS DELS 0 ALS 16 ANYS.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

REUNITS

D'una part, el Sr. Antoni Gilabert Rodríguez president del Consell Comarcal del Baix Ebre, en ús de les competències que li corresponen d'acord amb l'article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya.

D'altra banda, el Sr. Jordi Gaseni Blanch, alcalde-president de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, en ús de les seves competències i d'acord amb el que preveu l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal I de règim local de Catalunya

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a aquest acte i
EXPOSEN

Primer. El Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya té, entre d'altres, la funció de dissenyar polítiques públiques que democratitzin la provisió i la recepció de les cures, vetllar perquè el temps vital es faci compatible i generar un estratègia de cura que permeti reduir les desigualtats que es donen en la qualitat, la gestió de la cura i dels usos del temps, segons el que preveuen els epígrafs j) i k) de l'apartat 2 de l'article 1 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. En el marc d'aquestes competències, el Departament vol potenciar el sistema català de serveis de cura, tot fomentant serveis, projectes i ocupació en aquest àmbit per tal d'entendre la cura com un dret universal, però també vol remarcar la necessitat de repartir-la, tot contribuint així a una organització social dels temps més igualitària des d'un punt de vista de gènere i interseccional.

El Departament d'Igualtat i Feminisme és també el departament responsable de fer efectives les obligacions del Govern de la Generalitat de Catalunya en relació amb l'article 47 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, que estableix l'obligació de les administracions públiques de desenvolupar polítiques de suport a les famílies que creïn i incrementin les prestacions i els serveis de proximitat necessaris per afavorir l'exercici de les responsabilitats familiars.

D'aquesta manera, es reconeix la importància social de la cura a nenes, nens i adolescents, que s'ha de prestar, entre d'altres, a través de serveis de proximitat i qualitat. També es té en compte que les famílies necessiten temps, especialment les dones, amb l'objectiu de garantir que puguin dur a terme el conjunt d'activitats imprescindibles per a la vida quotidiana, inclosa la plena participació en el mercat de treball. Aquest fet justifica la importància que les administracions locals i la Generalitat es coordinin i col·laborin entre si per tal de garantir aquests drets i la satisfacció d'aquestes necessitats.

Segon. El Pla corresponsables, iniciat l'any 2021, és una política pública impulsada per la Secretaria d'Estat d'Igualtat i per la Violència de Gènere, del Ministeri d'Igualtat, destinada a iniciar el camí que garanteixi la cura com a dret a Espanya a través del desplegament de serveis de cura a la infància, ja sigui en equipaments públics o a domicili, mitjançant prestacions orientades a facilitar la conciliació de les famílies amb filles i fills menors de 16 anys.

D'acord amb l'àmbit competencial atribuït al Departament d'Igualtat i Feminismes pel Decret 21/2021, de 25 de maig, aquest Departament és, dins de l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, el responsable de la gestió i desplegament del Pla corresponsables a Catalunya.

L'execució dels serveis de cura per a nenes i nens dels 0 als 16 anys ha de realitzar-se prioritàriament per part dels ens locals, segons l'article 66.3 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Catalunya i sobre la base del principi de subsidiarietat que regeix en el sistema català de serveis socials, establert per la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. En l'article 6 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, s'especifiquen les funcions dels ens locals de Catalunya en matèria de polítiques d'igualtat de gènere, entre les quals figura fomentar l'autonomia personal i econòmica de les dones i impulsar l'ocupació femenina.

La Generalitat reconeix la seva corresponsabilitat en l'atenció a les persones i en les polítiques de cures i d'usos del temps, en virtut de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, la qual estableix l'obligació de la Generalitat de Catalunya de complementar la suficiència financera dels ens locals amb relació a les funcions que aquesta Llei els atribueix, mitjançant la transferència dels recursos necessaris per a l'execució d'aquests serveis de cures.

En compliment d'aquest mandat, la Generalitat ha de destinar als ens locals l'aportació que, en virtut del Pla Corresponsables ha rebut i ho farà mitjançant el mateix instrument utilitzat per l'Estat en relació amb les comunitats autònomes, les transferències corrents, previstes als articles 87 i 88 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Tercer. El Consell Comarcal del Baix Ebre, ha rebut mitjançant la Resolució IFE/4656/2025, d'11 de desembre i la Resolució IFE/4769/2025, de 12 de desembre, la transferència destinada a finançar la prestació del servei de cura puntual per a nenes, nens i adolescents dels 0 als 16 anys. La transferència s'efectua als ajuntaments de més de 20.000 habitants i als consells comarcals, els quals tindran l'obligació de repartir els fons entre els ajuntaments de menys de 20.000 habitants del seu territori.

Quart. L'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix que podran concedir-se de forma directa, també conegudes com a "subvencions nominatives" aquelles subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari.

Tenint en compte que l'execució dels serveis de cura per a nenes i nens dels 0 als 16 anys ha de realitzar-se prioritàriament per part dels ens local és obvi l'interès social d'aquesta actuació per facilitar la conciliació de les famílies amb filles i fills menors de 16 anys i la implicació directa els ajuntaments en aquesta.

Així doncs, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2.c) de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i amb l'anteriorment exposat, les parts acorden subscriure el present Conveni

PACTES

Primer. Objecte

L'objecte d'aquest conveni és l'atorgament d'una subvenció directa a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar per impulsar la prestació de serveis de cura puntual per a nenes, nens i adolescents dels 0 als 16 anys atès l'interès social d'aquesta actuació per facilitar la conciliació de les famílies amb filles i fills menors de 16 anys i la implicació directa els ajuntaments en aquesta.

Segon. Compromisos del Consell Comarcal del Baix Ebre

El Consell Comarcal del Baix Ebre es compromet a:

- Destinar íntegrament les aportacions econòmiques establertes a Resolució IFE/4656/2025, d'11 de desembre i la Resolució IFE/4769/2025, de 12 de desembre, a finançar la prestació del servei de cura puntual per a nenes, nens i adolescents dels 0 als 16 anys.
- Fer una transferència de 15.720,68 euros a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar pel servei de cura puntual per a nenes, nens i adolescents dels 0 als 16 anys.
- Informar a l'Ajuntament dels criteris utilitzats per determinar l'aportació econòmica de





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

tots els municipis de la comarca on presta els serveis i programes objecte d'aquest conveni.

d) Donar suport a l'Ajuntament sobre la implementació del servei al seu municipi.

Tercer. Compromisos de l'Ajuntament

L'Ajuntament es compromet a:

a) Prestar el pel servei de cura puntual per a nenes, nens i adolescents dels 0 als 16 anys, fora del període escolar, al seu municipi d'acord amb les següents condicions d'execució:

1. Actuacions subvencionables:

Els serveis de cura s'orienten a nenes, nens i adolescents dels 0 als 16 anys que fan activitats de lleure fora del període escolar. Tenen aquesta condició les ludoteques, els casals de períodes de vacances, els serveis de cura puntual en equipaments (fixos o itinerants) o a domicili, els espais d'acollida a les escoles, les colònies i els campaments, o altres serveis anàlegs de lleure fora de l'horari escolar (o fora de l'etapa d'escolarització obligatòria), excloses les activitats educatives extraescolars.

També s'inclou la contractació de personal, d'acord amb el que preveu la línia d'actuació 5.3.1, de la resolució IFE/4656/2025.

2. Característiques de la prestació del servei:

- Els serveis poden prestar-se de forma directa per part dels ens locals o a través de la contractació. Els contractes adjudicats en aplicació dels fons rebuts s'han de subjectar a les prescripcions establertes a la normativa de contractació del sector públic, incorporant-hi clàusules socials que promoguin la igualtat efectiva entre dones i homes.

- No poden ser serveis propis de l'ensenyament formal.

- No poden ser serveis d'intervenció socioeducativa per a infants en risc.

- S'han d'habilitar els espais necessaris per la prestació dels serveis, fent-se càrrec de les despeses pròpies del manteniment d'aquestes. Els espais han de tenir un accés fàcil i, sempre que sigui possible, una bona comunicació amb transport públic. També han de complir totes les mesures d'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda, així com les mesures de seguretat, d'acord amb la normativa vigent.

- Els serveis els han de prestar professionals amb alguna de les qualificacions següents: tècnic/a superior en educació infantil i primària; tècnic/a superior en animació sociocultural i turística; tècnic/a superior en ensenyament i animació socioesportiva; tècnic/a superior en integració social; monitor/a d'educació en el lleure; auxiliar en educació infantil; d'altres titulacions anàlogues.

- Els serveis han d'establir criteris de renda en els preus d'accés per a les persones usuàries, tendents a afavorir la gratuïtat i la universalitat de les actuacions. A més, els ingressos obtinguts per les quotes que es puguin establir perquè les famílies amb més ingressos econòmics accedeixin als serveis han de revertir en els mateixos serveis.

- En els processos amb càrrec als fons rebuts s'han de considerar com a criteris de valoració el nivell de renda i les càrregues familiars de les persones que sol·licitin participar-hi.

- L'accés dels serveis ha de prioritzar els col·lectius següents: les famílies amb altres càrregues relacionades amb les cures, les famílies monoparentals masculines i monoparentals femenines, les mares o tutores víctimes de violències masclistes, ocupades de forma autònoma, migrants, amb discapacitat o risc d'exclusió social; i tots aquells previstos a la resolució IFE/4656/2025.

- S'ha d'identificar tota la documentació necessària per a la realització dels serveis, la senyalització dels serveis i totes les actuacions de difusió i informació relacionades amb la imatge gràfica del Pla corresponents i els logotips institucionals del Ministeri





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

d'Igualtat i de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i per a l'Erradicació de la Violència contra les Dones, així com el logotip de la Generalitat de Catalunya.

3. Període d'execució de les actuacions.

Els serveis es podran executar de l'1 de gener a 31 de desembre de 2026.

4. Despeses incloses i excloses del finançament

Les despeses elegibles corresponen als capítols 2 i 4. Es pot finançar la realització de despeses del capítol 1 quan aquestes corresponguin a l'execució derivada d'un programa de caràcter temporal establert d'acord amb el que disposa l'article 10.1.c) del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

Queda exclòs d'aquesta el finançament de despeses que per la seva naturalesa econòmica s'enquadren en els capítols 6, 8 o 9 del pressupost, així com dels capítols 3 i 5.

També resta exclòs:

-àpats de nenes, nens i adolescents que utilitzen els serveis.

-les despeses realitzades que es materialitzin en prestacions econòmiques directes a persones i/o famílies o desgravacions fiscals.

- les despeses relatives a la dotació de personal dels centres d'educació infantil, segons assenyala la llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

b) Facilitar la informació que li sigui requerida, en els terminis establerts, pels òrgans de govern del Consell Comarcal del Baix Ebre i cooperar i col·laborar amb les tasques necessàries per facilitar la gestió dels programes i actuacions del consell comarcal.

c) Justificar, a efectes de liquidació econòmica, el 100% de l'import atorgat amb data màxima 31/1/2027.

Aquesta justificació comportarà la següent documentació:

- Memòria d'actuacions i annexos (segons model normalitzat)

- Còpia de les factures i de nòmines i documents de cotització a la seguretat social del personal assignat al projecte.

- Certificat signat de la Intervenció municipal acreditativa de les despeses.

d) Assumir totes aquelles despeses que se'n deriven de possibles revocacions de la subvenció i que no siguin imputables a la pròpia gestió del Consell Comarcal del Baix Ebre. Quart. Finançament.

El Consell Comarcal del Baix Ebre destinarà íntegrament les aportacions econòmiques establertes a la Resolució IFE/4656/2025, d'11 de desembre i la Resolució IFE/4769/2025, de 12 de desembre.

L'Ajuntament assumeix la responsabilitat de justificar tota la despesa executada independentment del finançament rebut, essent l'únic responsable de les gestions que se'n desprenguin. En aquest cas, el Consell Comarcal del Baix Ebre actua com a plataforma administrativa entre el propi ens local i el Departament d'Igualtat i Feminisme. inquè. Comissió de seguiment

Per tal de fer el seguiment i la valoració del present conveni, es crearà una Comissió de seguiment presidida pel president del Consell Comarcal, o la persona en qui aquest delegui, i amb un representant de l'Ajuntament, sens perjudici, que hi pugui assistir la persona responsable de la Coordinació territorial d'Igualtat i Feminisme.

Aquesta comissió es reunirà, com a mínim, un cop l'any, i tindrà les funcions següents:

a) Acordar les variacions que es puguin donar dels serveis i els seus imports, durant la implantació del programa.

b) Tractar les diferents situacions que afectin els serveis inclosos en el contracte programa.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

c) Altres funcions derivades de la relació interadministrativa de les parts.

Sisè. Publicitat

Cal identificar tota la documentació necessària per a la realització dels serveis, la senyalització dels serveis i totes les actuacions de difusió i informació relacionades amb la imatge gràfica del Pla corresponents i els logotips institucionals del Ministeri d'Igualtat i de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i per a l'Erradicació de la Violència contra les Dones, així com el logotip de la Generalitat de Catalunya.

Setè. Causes de revocació

Són causes de revocació del Conveni:

a) L'incompliment d'alguna de les obligacions derivades d'aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries, prèvia denúncia de l'altra part.

b) El comú acord de les parts signatàries.

c) L'incompliment de les disposicions legals aplicables o la impossibilitat sobrevinguda.

Vuitè. Modificació i resolució del Conveni

1. Les parts es comprometen a comunicar a l'altra part qualsevol alteració que de manera substancial pugui modificar les actuacions objecte d'aquest conveni.

2. Són causes de resolució del Conveni :

a) La finalització del termini de vigència.

b) El mutu acord de les parts.

c) La inobservança de la normativa vigent.

d) La denúncia d'alguna de les parts amb un preavís de dos mesos.

e) Qualsevol altre prevista a la normativa vigent.

Novè. Vigència

El període vigència del present conveni serà el comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2026. No obstant això, quedarà ampliat fins al pagament de les quantitats atorgades.

En tot cas, aquest conveni està subjecte a possibles modificacions esdevingudes per la naturalesa dels requisits establerts pel propi departament o pel propi ens local.

Desè.

Les parts intentaran resoldre de mutu acord les divergències que pugui sorgir sobre la interpretació, la modificació, l'aplicació, l'execució i/o l'extinció d'aquest Conveni, i si això no fos possible es sotmetran a la Jurisdicció contenciosa administrativa.

I perquè consti signen aquest document, a la data de la darrera signatura electrònica

ANNEX II

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE D'OBRES D'ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LA CALA PER A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

1. OBJECTE
2. NECESSITATS ADMINISTRATIVES I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
3. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC
4. PROCEDIMENT I FORMA DE CONTRACTACIÓ
5. PERFIL DEL CONTRACTANT
6. DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE
7. TERMINI D'EXECUCIÓ





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

8. CONDICIONS DELS LICITADORS
9. SOLVÈNCIA
10. REGISTRE DE LICITADORS
11. GARANTIES
12. ADMISSIÓ DE VARIANTS
13. VISITA OBLIGATÒRIA A LES INSTAL·LACIONS
14. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS I PROPOSICIONS
15. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
16. NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES
17. MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA D'OFERTES
18. OFERTES ANORMALMENT BAIXES
19. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
20. DESPESES I IMPOSTOS
21. DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE I DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT
22. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
23. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
24. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ
25. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ
26. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE
27. EXECUCIÓ I SUPERVISIÓ
28. RESOLUCIÓ D'INCIDÈNCIES
29. INCOMPLIMENT DE TERMINIS I IMPOSICIÓ DE PENALITATS
30. INCOMPLIMENT PARCIAL O COMPLIMENT DEFECTUÓS DEL CONTRACTE I IMPOSICIÓ DE PENALITATS
31. INDEMNITZACIÓ A TERCERS
32. PAGAMENT
33. REVISIÓ DE PREUS
34. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
35. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
36. INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DELS LICITADORS
37. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
38. SUCCESSIÓ I CESSIÓ DEL CONTRACTE
39. SUBCONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE
40. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
41. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
42. RÈGIM DE RECURSOS
43. TRIBUNALS COMPETENTS

ANNEX 1: DECLARACIÓ RESPONSABLE

ANNEX 2: CRONOGRAMA CONTRACTUAL

ANNEX 3: MODEL D'OFERTA ECONÒMICA I PROPOSICIÓ DE MILLORES

ANNEX 4: DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ALTERACIÓ DE LES DADES ANOTADES EN EL REGISTRE DE LICITADORS

ANNEX 5: CERTIFICAT D'ASSISTÈNCIA A LA VISITA D'INSTAL·LACIONS





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

1. OBJECTE

Constitueix l'objecte del contracte l'execució de les obres definides en el Projecte Executiu d'Adequació de les Instal·lacions del Complex Esportiu Municipal La Cala per a la millora de l'eficiència energètica, aprovat per l'Ajuntament de L'Ametlla de Mar.

Les actuacions tenen com a finalitat:

- a) Millora energètica de la instal·lació tèrmica.
- b) Millora energètica de la instal·lació elèctrica i enllumenat.
- c) Ampliació i optimització de la instal·lació fotovoltaica.
- d) Millora energètica i sostenible del sistema d'aigua i depuració.
- e) Millora energètica mitjançant l'ampliació del sistema de control energètic.
- f) Execució de les millores opcionals previstes.

L'expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) és:

45331000-6 Treballs d'instal·lació de calefacció, ventilació i aire condicionat

**CPV identificada al projecte adjunt redactat per ESITEC.*

Indivisibilitat en lots: l'objecte del present contracte no és susceptible d'utilització o aprofitament separat, i constitueix una única unitat funcional, per tant, no és susceptible de divisió en lots.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

2. NECESSITATS ADMINISTRATIVES I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el present contracte són les que consten en el Projecte executiu d'adequació de les instal·lacions del Complex Esportiu Municipal La Cala aprovat per l'Ajuntament de L'Ametlla de Mar.

3. NATURALES A I RÈGIM JURÍDIC

El contracte que regula aquest Plec és un contracte administratiu mixt (obra i subministrament) amb predomini d'obra tipificat a l'art. 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Aquest contracte es regeix per:

- Plec de clàusules administratives particulars (PCAP), que inclou el Projecte executiu d'adequació de les instal·lacions del Complex Esportiu Municipal La Cala, aprovat per l'Ajuntament de L'Ametlla de Mar.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP)
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del sector públic (en endavant RD 817/2009).
- Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no s'oposi, contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d'ara endavant, RGLCAP).
- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.

En tot allò no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes de dret administratiu i, en darrer terme, les de dret privat.

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin d'aplicació en l'execució de la cosa pactada, no eximeix l'empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les.

4. PROCEDIMENT I FORMA DE CONTRACTACIÓ

L'expedient d'aquesta contractació és objecte de tramitació ordinària i l'adjudicació és farà mitjançant procediment obert, en aplicació dels articles 156 i ss. de la LCSP, de conformitat amb els requisits que s'hi estableixen.

Qualificació jurídica del contracte





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Tot i que determinades partides de subministrament representen un percentatge significatiu del pressupost, aquestes no constitueixen una finalitat autònoma sinó que formen part inseparable d'una actuació constructiva unitària de reforma i adequació d'instal·lacions fixes integrades en un immoble municipal, motiu pel qual la prestació principal té naturalesa d'obra.

D'acord amb el que disposen els articles 13, 18 i 232 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el present contracte es qualifica com a contracte mixt en el que predomina l'obra, atès que el seu objecte principal consisteix en l'execució d'una actuació de reforma i adequació integral de les instal·lacions tècniques del Complex Esportiu Municipal La Cala, que comporta la modificació i renovació d'elements fixos integrats en un immoble de titularitat municipal.

Les prestacions relatives al subministrament d'equips, maquinària i sistemes tècnics, així com les actuacions accessòries de posada en marxa, ajust i verificació, tenen caràcter instrumental i complementari respecte de l'objecte principal, i queden integrades funcionalment en una actuació constructiva unitària que requereix projecte executiu, amidaments, pressupost desglossat per unitats d'obra, estudi de seguretat i salut i direcció facultativa.

En aplicació del criteri de la prestació principal establert a l'article 18 de la LCSP, i atès que la finalitat essencial del contracte és la transformació física i tècnica de les instal·lacions existents mitjançant treballs de reforma i rehabilitació, el contracte no pot qualificar-se com a contracte de subministrament ni de serveis, sinó com a contracte d'obra.

El present contracte té naturalesa de contracte mixt en el que predomina l'obra, d'acord amb l'article 18 de la LCSP.

El Valor Estimat del Contracte ascendeix a 322.703,25 €, IVA exclòs.

La contractació es tramitarà mitjançant procediment obert, de conformitat amb els articles 156 i següents de la LCSP.

L'anunci de licitació es publicarà:

- Al Perfil del Contractant de l'Ajuntament
- A la Plataforma de Contractació del Sector Públic

5. PERFIL DEL CONTRACTANT

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació, i sens perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, tota la informació relativa al present contracte es difondrà per mitjà del Perfil de Contractant al qual es podrà accedir per la pàgina web següent:

[Perfil del contractant de l'Ajuntament de L'Ametlla de Mar](#)

6. DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

6.1. PRESSUPOST DE LES OBRES SEGONS PROJECTE

L'import del projecte tècnic ascendeix a 322.703,25 euros més 67.767,68 € euros d'IVA, fent un total de 390.470,93 euros.

Instal·lació tèrmica		43.801,63 €
Instal·lacions elèctriques		186.320,14 €
Instal·lació d'aigua		15.421,43 €
Sistema de control		16.716,00 €
Gestió de residus		5.980,00 €
Seguretat i salut		2.940,00 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL		271.179,20 €
Despeses Generals	13%	35.253,30 €
Benefici Industrial	6%	16.270,75 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		322.703,25 €
IVA	21%	67.767,68 €
TOTAL PRESSUPOST		390.470,93 €

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a **tres-cents noranta mil quatre-cents setanta euros amb noranta-tres cèntims**.

6.2. DISPONIBILITAT PRESSUPOSTÀRIA

Per a l'exercici 2026, l'Ajuntament de l'Ametlla es compromet a consignar pressupostàriament crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses que origini el contracte.

La partida pressupostària correspon a 15063300 "d'Accions de millora de l'eficiència energètica de dependències municipals".

7. TERMINI D'EXECUCIÓ

El termini d'execució del contracte serà de 7 mesos naturals des de la data de signatura de l'acta d'inici i de recepció per ambdues parts.

El termini d'execució màxim restarà condicionat al compliment contractual de terminis parcials màxims estimats adaptats a les necessitats dels serveis, atenent el següent cronograma condicionat a l'acta d'inici estimada que esdevindrà de compliment contractual:





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Capítol	Actuació	MAIG 2026	JUNY 2026	JULIOL 2026	AGOST 2026	SETEMBRE 2026	OCTUBRE 2026	NOVEMBRE 2026
Renovació instal·lació tèrmica	Deshumectadora, bomba de calor, climatització							
Millora instal·lació elèctrica i enllumenat	Substitució de torres i focus del camp de futbol:							
	Substitució de focus de l'interior del recinte de piscines:							
Ampliació fotovoltaica	Ampliació/optimització instal·lació fotovoltaica:							
Millora del sistema d'aigua i depuració	Milliores instal·lació d'aigua i depuració:							
Ampliació sistema de control energètic	Implantació sistema de control energètic:							
Milliores (si escau)	Millora 1 (si escau): Sistema de desinfecció de l'aigua de les piscines per llum ultraviolada (UV):							
	Millora 2 (si escau): Enllumenat pistes de tennis:							

Els licitadors podran reduir aquest termini en la seva proposta tècnica.

El contractista haurà d'adaptar la planificació de les obres al funcionament de la instal·lació esportiva.

8. CONDICIONS DELS LICITADORS

Estan facultades per subscriure aquest contracte, d'acord amb el que preveu l'article 65 de la LCSP, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres:

- que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar
- que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides a l'article 71 de la LCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 85 de la LCSP
- que acreditin la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, i
- que gaudeixin de l'habilitació empresarial o professional que, si s'escau, sigui exigible per dur a terme l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte del contracte

Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries dels contractes, les prestacions dels quals, estiguin compreses dins les finalitats, l'objecte o l'àmbit d'activitat que, d'acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i s'acrediti degudament.

Els requisits de capacitat, solvència i d'absència de prohibicions de contractar s'han de complir en el moment de presentació d'ofertes i s'han de mantenir fins el moment de l'adjudicació i formalització del contracte.

També poden participar en aquesta licitació les unions d'empreses que es constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-se en escriptura pública fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte. En aquest cas, els empresaris que vulguin concórrer integrats en una unió temporal han d'indicar els noms i les circumstàncies dels qui la constitueixin i la participació de cada un, així com que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en una unió temporal en cas que resultin adjudicataris del contracte.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.

9. SOLVÈNCIA

D'acord amb allò establert a l'art. 86 de la LCSP les empreses acreditaran la seva solvència mitjançant la presentació dels mitjans que es detallen a continuació.

En les unions temporals d'empreses, totes les empreses que en formen part han d'acreditar la seva solvència i per tal de determinar-la s'acumularà l'acreditada per cadascuna de les seves integrants.

9.1. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA

- a. No s'exigeix als licitadors acreditar la seva capacitat econòmica i financera mitjançant mitjans tradicionals (com a volum de negocis o comptes anuals).
- b. Assegurança. Justificant de l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per un import igual o superior a 600.000,00 euros.

9.2. SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL

S'acreditarà mitjançant la presentació d'algun dels següents documents:

- a. Obres executades en els darrers 5 anys d'instal·lacions energètiques, elèctriques, sistemes tèrmics o fotovoltàics, o de millora d'eficiència energètica en edificis públics o equipaments esportius per valor menor o igual al 50% del pressupost (161.351,62 €).
- b. Certificats de Bona execució d'obres similars:
 - Obres d'eficiència energètica
 - Instal·lacions tèrmiques, elèctriques o de control energètic
- c. Descripció de les instal·lacions tècniques i de les mesures adoptades per garantir la qualitat del material subministrat i dels mitjans d'estudi i investigació de l'empresa.
- d. Els licitadors hauran d'incloure, si és possible, en la Declaració Responsable tota aquella informació indicada. En cas que no sigui possible per tractar-se de certificats o bé de l'apartat número 2, es podran aportar a part en el sobre número 1.

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA I CPV

No exigència de classificació

D'acord amb el que estableix l'article 77.1.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la classificació dels empresaris com a contractistes





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

d'obres només és exigible en aquells contractes d'obres el valor estimat dels quals sigui igual o superior a 500.000 euros.

Atès que el valor estimat del present contracte és de 322.087,56 euros (IVA exclòs), no s'assoleix el llindar establert legalment per a l'exigència obligatòria de classificació.

En conseqüència, no es requereix la classificació dels licitadors com a contractistes d'obres per participar en el present procediment de licitació.

Acreditació de la solvència

De conformitat amb l'article 77 de la LCSP i els articles 25 i següents del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o professional dels licitadors s'acreditarà mitjançant els mitjans previstos en el present plec.

No obstant això, els licitadors que disposin de classificació empresarial podran utilitzar-la voluntàriament com a mitjà d'acreditació de la seva solvència, sempre que aquesta es correspongui amb el grup o subgrup i categoria adequats a l'objecte del contracte.

Efectes de la classificació

En cas que el licitador acrediti estar classificat, aquesta classificació produirà els efectes previstos a l'article 77 de la LCSP, en relació amb l'acreditació de la seva solvència, sense que en cap cas tingui caràcter obligatori en el present procediment.

Classificació CPV

Descripció: Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV)

Vigència: des de 15/09/2008 (en vigor)

Normativa europea: Reglamento (CE) nº 213/2008, de la Comissió de 28 de novembre de 2007

Els treballs es tipifiquen al 'Vocabulari Comú de Contractes Públics' (CPV) amb la classe:

45331000-6 Treballs d'instal·lació de calefacció, ventilació i aire condicionat

Clàusula final

- S'acompliran totes les normatives vigents, fent-se especial menció al Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), RITE, les Normes Bàsiques de l'Edificació, codi d'Accessibilitat de Catalunya, Normes Tecnològiques i els Plecs Generals i Propis de Condicions de l'Ajuntament.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

- Es tindrà cura de l'acompliment de les mesures de Seguretat i Salut en el treball i aquest concepte està valorat i inclòs al pressupost adjunt.
- El contractista haurà d'abonar a l'entitat que realitzi el Control de Qualitats les despeses que aquestes generin fins a l'1,5% del pressupost de la Memòria Valorada, segons preveuen els Plecs de Condicions d'aquest Ajuntament.
- Els resultats dels assaigs hauran de ser comunicats per escrit i de manera immediata i simultània a la Direcció Facultativa de les obres i al Contractista.

10. REGISTRE DE LICITADORS

La inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE o RELI) acredita enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, segons el que s'hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra:

- a. les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial
- b. solvència econòmica i financera i tècnica o professional,
- c. classificació i altres circumstàncies inscrites,
- d. la concurrència o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar.

La presentació de les proposicions suposa l'autorització a la Mesa i a l'òrgan de contractació per consultar les dades recollides en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió Europea.

En tot cas, els licitadors han d'indicar en la Declaració Responsable la informació necessària que permeti accedir als documents o certificats justificatius corresponents.

11. GARANTIES

La garantia definitiva serà el 5% sobre el preu de l'adjudicació, IVA exclòs. Aquesta garantia s'ampliarà en un 5% en el cas que l'oferta de l'adjudicatari resulti anormalment baixa d'acord amb l'art. 149 de la LCSP.

El dipòsit o constitució de la garantia pot fer-se en transferència, valors públics o privats, aval, o mitjançant contracte d'assegurança o caució en els termes i les condicions que disposen els articles 55 a 58 del RGLCAP.

En el cas d'unió temporal d'empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies de les empreses participants, sempre que en conjunt arribin a la quantia requerida i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.

El licitador que presenti la millor oferta, ha d'acreditar la seva constitució dins del termini de deu dies hàbils des del requeriment. De no complir-se adequadament





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i s'exigirà l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat.

La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l'art. 110 de la LCSP.

Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la garantia constituïda s'haurà d'ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en que es notifiqui a l'empresa l'acord de modificació.

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l'empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de l'execució. En el cas que aquesta no es resolgui serà causa de resolució del contracte.

La garantia dels materials arrendats s'estendrà mentre duri l'execució del contracte, sense perjudici de la que ofereixi el fabricant.

Si durant aquest termini s'acredita l'existència de vicis o defectes en els béns subministrats, l'administració té dret a reclamar al contractista la reposició dels que siguin inadequats o la seva reparació, si resulta suficient.

Si els béns no són aptes per a la seva finalitat, com a conseqüència dels vicis o defectes observats i imputables al contractista, i hi ha la presumpció que la reparació o reposició no és suficient, l'òrgan de contractació pot rebutjar els béns i deixar-los a compte del contractista, quedant exempt de l'obligació de pagament o tenint dret a la recuperació del preu satisfet.

12. ADMISSIÓ DE VARIANTS

En aquesta licitació no es contempla la possibilitat de presentar variants.

13. VISITA OBLIGATÒRIA A LES INSTAL·LACIONS

13.1. Visita obligatòria a les instal·lacions

Atès que l'objecte del contracte consisteix en l'execució d'obres d'actuació sobre instal·lacions existents de la zona esportiva municipal, i que les condicions reals d'execució poden condicionar la correcta formulació de les ofertes, els licitadors hauran de realitzar obligatòriament una visita prèvia a les instal·lacions objecte del contracte.

L'objectiu de la visita és permetre als licitadors:

- Conèixer l'estat actual de les instal·lacions.
- Identificar possibles condicionants tècnics o logístics de l'execució de les obres.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

- Disposar d'informació suficient per formular adequadament la seva oferta.

L'Ajuntament establirà una o diverses dates per a la realització de la visita, que es publicaran al perfil del contractant.

L'Ajuntament emetrà una acta de la visita i expedirà un certificat d'assistència per a cada licitador que haurà de ser incorporat pels licitadors dins del sobre o arxiu electrònic corresponent a la documentació administrativa.

La manca d'acreditació de la realització de la visita comportarà l'exclusió del procediment de licitació.

La presentació d'oferta implica que el licitador declara conèixer les condicions materials de les instal·lacions i els condicionants visibles durant la visita. ANNEX 5.

13.2. Justificació de la visita obligatòria

L'objecte del contracte consisteix en l'execució d'obres d'actuació sobre instal·lacions existents de la zona esportiva municipal, incloent actuacions sobre sistemes energètics i infraestructures tècniques en funcionament.

Donada la naturalesa de les actuacions, existeixen determinats condicionants físics, tècnics i funcionals que només poden ser adequadament valorats mitjançant la visita directa a les instal·lacions.

En aquest sentit, la realització d'una visita prèvia permet:

- garantir que els licitadors coneixen l'estat real de les instal·lacions,
- millorar la qualitat tècnica de les ofertes presentades,
- evitar desviacions econòmiques derivades d'una incorrecta estimació dels treballs,
- reduir el risc de modificacions contractuals durant l'execució de l'obra.

Per aquests motius, i d'acord amb els principis d'eficiència en l'ús dels recursos públics i bona administració establerts a la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, es considera justificat exigir la realització d'una visita obligatòria a les instal·lacions com a requisit per a la presentació d'ofertes.

Aquesta exigència no limita la concurrència, atès que la visita serà oberta a qualsevol operador econòmic interessat i es fixaran dates amb antelació suficient.

14. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS I PROPOSICIONS I INFORMACIÓ ALS LICITADORS

14.1. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

La presentació de proposicions i documents es farà exclusivament a través de l'eina de Sobre Digital, integrada amb la Plataforma de serveis de contractació de la Generalitat de Catalunya, que trobareu al [Perfil del contractant de l'Ajuntament de L'Ametlla de Mar](#)

Tota la informació referent a la presentació d'ofertes a través de l'eina de Sobre Digital es troba disponible a la web de la Generalitat de Catalunya:

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/contractacio_electronica/sobre-digital-2.0/

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d'inscripció de l'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l'ús de l'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les empreses licitadores designin en la seva declaració del responsable (ANNEX 1) anàloga per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l'e-NOTUM.

Es considerarà efectuada la presentació de les proposicions amb la recepció, al registre d'entrada de l'òrgan de contractació, del resum signat de l'oferta.

Els licitadors, un cop presentada l'oferta, rebran el certificat de presentació amb la data, hora i el número de registre d'entrades.

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l'ús de l'eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació de les proposicions, l'òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació d'ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l'esmena corresponent; i, adicionalment, amb la comunicació del canvi de data a totes les empreses que haguessin activat l'oferta.

Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada sota cap concepte. La retirada injustificada d'una proposició, donarà lloc a la prohibició de contractar prevista a l'article 71.2 de la LCSP.

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de l'empresa licitadora del contingut del present plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, així com l'autorització a la mesa i a l'òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el RELI o ROLECE, o les llistes oficials d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió Europea.

14.2. PREPARACIÓ DELS DOCUMENTS





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

S'hauran d'aportar els documents en format PDF. Preferiblement convertir els documents PDF a format PDF/A.

El fitxer ha de ser com a màxim de 20 MB, per la qual cosa es recomana reduir la grandària/resolució de les imatges abans d'incloure-les en documents.

En el cas de documents més grans de 20 MB es recomana dividir-los en fitxers més petits, per exemple, trossejant-los per grups de pàgines. En el cas de fraccionar un document que hagi d'anar signat, han de signar-se totes les fraccions del mateix. Totes les parts d'un document s'hauran d'anomenar igual, afegint un sufix que indiqui quina part és i el nombre total de parts. Així per exemple si dividim un document anomenat "Propostatecnica.pdf" la seva descomposició serà: "Propostatecnica_1de3.pdf"; "propostatecnica_2de3.pdf"; "propostatecnica_3de3.pdf".

La modalitat de signatura electrònica admesa en els sistemes de transmissió i recepció electrònica de proposicions i recepció electrònica de sol·licituds de participació, és la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel que es deroga la Directiva 1999/93/CE.

Recordem que s'ha de disposar de Certificat Digital Reconegut en període de validesa per a tots els representants, apoderats o personal de la seva empresa implicats en la presentació de sobres electrònics. La llista de Prestadors qualificats de serveis electrònics està publicada en el Ministeri d'Indústria en la següent adreça: <https://sede.minetur.gob.es/ca-es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios-electronicos-de-confianza.aspx>

Altrament, els licitadors han de verificar amb antelació suficient, abans de la signatura i enviament de les proposicions, que el certificat està correctament instal·lat a l'ordinador i que es poden signar documents.

Les ofertes presentades han d'estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporatives, essent rebutjades directament per la Mesa de contractació. Així, és obligació de les empreses licitadores passar un antivirus en tots els documents que conformen l'oferta prèviament a incorporar-los a la Web de Sobre Digital. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l'oferta, la Mesa podrà acordar l'exclusió de l'empresa.

Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina aquest plec, seran excloses.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Cada licitador, individualment, no podrà presentar més d'una proposició, ni tampoc subscriure cap altra proposta en una UTE, o figurar integrat en més d'una UTE, amb la conseqüència de l'exclusió de totes les propostes presentades en infracció d'aquesta norma.

14.3. CÒPIA DE SEGURETAT

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà utilitzada en cas de no poder accedir al contingut dels documents, per estar l'arxiu malmès. En aquest sentit, es comprovarà l'empremta electrònica per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic i dels tramesos en l'oferta, a través de l'eina Sobre Digital.

Aquesta còpia s'haurà de lliurar a sol·licitud de l'òrgan de contractació o de la mesa de contractació, en cas que es requereixi, i haurà de contenir una còpia de l'oferta amb exactament els mateixos documents -amb les mateixes empremtes- que els aportats en l'oferta mitjançant l'eina digital.

14.4. TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació d'ofertes és de 20 dies naturals des de l'endemà de la publicació de l'anunci de licitació en el perfil de contractant. En cas de que finalitzés en dissabte o festiu es prorrogaria fins el dia hàbil següent.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.

14.5. CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS

- SOBRE A - Documentació administrativa
- SOBRE B - Documentació dels criteris que depenen d'un judici de valor
- SOBRE C - Documentació dels criteris avaluable de forma automàtica

Tots els documents que es presentin han de ser originals o bé autèntics, de conformitat amb la legislació vigent.

Dins de cada sobre, s'inclouran els següents documents:

SOBRE A: Documentació administrativa

Els licitadors hauran de presentar una declaració responsable acreditativa del compliment dels requisits previs establerts en aquest Plec, d'acord amb l'article 140 de la LCSP.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Les empreses licitadores han de presentar la Declaració Responsable, la qual s'adjunta com a annex 1 a aquest plec, i l'annex 4 de declaració responsable de no alteració de les dades que consten en el Reli, i com a plantilles incloses en l'eina de Sobre Digital, mitjançant la qual declaren el següent:

- Que la societat està constituïda vàlidament i que, de conformitat amb el seu objecte social, es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària de la Declaració Responsable té la deguda representació per presentar la proposició i la declaració;
- Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec;
- Que no està incursa en prohibició de contractar;
- Que disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l'activitat;
- Que compleix amb la resta de requisits que s'estableixen en aquest plec.

Així mateix, s'ha d'incloure el nom, cognom i NIF de la persona o les persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu electrònic i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les notificacions, d'acord amb la clàusula vuitena d'aquest plec. Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més d'una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició.

En el cas d'empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d'agrupar-se en una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha de presentar la Declaració Responsable; a més han d'aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.

En el cas que l'empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d'altres empreses de conformitat amb el que estableix l'article 75 de la LCSP, ha d'indicar aquesta circumstància en la Declaració Responsable i s'ha de pronunciar sobre l'existència del compromís de disposar d'aquests mitjans.

Les empreses estrangeres han d'indicar en la Declaració Responsable que se sotmeten als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.

En la mateix document s'ha de fer constar el compromís d'adscriure a l'execució del contracte determinats mitjans materials o personals, quan es requereixi.

L'empresa licitadora en qui recaigui la proposta d'adjudicació per haver presentat l'oferta que ha obtingut la millor puntuació haurà d'aportar la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec, amb caràcter previ a l'adjudicació.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Tanmateix, l'òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan consideri que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la Declaració Responsable o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment.

No obstant això, l'empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que figuri en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea d'accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres.

ADVERTÈNCIA

La documentació que conté el sobre precedent no pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre B o C. L'incompliment d'aquesta obligació implica l'exclusió de la licitació per la mesa de contractació.

SOBRE B: Documentació dels criteris que depenen d'un judici de valor

En aquest sobre s'inclouran tots aquells documents que siguin precisos per a la valoració dels criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor d'acord amb la clàusula 14 del present plec.

- a. Pla d'organització i execució de l'obra (fins a 20 punts)
Es valorarà:
 1. Metodologia d'execució per fases
 2. Planificació detallada adaptada al cronograma contractual
 3. Mesures per minimitzar l'afectació al servei esportiu
 4. Proposta de coordinació amb la Direcció Facultativa
 5. Sistemes de control de qualitat i seguiment energètic
- b. Memòria tècnica d'integració energètica i compatibilitat (fins a 5 punts)
Es valorarà:
 1. Solucions d'integració amb sistemes existents
 2. Justificació de rendiment energètic previst
 3. Protocols de verificació i proves funcionals





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

4. Estratègies per optimitzar consums

La valoració d'aquests criteris serà realitzada pels serveis tècnics municipals o per la Direcció Facultativa designada (ESITEC ENERGIA S.L.), amb caràcter previ a l'obertura dels criteris automàtics.

ADVERTÈNCIA

La documentació que conté el sobre precedent no pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre C. L'incompliment d'aquesta obligació implica l'exclusió de la licitació per la mesa de contractació.

SOBRE C: Documentació dels criteris avaluable de forma automàtica

Les empreses licitadores han d'incloure en aquest sobre la documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica.

La proposició s'ha de formular conforme al model que s'adjunta com a ANNEX 3 a aquest plec i com a plantilla al sobre d'aquesta licitació inclòs en l'eina de Sobre Digital.

A través de l'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document "resum" de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s'entén signada la totalitat de l'oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la componen.

Les proposicions han d'anar signades pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas que es tracti d'empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, pels representants de totes les empreses que la componen.

Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s'hagi assenyalat en l'eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació confidencial, si conté informació d'aquest tipus.

S'informa que l'eina de Sobre Digital permet, en el moment de configurar els sobres, seleccionar respecte de cada document si es permet a les empreses assenyalar que pot contenir informació confidencial i especificar quina informació designen com a tal.

Els documents i les dades presentats per les empreses licitadores es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a tercers persones podria ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector, o bé quan el seu tractament podria





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta qualsevol altra informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen, en cap cas, caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa ni les dades incloses en la Declaració Responsable.

La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents o dades facilitats que consideren confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial d'una determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat d'accés o de vista d'aquesta documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

Tal com assenyala l'apartat 4 d'aquesta clàusula, les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat, en suport físic electrònic, dels documents de les seves ofertes que hagin presentat mitjançant l'eina de Sobre Digital. Aquesta còpia s'haurà de lliurar a sol·licitud de l'òrgan de contractació / de la mesa de contractació, en cas que es requereixi, i haurà de contenir una còpia de l'oferta amb exactament els mateixos documents –amb les mateixes empremtes digitals– que els aportats en l'oferta mitjançant l'eina de Sobre Digital.

No s'acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.

La presentació d'ofertes comporta que l'òrgan de contractació pugui consultar o obtenir en qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot allò declarat per les empreses licitadores o contractistes, excepte que s'hi oposin expressament.

14.6. CONFIDENCIALITAT

Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat que ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d'una sol·licitud d'informació correspon a l'òrgan de contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, d'acord amb els principis de publicitat i de transparència que regeixen l'actuació administrativa, i corregir-la si s'escau, prèvia audiència dels licitadors.

En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica, les dades de la Declaració Responsable que consten a registres públics i els Documents valorables mitjançant un judici de valor.

14.7. PREGUNTES ALS PLECS

Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l'òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i altra documentació complementària, el qual la facilitarà almenys 6 dies abans que finalitzi el termini fixat per presentar les ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitació també es poden dirigir a l'òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, a través de l'apartat de preguntes i respostes del tauler d'avísos de l'espai virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat, residenciat al perfil del contractant de l'òrgan de contractació.

15. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Tècnicament s'ha considerat que els criteris que es detallen a continuació són els millors per a l'obtenció de l'oferta amb una millor relació qualitat preu.

La puntuació màxima serà de 100 punts.

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ	100 punts
CRITERIS D'ADJUDICACIÓ PONDERABLES EN FUNCIO D'UN JUDICI DE VALOR	Fins a 100 punts
Pla d'organització i execució de l'obra	Fins a 20 punts
Memòria tècnica d'integració energètica i compatibilitat	Fins a 5 punts
CRITERIS D'ADJUDICACIÓ OBJECTIUS DE MANERA AUTOMÀTICA	75 punts
Oferta econòmica	50 punts
Millora 1: Sistema de desinfecció per llum ultraviolada (UV) a les piscines	10 punts
Millora 2: Substitució enllumenat pistes de tennis per tecnologia LED d'alta	5 punts





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

eficiència	
Reducció del termini global d'execució	5 punts
Ampliació del termini de garantia	5 punts

15.1. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ PONDERABLES EN FUNCIÓ D'UN JUDICI DE VALOR – SOBRE B:

15.1.1. Pla d'organització i execució de l'obra (fins a 20 punts)

L'extensió màxima d'aquest punt serà de 4 pàgines.

Es valorarà:

- Metodologia d'execució per fases
- Planificació detallada adaptada al cronograma contractual
- Mesures per minimitzar l'afectació al servei esportiu
- Proposta de coordinació amb la Direcció Facultativa
- Sistemes de control de qualitat i seguiment energètic

Escala orientativa de puntuació:

- Proposta excel·lent, detallada i adaptada a la realitat del CEM: 15–20 punts
- Proposta adequada però amb menor concreció: 10–15 punts
- Proposta genèrica o insuficientment desenvolupada: 1–10 punts
- No presentada: 0 punts

15.1.2. Memòria tècnica d'integració energètica i compatibilitat (fins a 5 punts)

L'extensió màxima d'aquest punt serà de 15 pàgines.

Es valorarà:

- Solucions d'integració amb sistemes existents
- Justificació de rendiment energètic previst
- Protocols de verificació i proves funcionals
- Estratègies per optimitzar consums

Escala orientativa de puntuació:

- Alt nivell tècnic i justificació amb dades concretes: 4–5 punts
- Correcte però amb menor profunditat: 2–3 punts
- Genèric o insuficient: 0–1 punts
- No presentat: 0 punts





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

15.2. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ OBJECTIUS DE MANERA AUTOMÀTICA – SOBRE C

15.2.1. Oferta econòmica, 50 punts.

La puntuació s'atorgarà segons la fórmula següent:

$$P = (\text{Oferta més baixa} / \text{Oferta presentada}) \times 50$$

Les ofertes anormalment baixes es tramitaran conforme article 149 LCSP.

15.2.2. Millora 1: Sistema de desinfecció per llum ultraviolada (UV) a les piscines (fins a 10 punts)

- Instal·lació completa conforme especificacions projecte: 10 punts
- No oferta: 0 punts

15.2.3. Millora 2: Substitució enllumenat pistes de tennis per tecnologia LED d'alta eficiència (fins a 5 punts)

- Substitució completa amb certificació: 5 punts
- No oferta: 0 punts

14.2.4. Reducció del termini global d'execució (fins a 5 punts)

- ≥ 30 dies naturals: 5 punts
- Entre 15 i 29 dies: 3 punts
- Entre 1 i 14 dies: 1 punt
- Sense reducció: 0 punts

En cap cas es podran alterar els terminis parcials essencials.

El termini ofert per a l'execució, només es valorarà si es porta la justificació detallada de terminis parcials d'execució, de recursos a emprar (mitjans personals, maquinària, propis o subcontractistes amb l'acreditació del compromís signat), així com de l'import del volum material d'obra a executar setmanalment. S'haurà de justificar raonadament i amb claredat la reducció del termini que es





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

proposa, expressat en un diagrama de Gantt. S'atorgaran fins a un màxim de 5 punts, només i únicament si en el criteri tècnic resulten suficientment acreditats i justificats tots.

15.2.5. Ampliació del termini de garantia (fins a 5 punts)

- 3 anys: 5 punts
- 2 anys: 3 punts
- 1 any (mínim exigible): 0 punts

16. NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del contracte s'efectuaran exclusivament per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM. A aquests efectes, s'enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la Declaració Responsable, d'acord amb el que s'indica en la clàusula 13 d'aquest plec.

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d'enviament de l'avís de notificació, si l'acte objecte de notificació s'ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l'empresa a qui s'adreça.

No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data d'enviament de l'avís de notificació.

17. MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA D'OFERTES

17.1. MESA DE CONTRACTACIÓ

La Mesa de contractació estarà integrada pels membres:

President: Regidor d'Esports.

Vocal: Secretària de la Corporació o persona en qui delegui.

Vocal: Interventora de la Corporació o persona en qui delegui.

Vocal: Tècnic municipal de la Corporació o persona en qui delegui

Vocal: Marc Vilabré Noró, Gerent – Tècnic d'Esports, personal laboral de la Corporació

Secretari: Daniel Llevat Gateu, funcionari de la Corporació o persona en qui delegui

17.2. FUNCIONAMENT





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Les dates i llocs on es celebrarà l'acte públic d'obertura d'ofertes s'indicarà en el perfil del contractant.

En tot moment, la Mesa de contractació pot sol·licitar l'assessorament i els informes dels tècnics que consideri necessaris a fi d'avaluar les ofertes presentades.

Les sol·licituds d'aclariments o esmenes es duran a terme mitjançant la funcionalitat que aquest efecte té l'eina de Sobre Digital, adreçant-se un correu electrònic a les empreses licitadores amb l'enllaç per a què accedeixin a l'espai de l'eina en què han d'aportar la documentació corresponent.

L'obertura dels sobres es farà a través de l'eina Sobre Digital. El sistema informàtic que suporta l'eina té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de l'obertura dels sobres i el secret de la informació que hi estigui inclosa.

L'eina Sobre Digital preveu el procés automàtic per demanar les paraules clau a les empreses licitadores. Aquest procés es realitzarà de forma automàtica 24 hores després de finalitzar el termini de presentació de les ofertes. En cas que l'empresa no enviï la paraula clau, està previst que el procés es repeteixi automàticament cada dia fins al dia d'obertura de sobres.

Així mateix, els custodis podran demanar les paraules claus tantes vegades com ho considerin necessàries. Aquestes seran peticions addicionals a les quals farà la plataforma automàticament.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s'iniciarà el procés de desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l'acte d'obertura dels sobres, en la data i l'hora establertes.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a través de l'eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l'empresa la paraula clau.

Totes les actes de la Mesa de contractació es publicaran en el perfil de contractant. En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d'aquesta empresa en el





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

procediment. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l'oferta, la mesa podrà acordar l'exclusió de l'empresa.

17.3. OBERTURA SOBRE A – DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

La mesa de contractació qualificarà, en reunió interna, la documentació administrativa (sobre A).

Si la mesa observa errors o omissions esmenables en aquesta documentació ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim que aquesta atorgui que no pot ser superior a tres dies hàbils. La mesa exclourà aquells licitadors que no aportin tota la documentació requerida o que no acreditin la capacitat i solvència exigides.

Així mateix, podrà sol·licitar a les empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o requerir-les perquè en presentin de complementaris i la totalitat o una part dels documents justificatius, quan considerin que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració, quan resulti necessari per al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d'adjudicar el contracte.

La mesa de contractació donarà coneixement en el perfil de contractant sobre l'exclusió de les empreses licitadores.

17.4. OBERTURA SOBRE B – DOCUMENTACIÓ DELS CRITERIS QUE DEPENDEN D'UN JUDICI DE VALOR

La mesa de contractació, en reunió interna, obrirà la documentació dels criteris que depenen d'un judici de valor (sobre B).

El sobre B s'obrirà en el termini màxim de vint dies comptats des de la data de finalització del termini de presentació de les proposicions.

17.5. OBERTURA SOBRE C – DOCUMENTACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

L'obertura del sobre C es farà prèvia comunicació a través del perfil de contractant de la ponderació assignada als criteris la quantificació dels quals depengui d'un judici de valor.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva proposta d'adjudicació. També, podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració.

Un cop acabat l'acte d'obertura dels sobres, les empreses licitadores poden fer constar davant de la Mesa totes les observacions que considerin adients, observacions que es recolliran en l'acta.

La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l'aclariment o l'esmena d'errors en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l'oferta. Únicament es permetrà l'aclariment o l'esmena d'errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l'oferta, amb la finalitat de garantir el principi d'igualtat de tracte entre empreses licitadores.

Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació remetrà a l'òrgan de contractació la relació classificada per ordre decreixent de valoració de les ofertes i formularà la proposta d'adjudicació corresponent.

La proposta d'adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l'empresa licitadora proposada com a adjudicatària, ja que l'òrgan de contractació podrà apartar-se'n sempre que motivi la seva decisió.

17.6. RESOLUCIÓ D'EMPAT DE LES PROPOSICIONS

En cas que es produeixi un empat en aplicació dels criteris anteriors, tindran preferència en l'adjudicació del contracte les proposicions presentades que tinguin a la plantilla un nombre de persones treballadores fixes amb discapacitat superior al 2 per cent, sempre que aquestes proposicions igualin en els seus termes les d'una millor relació qualitat preu des del punt de vista dels criteris que serveixin de base per a l'adjudicació. A aquests efectes, en el cas d'empreses amb menys de 50 persones treballadores, al % de persones treballadores fixes amb discapacitat en plantilla que declarin caldrà sumar-li un 2%, amb la finalitat de, en el seu cas, poder fer la comparativa de manera equitativa amb el % que acrediten les empreses amb més de 50 persones treballadores. La referència a prendre en consideració per calcular el percentatge indicat de persones discapacitades serà el del darrer mes natural anterior al de publicació de l'anunci de licitació.

En el cas que l'oferta sigui presentada per una UTE, el percentatge de persones amb discapacitat que declari cada societat es ponderarà amb el percentatge de participació que tingui cada empresa integrant de la unió segons la declaració indicada a l'article 69.3 de l'LCSP.

Si un licitador presenta convenis, acords o compromisos amb tercers entitats vinculats amb mesures alternatives al compliment del 2% previst en la legislació





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

d'integració social de minusvàlids, només es computarà el percentatge del 2% a efectes de resoldre l'empat indicat.

Si diverses empreses licitadores queden igualades quant a la proposició amb una millor relació qualitat preu i, a més, acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge igual o superior al 2 per cent, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte l'empresa licitadora que disposi en la seva plantilla d'un percentatge més elevat de persones treballadores fiques amb discapacitat.

En cas que l'element consistent en el nombre de treballadors o treballadores amb discapacitat no resolgui l'empat, s'aplicaran per l'ordre indicat els criteris previstos a les lletres b), c) i d) de l'apartat 2 de l'article 147 de la LCSP.

La documentació acreditativa o vinculada als criteris de desempat indicats es requerirà en el moment en que es produeixi l'empat (art. 147.1 LCSP).

En cas de persistir l'empat un cop aplicats els criteris de desempat l'adjudicació del contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte públic, prèvia convocatòria.

17.7. IMPUGNACIÓ DELS ACORDS DE LA MESA

Els actes de la mesa pels quals s'acordi l'exclusió d'ofertes seran susceptibles d'impugnació atès el següent règim:

- 1) Recurs especial en matèria de contractació, si reuneixen els requisits de l'art. 44.1 de la LCSP
- 2) Recurs d'alçada de conformitat amb la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en la resta de supòsits.

18. OFERTES ANORMALMENT BAIXES

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s'ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius següents:

- 1) Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l'oferta que compleixi els dos criteris següents:
 - Que l'oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
 - Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d'adjudicació diferents del preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules administratives particulars.
- 2) Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l'oferta que compleixi els dos criteris següents:





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

- Que la puntuació que li correspongui en l'oferta econòmica sigui superior en més d'un 20% a la de l'altra oferta.
 - Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d'adjudicació diferents del preu sigui superior en més d'un 20% a la puntuació més baixa.
- 3) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l'oferta que compleixi els dos criteris següents:
- Que la puntuació que li correspongui en l'oferta econòmica sigui superior en més d'un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques presentades.
 - Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d'adjudicació diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d'aquestes puntuacions.

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s'obtindrà, per a cada oferta, el valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes.

La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d'aquests valors absoluts.

En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa es procedirà d'acord amb el que disposa l'article 149 LCSP.

La mesa de contractació sol·licitarà a l'empresa licitadora que l'hagi presentada mitjançant comunicació a l'adreça de correu electrònic facilitada per l'empresa, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l'oferta i les pertinents justificacions. L'empresa licitadora disposarà d'un termini de 5 dies hàbils a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud, per presentar les justificacions per escrit.

Transcorregut aquest termini, si la mesa de contractació no rep la informació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l'òrgan de contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l'empresa licitadora exclosa del procediment.

Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de termini, l'avaluarà i elevarà la corresponent proposta d'acceptació o rebuig de la proposició, degudament motivada, a l'òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ l'assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l'acceptació de l'oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

L'òrgan de contractació rebutjarà l'oferta si comprova que és anormalment baixa, perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclosos els convenis col·lectius sectorials vigents d'acord amb l'art. 149.4 de la LCSP.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

19. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ

L'òrgan de contractació, en vista de la proposta formulada per la mesa, classificarà per ordre decreixent les proposicions presentades i requerirà a través de proveïment emès per l'instructor de l'expedient al licitador que hagi presentat l'oferta amb una millor relació qualitat preu perquè en el termini de 10 dies hàbils a comptar des d'aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti:

- a) Documents que acreditin la personalitat jurídica de l'entitat licitadora Si es tracta d'una persona jurídica espanyola, escriptura de constitució, estatuts o acta fundacional, en els que constin les normes per les que es regeix la seva activitat, degudament inscrits, si escau, en el Registre Públic corresponent. En aquests documents haurà d'acreditar-se que la finalitat o activitat de la societat té relació directa amb l'objecte del contracte.

Si és una persona jurídica no espanyola d'algun Estat membre de la Unió Europea o signatari de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, inscripció en el registre procedent d'acord amb la legislació de l'estat en el qual estigui establerta, o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o certificat.

Per la resta de persones jurídiques estrangeres, informe de la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya a l'estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit de la qual radiqui el domicili de l'empresa.

En tot cas, les empreses estrangeres han d'incloure una declaració per la qual se sotmetin a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s'escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.

Els documents acreditatius de la personalitat de les empreses estrangeres es presentaran traduïts de manera oficial a les llengües catalana o castellana per part d'un traductor jurat amb títol suficient.

- b) Documents que acreditin la facultat d'actuar a nom de tercers.
Quan s'actui en representació d'una societat o d'una persona jurídica, haurà d'acompanyar un poder notarial per a representar a la persona o entitat en nom de la qual concorre davant l'administració i una fotocòpia del seu DNI, o del document que en el seu cas els substitueixi reglamentàriament. Si l'empresa és una persona jurídica, el poder haurà d'estar inscrit en el registre mercantil. Si es tracta d'un poder per a un acte concret, no cal la inscripció en el registre mercantil, d'acord amb el que disposa l'article 94.1 apartat 5 del Reglament d'aquest registre.
- c) Documentació acreditativa de la solvència exigida a aquest plec.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

- d) Quan s'exerceixin activitats subjectes a l'Impost sobre activitats econòmiques: alta, referida a l'exercici corrent, o últim rebut, juntament amb una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula del citat impost o, si escau, declaració responsable de trobar-se exempt.
- e) Constitució de la garantia que, si escau, sigui procedent, o sol·licitud formal demanant que l'Ajuntament de L'Ametlla de Mar retingui l'import corresponent a la garantia en qüestió, en el moment de l'aprovació de la primera factura i posteriors si fos necessari per cobrir l'import.
- f) Certificats acreditatius d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.

De conformitat amb el que estableix l'article 96.2 de l'LCSP i 7.1 del Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d'Empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya les empreses inscrites en aquest Registre no han d'aportar els documents i les dades que hi figuren. En qualsevol cas, caldrà aportar una declaració sobre l'alteració o no de les dades existents al Registre de licitadors, d'acord amb el model que s'adjunta com a ANNEX 4.

L'òrgan de contractació ha de consultar d'ofici, en la fase procedimental que correspongui, si hi ha informació registral de les empreses que lliciten en el procediment d'adjudicació en curs.

Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la documentació que acredita: la personalitat jurídica; la capacitat d'obrar i la representació; l'alta en l'impost d'activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si s'escau, la declaració d'exempció.

En qualsevol cas, les empreses inscrites en el RELI no quedaran exemptes de presentar la documentació relativa a aquelles dades exigides en el plec i que no figurin en el Registre.

Si no es complimenta de manera adequada el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà el 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà, en aquest cas, a demanar la mateixa documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes (art. 150.2 de l'LCSP).

L'eventual falsedat en les declaracions del licitador podran derivar en causa de prohibició de contractar amb el sector públic, segons la previsió de l'article 71.1.e) de l'LCSP, així com en causa de resolució d'aquest contracte (en cas de conèixer-les amb posterioritat a la seva formalització).

Així mateix, el licitador que no complimenti el que estableix aquesta clàusula dins el termini assenyalat, amb concurrència de dol, culpa o negligència, podrà ser





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

declarat en prohibició de contractar segons el que preveu l'article 71.2. a) de l'LCSP.

No es requerirà la presentació de la documentació indicada en aquesta clàusula de la que ja es disposi per part de l'Ajuntament.

20. DESPESES I IMPOSTOS

Són a càrrec del contractista, les despeses i els tributs (taxes i impostos) que s'originin a conseqüència de la present licitació, de l'adjudicació i de l'execució del contracte, inclòs l'impost sobre el valor afegit (IVA).

21. DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE I DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT

L'òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d'interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d'adjudicació.

22. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

Un cop presentada la documentació a que fa referència la clàusula 18, l'òrgan de contractació acordarà l'adjudicació del contracte a l'empresa o empreses proposades com a adjudicatàries.-

L'òrgan de contractació no podrà declarar deserta una licitació quan hi hagi alguna oferta o proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figuren en aquest plec.

L'adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores i es publicarà en el perfil de contractant, amb indicació del termini en què s'haurà de procedir a la formalització del contracte.

23. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per poder iniciar-ne l'execució.

El contracte es formalitzarà en document administratiu mitjançant signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura. No obstant això, l'empresa adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses corresponents.

La formalització del contracte s'efectuarà un cop transcorregut el termini màxim de quinze (15) dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de l'adjudicació a què es refereix la clàusula anterior.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l'apartat anterior per causes imputables a l'empresa adjudicatària, se li exigirà l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s'ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l'empresa en prohibició de contractar, d'acord amb l'article 71.2.b de la LCSP.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l'Administració, s'haurà d'indemnitzar a l'empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar.

En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l'empresa adjudicatària, s'adjudicarà a l'empresa següent que hagi presentat la millor oferta d'acord amb l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix la clàusula 18, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.

24. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

Les condicions especials en relació amb l'execució, d'obligat compliment per part de l'empresa o les empreses contractistes són:

Amb caràcter d'obligació contractual essencial:

- Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.
- El contractista haurà d'adaptar la planificació de les obres al funcionament de la instal·lació esportiva.

El seu incompliment serà causa de resolució del contracte de conformitat amb el present plec.

25. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

L'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de l'execució del contracte, suspendre l'execució del mateix, acordar la seva resolució i determinar els efectes d'aquesta.

Igualment, l'òrgan de contractació ostenta les facultats d'inspecció de les activitats desenvolupades pels contractistes durant l'execució del contracte, en els termes i amb els límits establerts en la Llei.

En els procediments que s'instrueixin per a l'adopció d'acords relatius a les prerrogatives haurà de donar-se audiència al contractista.

26. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

L'òrgan de contractació designarà una persona responsable del contracte que exercirà, a més de les funcions generals de supervisió de l'execució del contracte, les funcions específiques que, segons les característiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar l'impacte administratiu i tècnic de les incidències d'execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents persones implicades en el contracte.

En concret, tindrà les funcions següents:

- 1) Supervisar l'execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació.
- 2) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció específica no correspongués a altres persones.
- 3) Adoptar la proposta sobre la imposició de penaltats.
- 4) Informar del nivell de satisfacció de l'execució del contracte. A banda de totes aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest emetrà un informe d'avaluació final de la contractació que farà referència a diferents aspectes de l'execució del contracte, l'adequació de disseny, als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions d'execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

27. EXECUCIÓ I SUPERVISIÓ





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

El contracte s'executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i d'acord amb les instruccions que en la seva interpretació doni al contractista el responsable del contracte.

La Direcció Facultativa del contracte serà exercida per: ESITEC ENERGIA S.L.

Correspondrà a aquesta:

- Direcció d'obra.
- Control tècnic i econòmic.
- Validació certificacions.
- Supervisió compliment projecte.

L'adjudicatari haurà de seguir les seves instruccions dins el marc contractual i legal.

L'Ajuntament de L'Ametlla de Mar designarà un responsable municipal del contracte.

28. RESOLUCIÓ D'INCIDÈNCIES

Les incidències que puguin sorgir entre l'Administració i l'empresa contractista en l'execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s'ha convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l'article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d'interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.

29. INCOMPLIMENT DE TERMINIS I IMPOSICIÓ DE PENALITATS

L'empresa contractista està obligada a complir el termini de lliurament del contracte i els terminis parcials fixats, si s'escau.

Si l'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, l'Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o podrà acordar la imposició de les penalitats següents:

- La imposició diària de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs. En el cas que les penalitats per demora aconseguixin un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats

En els supòsits que l'incompliment no cobris els danys causats a l'Administració, aquesta exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l'empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d'execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt.

En tot cas, la constitució en demora de l'empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part de l'Administració.

Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se dels esmentats pagaments.

30. INCOMPLIMENT PARCIAL O COMPLIMENT DEFECTUÓS DEL CONTRACTE I IMPOSICIÓ DE PENALITATS

El contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en el contracte i en els plecs, i d'acord amb les instruccions que, per a la seva interpretació, donés al contractista el responsable del contracte.

L'Administració podrà acordar la imposició de les següents penalitats:

- 1) Incompliments lleus, fins a un 3 %, en els següents casos:
 - a. Comportament irregular del personal de l'empresa.
 - b. Discussions públiques entre els operaris.
- 2) Incompliments greus, fins a un 5 %, en els següents casos:
 - a. Qualsevol incompliment de les obligacions del contractista del que se'n derivi pertorbació per al municipi.
 - b. Manca de respecte als ciutadans o personal municipal.
 - c. Incompliment de qualsevol requeriment de l'ajuntament per esmenar deficiències.
 - d. La no disponibilitat dels mitjans tècnics necessaris per a l'execució de l'obra durant dos dies continuats.
 - e. La reiteració en la comissió de tres faltes lleus.
- 3) Incompliments molt greus, fins a un 10 %, en els següents casos:
 - a. Incompliment de les condicions de comprometre a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials d'acord amb l'establert a la clàusula 9.
 - b. Incompliment de les condicions especials d'execució del contracte d'acord amb l'establert a la clàusula 21.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

- c. Incompliment de les de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l'Estat, i en particular les que estableix l'annex V de la LCSP
- d. Incompliment de les obligacions de l'empresa contractista en matèria de subcontractació, d'acord amb l'establert a la clàusula 35.

L'import corresponent als percentatges indicats es calcularà sobre el preu del contracte, IVA exclòs.

En els supòsits d'incompliment parcial o compliment defectuós en què no estigui prevista una penalitat o en què aquesta, encara que estigui prevista, no cobreixi els danys causats a l'Administració, aquesta ha d'exigir al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se dels esmentats pagaments.

31. INDEMNITZACIÓ A TERCERS

Serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.

32. PAGAMENT

L'empresa contractista tindrà dret a l'abonament del preu dels subministraments efectivament entregats, d'acord amb les condicions establertes al contracte i rebuts de conformitat per part de l'Administració.

El pagament a l'empresa contractista s'efectuarà contra presentació de factura expedida d'acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en l'article 198 de la LCSP. La presentació de la factura es realitzarà a mes vençut.

32.1. FACTURA ELECTRÒNICA

La plataforma e.FACT és el punt general d'entrada de factures electròniques.

Tots els proveïdors de l'Ajuntament podran expedir i remetre factures electròniques mitjançant el punt general d'entrada.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

En tot cas, estaran obligats a l'ús i presentació de la factura electrònica les entitats enumerades en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.

Les factures electròniques s'hauran d'emetre amb el format i signatura regulats a l'article 5 de l'esmentada Llei 25/2013.

Als efectes de la factura electrònica, s'informa que el codi DIR és L01430136.

32.2. CONDICIONS APLICABLES AL PAGAMENT DE FACTURES

El pagament a l'empresa contractista s'efectuarà contra presentació de factures expedides d'acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en l'article 198 de la LCSP.

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

L'empresa contractista podrà lliurar els subministraments amb major celeritat de l'establerta en el contracte. Tanmateix, no tindrà dret a percebre en cada any, qualsevol que sigui l'import del què s'ha executat, major quantitat que la consignada en l'anualitat corresponent, afectada pel coeficient d'adjudicació.

L'empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts en l'article 200 de la LCSP.

33. REVISIÓ DE PREUS

Els preus dels contractes només podran ser objecte de revisió periòdica i predeterminada en els termes establerts en l'art. 103 i següents de la LCSP.

En aquesta licitació, no es contempla la possibilitat de la revisió de preus.

34. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

L'empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions realitzades i subministraments entregats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a l'Administració o per a terceres persones de les omissions, errors o mètodes inadequats o condicions incorrectes en l'execució del contracte.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració.

35. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

- 1) L'empresa contractista està obligada a l'execució del les obres conforme el projecte adjunt aprovat per l'Ajuntament de L'Ametlla de Mar.
- 2) L'empresa contractista procurarà garantir la compatibilitat de les obres amb les instal·lacions i activitats existents, sempre que sigui possible, amb l'objectiu de minimitzar l'afectació al servei esportiu.
- 3) L'empresa contractista serà la responsable de coordinar, si escau, les empreses subcontractades i esdevindrà responsable de qualsevol acció que es derivi de les mateixes.
- 4) L'empresa contractista està obligada en l'execució del contracte al compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l'Estat, i en particular les que estableix l'annex V de la LCSP.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d'integració social de persones amb discapacitat i fiscals.
L'incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l'aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula 29 d'aquest plec.
- 5) L'empresa contractista es fa càrrec de les despeses d'entrega i transport dels béns objecte del subministrament.
- 6) L'empresa contractista s'obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
- 7) L'empresa contractista s'obliga a aplicar, en executar les prestacions pròpies del subministrament, les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
- 8) L'empresa contractista ha d'emprar el català en les seves relacions amb l'Ajuntament derivades de l'execució de l'objecte d'aquest contracte. Així mateix, l'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d'emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l'execució de les prestacions objecte del contracte.
- 9) L'empresa contractista s'ha de fer càrrec de qualsevol despesa que resulti d'aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i condicions que aquestes assenyalin.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

10) L'empresa contractista s'obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tinguin accés amb ocasió del contracte.

11) Visibilitat institucional: L'adjudicatari haurà de garantir la correcta visibilitat del finançament del Fons de Transició Nuclear en cartelleria d'obra i comunicacions públiques.

12) Clàusula ètica:

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents que tenen la consideració de condicions especials d'execució del contracte:

- a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
- b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
- c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o durant l'execució dels contractes.
- d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació d'ofertes, etc.).
- e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
- f) Col·laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
- g) Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d'execució del contracte.

36. INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DELS LICITADORS

Les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes per l'Administració en aquest procediment de contractació, seran tractades per la unitat responsable de l'activitat de tractament amb la finalitat o les finalitats identificades a continuació:

Responsable del tractament de les dades personals:

Ajuntament de l'Ametlla de Mar





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

dpd@ametllamar.cat

Finalitat: La gestió de la present licitació

Drets de les persones interessades: podeu sol·licitar l'accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la limitació del tractament quan sigui procedent. També us podeu oposar al tractament d'acord amb la normativa vigent.

Informació addicional:

<https://seu-e.cat/ca/web/ametllademar/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/proteccio-de-dades-personals/registre-de-les-activitats-de-tractament-de-dades-personals>

1. El licitador seleccionat per a l'adjudicació del contracte, en qualitat d'encarregat del tractament, haurà de l'aplicar mesures tècniques i organitzatives de compliment apropiades, de manera que els tractaments que realitzi siguin conforme amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.

Aquesta obligació del contractista de sotmetre's a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, té el caràcter d'obligació contractual essencial del contracte, en els termes previstos a l'article 211 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que es transposa a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

En tot cas, el licitador proposat com a adjudicatari haurà de complir amb les següents obligacions:

- a) Determinar la finalitat per a la qual es permetrà l'accés a les dades personals necessàries per a l'execució del contracte, sota l'àmbit de responsabilitat del responsable del tractament.
- b) Sotmetre's en tot cas a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, sense perjudici del que s'estableix en l'últim paràgraf de l'apartat 1 de l'article 202.
- c) Presentar abans de la formalització del contracte una declaració en la qual posi de manifest on estaran situats els servidors i des d'on es prestaran els serveis associats a aquests.
- d) Comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, de la informació facilitada en la declaració a què es refereix la lletra c) anterior.
- e) Indicar en la seva oferta, si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests, el nom o el perfil empresarial, definit per





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals es vagi a encomanar la seva realització.

2. L'encarregat del tractament podrà demostrar el compliment de la legislació sobre protecció de dades mitjançant mecanismes de certificació, mitjançant la designació d'un Delegat de Protecció de Dades, havent-se adherit a un Codi Tipus o sotmetent-se a un control de garanties del compliment per part de l'òrgan de contractació.
3. L'encarregat del tractament i els seus treballadors autoritzats per al tractament de dades personals queden, expressament i específicament obligats, a mantenir absoluta confidencialitat i a guardar estricte secret sobre tota aquella informació referida a dades personals a la qual puguin accedir i que puguin conèixer com a conseqüència de la prestació del servei.
4. Aquestes obligacions subsistiran indefinidament fins i tot després de finalitzar o extingir-se aquest contracte i després de finalitzar o extingir-se la vinculació dels treballadors amb l'encarregat del tractament.
En particular, l'encarregat del tractament garantirà que les persones autoritzades per tractar dades personals s'hagin compromès a respectar la confidencialitat o estiguin subjectes a una obligació de confidencialitat de naturalesa professional o estatutària, i també garantirà la formació necessària en matèria de protecció de dades de les persones autoritzades per tractar dades personals.
L'òrgan de contractació, en qualitat de responsable del tractament, lliurarà a l'encarregat del tractament instruccions documentades respecte a la realització de tots els tractaments per part de l'encarregat, incloent, si fos procedent, instruccions respecte a les transferències de dades personals a un tercer país o a una organització internacional.
5. L'òrgan de contractació vetllarà, de forma prèvia i durant tot el tractament, pel compliment de la legislació vigent sobre protecció de dades i podrà supervisar el tractament, inclosa la realització d'inspeccions i auditories.
L'encarregat del tractament realitzarà les activitats de tractament necessàries per compte de l'Entitat, per a l'execució de la prestació del servei.
6. L'encarregat del tractament posarà a la disposició del responsable del tractament tota la informació necessària per demostrar el compliment de les seves obligacions, així com per permetre i contribuir a la realització d'auditories, incloses inspeccions, per part del responsable del tractament o d'un altre auditor autoritzat pel responsable.
7. L'encarregat del tractament haurà de portar, per escrit, un registre de totes les categories d'activitats de tractament efectuades per compte del responsable, que contingui el que determina l'article 30.2 del Reglament General de Protecció de Dades.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

8. L'encarregat del tractament implantarà les mesures apropiades respecte a la seguretat del tractament, d'acord amb l'anàlisi de riscos realitzada i les mesures de seguretat apropiades, adoptades pel responsable del tractament.
9. L'encarregat del tractament comunicarà a l'entitat les sol·licituds d'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, en relació amb les dades objecte de l'encàrrec, quan les persones afectades exerceixin els drets davant l'encarregat.
La comunicació ha de fer-se de forma immediata i en cap cas més enllà del dia laborable següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.
10. L'encarregat del tractament donarà compliment al deure informació, facilitant, en el moment de la recollida de les dades, la informació relativa als tractaments de dades que es realitzaran, de mutu acord amb l'òrgan de contractació.
11. L'encarregat del tractament notificarà a l'entitat les violacions de la seguretat de les dades personals, sense dilació indeguda, i en qualsevol cas abans del termini màxim de 48 hores, juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació i comunicació de la incidència, d'acord amb el que disposa l'article 33 del Reglament General de Protecció de Dades.
12. L'encarregat del tractament informarà immediatament al responsable si, en la seva opinió, una instrucció infringeix el Reglament o altres disposicions en matèria de protecció de dades.
13. L'encarregat del tractament queda obligat, respecte a les dades personals objecte de tractament:
 - a. A tractar les dades personals amb l'exclusiva finalitat de prestar els serveis encomanats i a no a aplicar-les o utilitzar-les per a una finalitat incompatible, tret que compti amb l'autorització expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles.
 - b. A no difondre les dades ni permetre l'accés a les dades ni comunicar-los ni difondre'ls, ni tan sols per a la seva conservació o emmagatzematge, sense l'autorització del responsable.
L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el responsable identificarà, de forma prèvia i per escrit, l'empresa a la qual s'han de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat a aplicar per procedir a la comunicació.
14. Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització internacional, en virtut del Dret de la Unió o de l'ordenament jurídic espanyol que li sigui aplicable, informarà al responsable d'aquesta exigència legal





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

de manera prèvia, tret que tal dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.

15. L'encarregat del tractament no recorrerà a un altre encarregat sense l'autorització prèvia per escrit, específica o general, del responsable.

En cas, que l'encarregat del tractament recorri a un altre encarregat, amb l'autorització assenyalada a l'apartat anterior, per dur a terme determinades activitats de tractament per compte del responsable, el responsable del tractament notificarà al nou encarregat, que haurà de complir les mateixes obligacions de protecció de dades que les estipulades en aquest document, informant-los sobre elles, en el termini de 48 hores.

En tot cas, correspon a l'encarregat inicial regular la nova relació de manera que el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat...) i amb els mateixos requisits formals que ell, referent a l'adequat tractament de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones afectades.

En el cas d'incompliment per part del nou encarregat, l'encarregat inicial seguirà sent plenament responsable davant el responsable referent al compliment de les seves obligacions.

Els subcontractistes-encarregats del tractament quedaran obligats només davant el contractista principal, responsable de l'execució del contracte davant de l'Administració, al compliment de l'obligació de sotmetiment a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

L'encarregat del tractament haurà de retornar a l'òrgan de contractació les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació. La devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els equips informàtics utilitzats per l'encarregat. No obstant això, l'encarregat pot conservar una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de l'execució de la prestació.

37. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

El contracte només es pot modificar per raons d'interès públic, en els casos i en la forma que s'especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP.

En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.

Les modificacions del contracte no previstes en aquesta clàusula només podran efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l'article 205 de la LCSP. Aquestes modificacions no previstes seran obligatòries per a l'empresa contractista, quan no impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En cas que excedeixin del percentatge indicat, la modificació s'acordarà per l'òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l'empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d'acord amb la causa prevista en l'article 211.1.g) de la LCSP.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

D'acord amb l'establert en la disposició addicional primera de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radio-tòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, és preveu expressament la possibilitat de modificar el contracte amb motiu de l'aplicació de les mesures d'estabilitat pressupostària que corresponguin.

38. SUCCESSIÓ I CESSIÓ DEL CONTRACTE

38.1. SUCCESSIÓ DEL CONTRACTE

En el supòsit de fusió d'empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.

En supòsits d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat, el contracte continuarà amb l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l'adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d'aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual proveïguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l'execució del contracte.

L'empresa contractista ha de comunicar a l'òrgan de contractació la circumstància que s'hagi produït.

En cas que l'empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d'alguna o algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca d'activitat, continuarà l'execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l'escissió o l'adquirent de la branca d'activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida.

Si la subrogació no es pot produir perquè l'entitat a la qual s'hauria d'atribuir el contracte no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l'empresa contractista.

38.2. CESSIÓ DEL CONTRACTE





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Els drets i les obligacions que dimanen d'aquest contracte es podran cedir per l'empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l'adjudicació del contracte i que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits següents:

- a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el termini de dos mesos sense que s'hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d'autorització de la cessió, aquesta s'entendrà atorgada per silenci administratiu.
- b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte. Aquest requisit no s'exigeix si la cessió es produeix trobant-se el contractista en concurs encara que s'hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació concursal.
- c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Administració, la solvència exigible en funció de la fase l'execució del contracte, i no estigui incurs en una causa de prohibició de contractar.
- d) Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques de l'empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.

L'empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a l'empresa que cedeix el contracte.

39. SUBCONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE

L'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació objecte d'aquest contracte llevat que, d'acord amb l'art. 215.2 d) i e) LCSP, la prestació o una part d'aquesta l'hagi d'executar directament el primer.

En cap cas la limitació de la subcontractació podrà alterar la restricció efectiva a la competència.

L'empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l'adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l'òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de l'empresa subcontractista, justificant suficientment l'aptitud d'aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Si l'empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d'aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva aptitud.

L'empresa contractista ha de notificar per escrit a l'òrgan de contractació qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l'execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes.

La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies regulades en l'article 215 de la LCSP.

La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l'article 215 de la LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d'acreditació de l'aptitud de l'empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d'emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió en l'execució del contracte, les conseqüències establertes en el present plec.

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l'empresa contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l'execució del contracte front a l'Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què fa referència l'article 201 LCSP. El coneixement que l'Administració tingui dels contractes subscrits o l'autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l'Administració contractant per les obligacions contretes amb elles per l'empresa contractista, com a conseqüència de l'execució del contracte principal i dels subcontractes.

En cap cas l'empresa o les empreses contractistes poden concertar l'execució parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d'acord amb l'ordenament jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l'article 71 de la LCSP.

L'empresa contractista ha d'informar a qui exerceix la representació de les persones treballadores de la subcontractació, d'acord amb la legislació laboral.

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

L'Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l'empresa contractista.

A aquests efectes, l'empresa contractista haurà d'aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial d'execució, de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en aquest plec, responnent la garantia definitiva d'aquestes penalitats.

40. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Aquest contracte de subministrament s'extingirà per alguna de les causes següents:

- a) Pel compliment del termini inicial assenyalat per a la durada del contracte.
- b) Per resolució, d'acord amb el que es disposa a la clàusula següent.

41. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Són causes de resolució del contracte l'incompliment de l'adscripció de mitjans i de les condicions especials d'execució amb caràcter d'obligacions contractuals essencials previstes en el present plec, així com la resta de les establertes als articles 211 i 306 LCSP.

Els efectes de la resolució del contracte seran els previstos a l'article 213 LCSP, amb caràcter general, així com els previstos a l'article 307 LCSP.

En tots els casos, l'aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que disposa l'art. 191 de la LCSP i seguint el procediment establert en l'art. 109 del RGLCAP.

Un cop s'han acomplert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva, es procedirà a dictar l'acord de devolució o cancel·lació de garantia definitiva.

42. RÈGIM DE RECURSOS

Contra els actes que adopti l'òrgan de contractació en relació preparació, adjudicació, efectes, modificació i extinció d'aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació en els termes de l'article 44 i següents LCSP, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de la data d'enviament de la notificació o de l'avís si fos mitjançant compareixença electrònica, sempre que l'acte objecte de notificació, hagi estat publicat en el perfil del contractant en la mateixa data. En cas de no publicació en el perfil del contractant, els terminis es computaran des de la data de recepció de la notificació per l'interessat.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de la seva notificació, conforme als requisits per a la seva pràctica establerts en el paràgraf anterior.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

43. TRIBUNALS COMPETENTS

Atès el caràcter exclusivament administratiu del contracte, totes les qüestions i divergències que sorgeixin hauran de resoldre's per la via administrativa o per la jurisdicció contenciosa-administrativa.

ANNEX 1: Declaració Responsable – SOBRE A

(Article 140 Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic)

1. DADES DEL PROCEDIMENT

- 1.1 Contracte: Obres d'adequació Zona Esportiva Municipal
- 1.2 Valor Estimat del Contracte: 322.703,25 € (IVA exclòs)
- 1.3 Òrgan de contractació: Ajuntament de L'Ametlla de Mar
- 1.4 Número d'expedient: 1159/2026

2. DADES DEL LICITADOR

2.1	Nom	o	raó	social:
-----	-----	---	-----	---------

Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Sant Joan nº 55, L'Ametlla de Mar. 43860 (Tarragona). Tel. 977456000. Fax: 977456838





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

2.2 _____ CIF/NIF: _____

2.3 _____ Domicili _____ social: _____

2.4 _____ Telèfon: _____

2.5 _____ Correu _____ electrònic _____ habilitat: _____

2.6 _____ Representant _____ legal _____ (si _____ escau): _____

2.7 _____ DNI/NIE _____ representant: _____

3. DECLARACIÓ RESPONSABLE

La persona sotasignant DECLARA sota la seva responsabilitat:

3.1 Capacitat d'obrar

Que l'empresa té plena capacitat jurídica i d'obrar i es troba degudament constituïda i inscrita en el registre corresponent.

3.2 No concurrència de prohibicions de contractar

Que no es troba incursa en cap de les prohibicions per contractar previstes a l'article 71 de la LCSP, i específicament:

- a) Es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat, Generalitat i Ajuntament.
- b) Es troba al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
- c) No ha estat condemnada mitjançant sentència ferma per delictes que impedeixin contractar.
- d) No ha estat sancionada de forma ferma per infraccions greus o molt greus en matèria laboral o mediambiental.
- e) No té deutes pendents amb l'Ajuntament contractant.

3.3 Solvència econòmica

Que compleix el requisit de solvència econòmica establert al plec, acreditant un volum anual de negocis en l'àmbit corresponent al contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles, per import igual o superior a 322.703,25 €.

3.4 Solvència tècnica





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Que ha executat, en els darrers cinc anys, almenys una obra de naturalesa similar conforme als requisits establerts al plec.

3.5 Adscripció de mitjans

Que es compromet a adscriure al contracte els mitjans personals i materials exigits en el plec durant tota la vigència del contracte.

3.6 Compliment normativa laboral i de seguretat

Que complirà:

- a) La normativa laboral vigent.
- b) La normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.
- c) El conveni col·lectiu sectorial aplicable.
- d) Les condicions salarials mínimes establertes.

3.7 Subcontractació

- ☐ No té previst subcontractar.
- ☐ Té previst subcontractar un percentatge aproximat del _____ % del contracte.

En tot cas, es compromet a complir els requisits de l'article 215 LCSP.

3.8 Compromís en relació amb el Fons de Transició Nuclear

Que coneix que el contracte està finançat amb càrrec al Fons de Transició Nuclear i es compromet a:

- a) Garantir la correcta visibilitat institucional del finançament en cartelleria d'obra.
- b) Incorporar la imatge institucional que determini l'Ajuntament.
- c) Facilitar la informació requerida per justificar l'ús dels fons públics.
- d) Sotmetre's a actuacions de control financer o auditoria que puguin correspondre.

3.9 Veracitat

Que totes les dades declarades són certes i es compromet a aportar la documentació acreditativa quan sigui requerit.

Data: _____

Signatura: _____





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

ANNEX 2: CRONOGRAMA CONTRACTUAL I MÈMORIA TÈCNICA (JUDICIS DE VALOR) - SOBRE B

· PLA D'ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ DE L'OBRA. Fins a 20 punts.

- Metodologia d'execució per fases.
- Planificació detallada adaptada al cronograma contractual.
- Mesures per minimitzar l'afectació al servei esportiu.
- Proposta de coordinació amb la Direcció Facultativa.
- Sistemes de control de qualitat i seguiment energètic.

· MEMÒRIA TÈCNICA D'INTEGRACIÓ ENERGÈTICA I COMPTABILITAT. Fins a 5 punts.

- Solucions d'integració amb sistemes existents.
- Justificació de rendiment energètic previst.
- Protocols de verificació i proves funcionals.
- Estratègies per optimitzar consums.

ANNEX 3: MODEL D'OFERTA ECONÒMICA I PROPOSICIÓ DE MILLORES – SOBRE C

PROPOSICIÓ AL PROCEDIMENT OBERT CONVOCAT PER L'AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DE MAR PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LA CALA PER A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

El/La Sr/Sra....., amb DNI núm....., major d'edat, veí de, amb domicili al carrer..... núm..... pis..... amb capacitat jurídica i





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

d'obrar per aquest atorgament, actuant en nom propi (o en representació de..... amb NIF domiciliada al carrer),

concorre al procediment obert del contracte de d'**obra d'adequació de les instal·lacions del complex esportiu municipal La Cala per a la millora de l'eficiència energètica**, convocat per l'Ajuntament de L'Ametlla de Mar, acceptant i sotmetent-se plenament al plec de clàusules administratives, al plec de prescripcions tècniques i al projecte de referència que regiran la contractació esmentada, subjectant-se als preceptes legals que regulen la contractació del sector públic.

Fa constar que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l'administració local i declara sota la seva responsabilitat que no es troba incurs en cap de les circumstàncies que impedeixin contractar amb el sector públic, que determina l'article 71 de la Llei de contractes del sector públic. Acompanya la documentació exigida al plec de clàusules administratives i ofereix els imports següents:

Concepte	Import €, IVA no inclòs	Import IVA	Import €, IVA inclòs
CONTRACTE D'OBRES D'ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LA CALA PER A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA			

MILLORES

Així mateix, ofereixo les següents millores en relació al que estableix la clàusula 15.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

1. Millora 1 – Sistema de desinfecció per llum ultraviolada (UV) piscines

- ☐ SÍ s'ofereix
☐ NO s'ofereix

En cas afirmatiu, s'executarà conforme les especificacions tècniques del plec.

2. Millora 2 – Substitució enllumenat pistes de tennis per tecnologia LED

- ☐ SÍ s'ofereix
☐ NO s'ofereix

En cas afirmatiu, s'executarà conforme les especificacions tècniques del plec.

3. Reducció del termini global d'execució

Reducció proposada respecte termini màxim contractual:
_____ dies naturals

(Sense alterar els terminis parcials essencials establerts al plec.)

4. Ampliació del termini de garantia

Termini ofert:

- ☐ 1 any (mínim exigít)
☐ 2 anys





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

☐ 3 anys

DECLARACIÓ RESPONSABLE

El/la licitador/a declara:

1. Que l'oferta presentada és completa, realista i viable.
2. Que els preus inclouen tots els costos directes i indirectes.
3. Que es compromet al compliment dels terminis parcials essencials.
4. Que assumeix la plena responsabilitat de les eventuais subcontractacions.
5. Que coneix que, en cas d'oferta anormalment baixa, haurà de justificar-la conforme l'article 149 LCSP.

I perquè així consti, signa la present oferta.

Lloc i data: _____

Signatura: _____

Segell de l'empresa
signant: _____

Nom i càrrec del

Data i
signatura: _____

ANNEX 4: DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ALTERACIÓ DE LES DADES ANOTADES EN EL REGISTRE DE LICITADORS – SOBRE A

El/La Sr/Sra....., amb DNI
núm....., major d'edat, veí de, amb domicili al
carrer..... núm.... pis.... amb capacitat jurídica i d'obrar per
aquest atorgament, actuant en representació
de..... amb
NIF domiciliada al
carrer..... població
CP....., número d'inscripció al Registre Electrònic d'Empreses
Licitadores

Declara sota la seva responsabilitat:

Que les dades d'aquesta empresa que consten en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores no han estat alterades en cap de les seves circumstàncies i que es corresponen a la diligència del Registre que s'acompanya a aquesta declaració.

Que les dades d'aquesta empresa que consten en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores referents a:

-
-
-

han sofert alteració segons s'acredita mitjançant els documents que s'adjunten a la present declaració i que aquests extrems han estat comunicats al Registre en data,..... mantenint-se la resta de les dades sense cap alteració respecte del contingut de la diligència del Registre.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Data i signatura

ANNEX 5: CERTIFICAT D'ASSISTÈNCIA A LA VISITA D'INSTAL·LACIONS – SOBRE A

Contracte: Obres d'actuació a la Zona Esportiva Municipal finançades pel Fons de Transició Nuclear.

Òrgan de contractació:
Ajuntament de L'Ametlla de Mar

Data _____ de _____ la _____ visita:

Empresa
licitadora: _____

Representant
assistent: _____
Nom _____ i _____ cognoms:

DNI: _____

Certifico:

Que la persona indicada ha assistit a la visita a les instal·lacions objecte del contracte, realitzada amb la finalitat de conèixer les condicions reals d'execució de les obres.

La visita s'ha dut a terme a les instal·lacions de la Zona Esportiva Municipal, permetent als assistents conèixer l'estat actual dels espais i les instal·lacions sobre les quals s'han d'executar les actuacions previstes al projecte.

Aquest certificat s'expedeix als efectes de la seva incorporació a la documentació de la licitació.

Lloc _____ i
data: _____
—

Per part de l'Ajuntament

Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Sant Joan nº 55, L'Ametlla de Mar. 43860 (Tarragona). Tel. 977456000. Fax: 977456838





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Nom: _____

Càrrec: _____

Signatura

Segell

ANNEX III

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS REGULADORES DEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, AMB TRAMITACIÓ URGENT, PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME A LES PLATGES DEL MUNICIPI DE L'AMETLLA DE MAR.

El present contracte és la prestació del servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges del terme municipal de l'Ametlla de Mar.

Les platges del terme municipal on s'ha decidit implementar aquest servei són:

- Platja de l'Alguer
- Platja de Pixavaques
- Platja de Cala Forn
- Platja de Sant Jordi
- Platja de Cala Calafató

El contractista ha de donar cobertura al contracte en les degudes condicions d'eficàcia i capacitat, posant a disposició els mitjans materials i personals necessaris per a la prestació del contracte.

El servei de socorrisme inclourà:

- Personal destinat en la instal·lació durant la totalitat del servei.
- - Coordinador del servei localitzable les 24 hores.
- - Titulació vigent i actualitzada en socorrisme aquàtic i Tècnic en SVB i ús del DEA de tot el personal adscrit al servei, a més, hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya (ROPEC).
- - El contractista està obligat a demanar al personal que efectivament desenvolupi el servei, la certificació negativa de delictes de naturalesa sexual, i a entregar aquesta a l'Ajuntament abans de l'inici de la prestació del servei, o cada vegada que es produeixi un canvi de personal.
- - Substitució immediata del personal destinat en la instal·lació en cas de necessitat.
- - Assegurança de R.C.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

- Alta a la Seguretat Social de la totalitat de la jornada de tot el personal adscrit al servei.

CPV: Serveis de vigilància, salvament i socorrisme _ 75241000-7

El contracte no es pot dividir en lots perquè la realització independent de les diverses prestacions que hi comprèn dificultaria la seva correcta execució des d'un punt de vista tècnic; a més a més, cal coordinar l'execució de les diferents prestacions que són objecte del contracte, qüestió que podria veure's impossibilitada per la seva divisió en lots i l'execució per una pluralitat de contractistes diferents.

Calendari

El servei es donarà entre l'1 de juliol i el 31 d'agost de cada temporada, les jornades seran de dilluns a diumenge de 11:00 a 19:00.

Tasques generals de l'Empresa adjudicatària

El servei de vigilància, salvament i socorrisme inclou com a tasques generals les següents:

Informació:

- El servei de socorrisme assignat ha de comunicar el color de la bandera, així com qualsevol situació important de l'estat de la mar i/o de la zona de bany a l'inici del servei diari i cada cop que hi hagi canvis en alguna d'aquestes circumstàncies. En cas de renovació de banderes es proposa que aquestes, a més a més de la coloració vagin acompanyades d'un pictograma que indiqui l'estat de la mar.
- L'empresa ha de donar tota la informació que requereixi el personal tècnic municipal per a una bona gestió conjunta en el servei a la platja.
- L'empresa ha de comunicar a d'altres administracions la informació sol·licitada (p.e. Protecció Civil, ACA, etc.) amb la periodicitat que s'estableixi.
- Informar diàriament en el taulell d'anuncis ubicat en cada platja de la qualitat del aigua de bany. Els resultats han de presentar-se en un format fàcilment intel·ligible per al públic en general, preferiblement mitjançant els símbols establerts per la Comissió Europea.

Prevenició d'accidents per a les persones usuàries:

Advertir a les persones usuàries dels riscos, perills i danys que poden patir i informar-les degudament de les normes d'ús de la platja, a fi d'evitar qualsevol accident en el mar a la zona habilitada per al bany, així com a la platja.

S'ha de tenir especial cura amb els infants, sobretot amb aquells que momentàniament semblin desatesos.

Entre les mesures de prevenició, l'empresa ha de col·locar al mòdul de socors, en lloc visible, els tríptics, cartells o panells informatius que continguin informació de les instruccions i consells de prevenició d'accidents, així com les altres instruccions que es considerin útils en





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

relació amb la utilització de la platja, banderes i amb la prestació dels serveis d'assistència (prevenció estàtica).

D'altra banda, aquesta prevenció dinàmica també l'han de fer els i les socorristes destinats/des a la platja.

Vigilància de la platja:

Inclou les tasques següents:

- Senyalització mòbil de perills per avisar dels diferents riscos que poden aparèixer a la platja (corrents marins, fons perillosos, estat de l'aigua, presència de meduses, etc.), i vetllar per la conservació dels senyals fixos i del material destinat a la prevenció d'accidents, vigilància, salvament i socorrisme.
- Servei d'assistència durant el bany al mar per a persones amb mobilitat reduïda per mitjà de cadira de bany (cadira amfíbia) amb la cadira a càrrec de l'empresa, especialment a la platja de Pixavaques o l'Alguer.
- Informar sobre la prohibició que les embarcacions, amb motor o sense, les motos aquàtiques i els practicants d'esports aquàtics que impliquin un risc potencial per a les persones, efectuïn els seus exercicis en les proximitats de la vora de l'aigua, i la prescripció que efectuïn les entrades i sortides pels canals habilitats especialment, d'acord amb les disposicions vigents.
- Informar les persones usuàries que la platja i les zones de bany han de restar completament lliures d'animals i objectes que puguin representar un perill per als/les banyistes.
- Fer difusió dels tríptics informatius amb les mesures generals de prevenció i d'altres materials relacionats amb la seguretat i la higiene a la platja.
- Col·locació i actualització de les banderes a les diferents zones de bany.
- Prevenir dels perills les persones usuàries i informar-les-en.
- Informar la Policia Local sobre la pèrdua d'infants i altres persones, robatoris, cotxes estacionats en llocs no autoritzats, gossos a la platja, pas per zones de trànsit de persones d'embarcacions o altres vehicles aquàtics, baralles, etc. I qualsevol altre tipus de situació que requereixi la seva presència.
- Informar la persona responsable municipal del servei de platges de la Regidoria de Medi Ambient i Serveis i Manteniment, de qualsevol incidència que hi hagi a la platja, com ara: animals morts, mal funcionament de les dutxes, descol·locació de passarel·les, talls d'aigua i/o llum, presència de plagues, etc.
- Fer seguiment de la presència de taques, acumulació de sòlids flotants i meduses a la platja, i donar l'avís a la Policia Local i la Regidoria de Medi Ambient, així com complimentar el registre de l'Agència Catalana de l'Aigua.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

MATERIAL DEL SERVEI DE PLATGES

Infraestructures i equipament:

L'Ajuntament abans de l'inici de la prestació del servei a les platges instal·larà una caseta prefabricada a la platja de Pixavaques i Sant Jordi i si fos el cas a la Platja de l'Alguer, serà l'empresa qui notificarà a la Regidoria de Medi Ambient i Serveis i Manteniment l'estat de les casetes fixes per duu a terme les millores per l'inici de temporada, i les posarà a disposició de l'adjudicatari que haurà d'equipar-les amb tot el material necessari conforme al plec i l'oferta presentada.

Vehicles i material mínim que serà reposat en cas de malmetres per part del contractista:

- Una embarcació de mínim 5 metres d'eslora
- 2 cadires amfibies
- Tots els vehicles i embarcacions comptaran amb una emissora portàtil.
- 1 DEA per cada lloc de socors, amb les revisions i millores anuals i preparat pel seu ús immediat.
- Local magatzem per la gestió del servei
- Farmaciola per cada lloc de socors amb tot el material necessari
- Material de rescat: dispositius flotants, taula espinal amb corretges de subjecció i immobilitzador del cap i altres.
- Material auxiliar: prismàtics per cada lloc de socors, megàfons, xiulets, banderes de senyalització d'estat de la mar, material de neteja, cartells informatius,....
- I tot aquell material que el distintiu Bandera Blava indiqui com a imperatiu.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

L'adjudicatari haurà de fer-se càrrec de qualsevol element de comunicació i telecomunicació per a desenvolupar correctament el servei, amb un mínim de 2 emissores per cada lloc de socors, així com i fundes aquàtiques per les emissores portàtils. La xarxa de comunicacions ha de permetre comunicar entre elles totes les casetes, en cas de la zona de platges, embarcacions, vehicles i ambulància. Igualment, ha de permetre el contacte dels socorristes que realitzen tasques de reconeixement a peu de platja.

Material sanitari i de salvament:

L'empresa adjudicatària és l'encarregada d'aportar tot el material sanitari necessari per a l'atenció sanitària i les cures, així com la cadira amfíbia i mulettes, per a ús de persones amb mobilitat reduïda.

També és l'encarregada d'aportar els materials de salvament, immobilitzacions i trasllat de ferit.

També és l'empresa adjudicatària l'encarregada de substituir i mantenir els sistemes de vigilància i comunicació per als/ per a les socorristes.

El material relacionat a l'oferta presentada serà revisat periòdicament pel Servei d'Urgències Municipal (SUM). Hi ha d'haver un registre que inclogui les dates de caducitat dels productes i utensilis emprats

Vehicles de suport al salvament:

L'empresa adjudicatària ha d'aportar:

- Una embarcació

Tant l'embarcació com qualsevol vehicle que l'empresa vulgui aportar de forma voluntària han d'estar en perfecte estat d'ús, correctament legalitzats i tenir la documentació.

6. RECURSOS HUMANS

El personal ha d'estar qualificat per dur a terme el servei de salvament i socorrisme.

Definició de les titulacions i nombre de professionals mínims per a la prestació del servei:

El contractista garantirà la cobertura del servei de conformitat amb el següent barem:

- **17 socorristes aquàtics** (2 platja de l'Alguer més el patró de l'embarcació i socorrista, 2 platja Pixavaques i 2 a la platja de Cala Forn, 2 a la platja de Sant Jordi, 2 a la platja de Calafató) amb formació de Tècnic esportiu en salvament i socorrisme, per la prestació del servei de conformitat amb la Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport, modificada per la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals,





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

administratives, financeres i del sector públic, o les que estableixi la normativa vigent.

El patró de l'embarcació a de disposar de la titulació de PATRÓ D'EMBARCACIÓ: Personal que estigui en possessió de la titulació que exigeix la legislació vigent pel patronatge d'embarcacions, a més de la titulació exigida com a socorrista aquàtic.

L'empresa comptarà almenys amb una persona que disposi del carnet o permís necessari per a la conducció de les embarcacions i vehicles adscrits a la prestació del servei.

- Patró d'embarcació per a embarcacions de més de 8 metres d'eslora.
- **1 COORDINADOR/A:** Socorrista aquàtic que estigui en possessió del carnet de conduir tipus B i que porti dos anys, com a mínim, d'experiència en platges i tingui experiència en coordinació de grups de treball, a més de la titulació exigida com a socorrista aquàtic.

Vestuari i material per als socorristes:

Tot el personal afectat als serveis de vigilància, salvament i socorrisme ha d'anar perfectament uniformat, amb un vestuari i complements que estiguin en consonància amb el règim climàtic, zona on es treballa i funcions encomanades, i s'ha de sotmetre a l'aprovació de l'Ajuntament. Els uniformes han d'identificar amb claredat el servei que es presta i s'ha de reposar amb la periodicitat necessària, sempre que evidencii el natural desgast per l'ús.

Com a mínim, l'equipament de cada treballador/a ha de ser:

- Uniforme: Samarreta, pantalons llargs, pantalons curts, banyador i dessuadora identificatius.
- Xiulet
- Ulleres de sol amb filtre UV
- Gorra identificativa
- Equip de transmissió portàtil
- Prismàtics
- Calçat adequat
- Crema solar suficient i amb el nivell de filtre UV adequat
- I tot aquell material que el distintiu Bandera Blava indiqui com a imperatiu.
- L'empresa es fa responsable de la manca de netedat, decòrum, uniformitat en el vestir o de la descortesia i mal tracte que el personal mantingui amb l'usuari i públic en general.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Legislació en matèria de personal:

L'empresa està obligada al compliment de la legislació que, aplicable en matèria laboral i de seguretat social, sigui vigent durant la vida del contracte, essent exclusivament responsable, en cas d'incompliment de les obligacions que la legislació esmentada imposi. El personal assignat per dur a terme aquest servei, ha de ser el necessari per atendre les obligacions establertes. Aquest personal depèn, únicament i exclusivament, de l'empresa, la qual té tots els drets i obligacions pròpies de la seva qualitat d'empresari, per tant, de complir les disposicions vigents en matèria laboral, fiscal, de seguretat social i higiene en el treball establertes legalment i que li siguin d'aplicació. En cas de la contractació de personal estranger, ha de tenir el permís de treball corresponent per a la contractació.

L'Ajuntament sol·licita a principi de la temporada una relació de cadascun dels llocs amb el nom i cognoms de la persona assignada i còpia de la titulació requerida.

PENALITATS

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs. I, específicament:

- Per demora en l'inici del servei: 30€ per cada mitja hora de cada dia de servei.
- Per manca de personal: Per absència d'un dels socorristes 100€/dia.
- Per no disposar dels vehicles requerits (cadires amfibies, moto aquàtica o embarcació) 75€/dia.
- Per no disposar de material de salvament, sanitari i/o fungible: 30€/dia.

Les penalitats per a la resta d'incompliments que podrà imposar l'Ajuntament a l'adjudicatària, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració, són les següents:

- a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per cent del preu del contracte, entès com a import d'adjudicació.
- b) Faltes greus: multa fins a un 6 per cent del preu del contracte.
- c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 per cent del preu del contracte.

El total d'aquestes penalitats no podrà superar el 50 per cent del preu del contracte.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

9. ASSEGURANÇA I POLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL.

L'empresa contractista haurà de disposar d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi qualsevol incidència durant la prestació del servei, amb un capital mínim de 600.000,00 € per sinistre i 300.000,00 € per víctima.

Es traslladarà còpia de la pòlissa de l'assegurança i el rebut de pagament de l'any corrent en el moment de presentar-se la relació de treballadors de conformitat amb l'apartat 4 de les prescripcions tècniques.

Expedient núm.: 2140/2026

Plec de Clàusules Administratives Particulars

Procediment: Contractacions

Data d'iniciació: 29/04/2023

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTE DE SERVEIS PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT TRAMITACIÓ URGENT, PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME A LES PLATGES DEL MUNICIPI DE L'AMETLLA DE MAR TEMPORADA ESTIU 2026

1.- Descripció de l'objecte del contracte

El present contracte és la prestació del servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges del terme municipal.

Les platges del terme municipal on s'ha decidit implementar aquest servei són:

- Platja de l'Alguer
- Platja de Pixavaques
- Platja de Cala Forn
- Platja de Sant Jordi
- Platja de Cala Calafató

El contractista ha de donar cobertura al contracte en les degudes condicions d'eficàcia i capacitat, posant a disposició els mitjans materials i personals necessaris per a la prestació del contracte.

El servei de socorrisme inclourà:

- Personal destinat en la instal·lació durant la totalitat del servei.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

- Coordinador del servei localitzable les 24 hores.
- Titulació vigent i actualitzada en socorrisme aquàtic i Tècnic en SVB i ús del DEA de tot el personal adscrit al servei, a més, hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya (ROPEC).
- El contractista està obligat a demanar al personal que efectivament desenvolupi el servei certificació negativa de delictes de naturalesa sexual, i a entregar aquesta a l'Ajuntament abans de l'inici de la prestació del servei, o cada vegada que es produeixi un canvi de personal.
- Substitució immediata del personal destinat en la instal·lació en cas de necessitat.
- Assegurança de R.C.
- Alta a la Seguretat Social de la totalitat de la jornada de tot el personal adscrit al servei.

CPV: Serveis de vigilància, salvament i socorrisme _ 75241000-7

El contracte no es pot dividir en lots perquè la realització independent de les diverses prestacions que hi comprèn dificultaria la seva correcta execució des d'un punt de vista tècnic; a més a més, cal coordinar l'execució de les diferents prestacions que són objecte del contracte, qüestió que podria veure's impossibilitada per la seva divisió en lots i l'execució per una pluralitat de contractistes diferents.

2.-NECESSITATS ADMINISTRATIVES I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el present contracte són garantir la seguretat de tots els usuaris a les platges del terme municipal.

Segons la llei 22/1988 de costes i el RD 876/2014 és competència municipal vigilar l'observança de les normes i instruccions dictades per les Administració General de l'Est sobre salvament i seguretat de les vides humanes.

Les principals mesures per tal de garantir la seguretat dels banyistes a les platges són la prestació del servei de salvament i socorrisme i l'abalisament de la zona de banyistes d'acord amb l'article 73 del Real Decreto 876/2014.

3.- NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC

El contracte que regula aquest Plec és un contracte administratiu de serveis tipificat a l'art.17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Aquest contracte es regeix per:

- a. Plec de clàusules administratives particulars
- b. Plec de prescripcions tècniques.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

- c. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP)
- d. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del sector públic (en endavant RD 817/2009).
- e. Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no s'oposi, contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d'ara endavant, RGLCAP).
- f. Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
- g. Article 119, Llei 9/2017 de 8 de novembre contractes del sector públic, tramitació urgent de l'expedient.

En tot allò no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes de dret administratiu i, en darrer terme, les de dret privat.

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin d'aplicació en l'execució de la cosa pactada, no eximeix l'empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les.

4.- PROCEDIMENT I FORMA DE CONTRACTACIÓ

L'expedient d'aquesta contractació és farà mitjançant procediment obert simplificat, en aplicació de l'article 159 de la LCSP, de conformitat amb els requisits que s'hi estableixen.

La competència com a òrgan de contractació correspon a la Junta de Govern Local, per delegació de l'Alcaldia (Decret 2023-746, de 4 de juliol).

5.- PERFIL DEL CONTRACTANT

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la present contractació, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es podrà accedir per la pàgina web següent:

<https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/8374426?categoria=0>

Tota la documentació necessària per a la presentació de l'oferta estarà disponible per mitjans electrònics des del dia de la publicació de l'anunci en aquest perfil del contractant.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

6.- DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE

Pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació de la contractació és 144.000 €, IVA inclòs, per a durada del contracte, amb el desglossament següent:

IMPORT BASE	IVA (21%)	IMPORT IVA INCLÒS
119.009 €	24.991,89 €	144.000 €

Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, indicant l'IVA a aplicar mitjançant partida independent. El pressupost comprèn la totalitat del contracte.

Aquest és el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació del contracte.

Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, indicant l'IVA a aplicar mitjançant partida independent, en cap cas s'admetran ofertes per sobre el pressupost de licitació.

Preu i existència de crèdit

El preu del contracte és el d'adjudicació i ha d'incloure, com a partida independent, l'Impost sobre el Valor Afegit.

En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànon de qualsevol tipus que siguin d'aplicació, així com totes les despeses que s'originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s'han de complir durant l'execució del contracte i anirà amb càrrec al/s pressupost/s i a la aplicació/ns pressupostària/es següents:

ANUALITAT	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PRESSUPOST PRORROGAT
2026	170.22795

Finançament

Recursos propis.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte s'estima en 119.009 €

7.- TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte serà de 1 temporada (des del 1 de juliol al 31 d'agost). No es preveu la pròrroga del present contracte. Les jornades seran de dilluns a diumenge de les 11h a 19h.

8.- CONDICIONS DELS LICITADORS

Estan facultades per subscriure aquest contracte, d'acord amb el que preveu l'article 65 de la LCSP, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres:

- que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar.
- que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides a l'article 71 de la LCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 85 de la LCSP.
- que gaudeixin de l'habilitació empresarial o professional que, si s'escau, sigui exigible per dur a terme l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte del contracte.

Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries dels contractes les prestacions dels quals estiguin compreses dins les finalitats, l'objecte o l'àmbit d'activitat que, d'acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i s'acrediti degudament.

Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han de concórrer en la data final de presentació d'ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte.

També poden participar en aquesta licitació les unions d'empreses que es constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-se en escriptura pública fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte. En aquest cas, els empresaris que vulguin concórrer integrats en una unió temporal han d'indicar els noms i les circumstàncies dels qui la constitueixen i la participació de cada un, així com que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en una unió temporal en cas que resultin adjudicataris del contracte.

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte, fins a la seva extinció.

9.- SOLVÈNCIA

Solvència econòmica i financera





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

D'acord amb l'establert a l'art. 87 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic la solvència econòmica i financera de l'empresa s'acreditarà per un o diversos dels mitjans següents:

- Volum anual de negocis, o bé volum anual de negoci en l'àmbit al que es refereix el contracte, per import igual o superior al valor estimat del contracte.
- Quan sigui convenient, justificant de l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per import igual o superior a l'exigit a l'anunci de licitació.

Solvència tècnica o professional

- Relació dels treballs o serveis prestats els últims tres anys corresponents al mateix tipus o naturalesa al que correspon l'objecte del contracte, amb el detall dels imports contractats, el períodes dels contractes i els destinataris, públics o privats, d'aquests serveis. Els serveis treballs realitzats s'acreditaran mitjançant certificats de bona execució expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, en el seu defecte, mitjançant una declaració de l'empresari. En el seu cas, els certificats esmentats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent. L'import acumulat en l'any de major execució haurà de ser igual o superior a 119.009 €

10.- REGISTRE DE LICITADORS

De conformitat amb l'article 159.4.a) LCSP tots els licitadors que es presentin a licitacions realitzades a través del procediment simplificat hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE) o en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), en la data final de presentació d'ofertes.

A aquests efectes, també es considerarà admissible la proposició del licitador que acreditati haver presentat la sol·licitud d'inscripció en el corresponent registre juntament amb la documentació preceptiva per això, sempre que tal sol·licitud sigui de dada anterior a la data final de presentació d'ofertes. L'acreditació d'aquesta circumstància tindrà lloc mitjançant l'aportació de l'avís de recepció de la sol·licitud emès pel corresponent registre i d'una declaració responsable d'haver aportat la documentació preceptiva i de no haver rebut requeriment d'esmena.

La inscripció en el ROLECE o RELI acredita enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, segons el que s'hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra:

- a.- les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

b.- solvència econòmica i financera i tècnica o professional, classificació i altres circumstàncies inscrites,

c.- la concurrència o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar.

La presentació de les proposicions suposa l'autorització a la mesa i a l'òrgan de contractació per consultar les dades recollides en el ROLECE o RELI, o les llistes oficials d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió Europea.

11.- GARANTIES

Garantia definitiva:

No es requereix la constitució de garantia provisional però el licitador que presenti l'oferta millor valorada haurà de dipositar el 5% del preu d'adjudicació com a Garantia Definitiva, d'acord amb l'article 107 de la LCSP. Aquesta garantia la podrà prestar en qualsevol de les formes següents:

- En efectiu, mitjançant transferència bancària a l'Ajuntament.
- Mitjançant aval bancari, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun dels bancs, caixes d'estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar al territori.
- Mitjançant contracte d'assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament.

Devolució i cancel·lació de garanties

La devolució i cancel·lació de les garanties s'efectuarà de conformitat amb el que disposen els articles 111 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic i 65 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Pòlissa de responsabilitat civil

Tanmateix, els adjudicataris del present contracte seran responsables dels danys causats tant a l'administració com a tercers per fets derivats de la prestació del servei. Els adjudicataris hauran de presentar per demostrar la seva capacitat de fer front a aquesta circumstància un certificat emès per una entitat asseguradora degudament autoritzada que acrediti la contractació d'una assegurança de responsabilitat civil que garanteixi els danys esmentats anteriorment.

La cobertura del risc de la pòlissa serà com mínim de 600.000 € per sinistre i 300.000,00 € per víctima.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

La citada pòlissa ha de mantenir-se en vigor durant el període que dura la prestació del servei. L'adjudicatari acreditarà aquests extrems davant l'Administració quan aquesta així ho requereixi.

12.- ADMISSIÓ DE VARIANTS

En aquesta licitació no es contempla la possibilitat de presentar variants.

13.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I PROPOSICIONS

Presentació de documentació

Tots els licitadors que es presentin a la present licitació han d'estar inscrits en el Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o en el registre oficial de la comunitat autònoma corresponent, en la data final de presentació d'ofertes, d'acord amb l'obligació que determina l'article 159.4 a) en relació amb la DT 3ª de la LCSP.

La presentació de proposicions i documents es farà exclusivament a través de l'eina de Sobre Digital, integrada amb la Plataforma de serveis de contractació de la Generalitat de Catalunya, que trobareu al perfil del contractant :

<https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/8374426?categoria=0>

Tota la informació referent a la presentació d'ofertes a través de l'eina de Sobre Digital es troba disponible a la web de la Generalitat de Catalunya:

<https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/8374426?categoria=0>

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d'inscripció de l'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l'ús de l'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les empreses licitadores designin en el seu DEUC o declaració anàloga per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l'e-NOTUM.

Es considerarà efectuada la presentació de les proposicions amb la recepció, al registre d'entrada de l'òrgan de contractació, del resum signat de l'oferta.

Els licitadors, un cop presentada l'oferta, rebran el certificat de presentació amb la data, hora i el número de registre d'entrades.

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l'ús de l'eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació de les proposicions, l'òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

termini de presentació d'ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l'esmena corresponent; i, addicionalment, amb la comunicació del canvi de data a totes les empreses que haguessin activat l'oferta.

Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada sota cap concepte. La retirada injustificada d'una proposició, donarà lloc a la prohibició de contractar prevista a l'article 71.2 de la LCSP.

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de l'empresa licitadora del contingut del present plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, així com l'autorització a la mesa i a l'òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el RELI o ROLECE, o les llistes oficials d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió Europea.

Preparació dels documents:

S'hauran d'aportar els documents signats electrònicament.

El fitxer ha de ser com a màxim de 20 MB, per la qual cosa es recomana reduir la grandària/resolució de les imatges abans d'incloure-les en documents.

En el cas de documents més grans de 20 MB es recomana dividir-los en fitxers més petits, per exemple, trossejant-los per grups de pàgines. En el cas de fraccionar un document que hagi d'anar signat, han de signar-se totes les fraccions del mateix. Totes les parts d'un document s'hauran d'anomenar igual, afegint un sufix que indiqui quina part és i el nombre total de parts. Així per exemple si dividim un document anomenat "Propostatecnica.pdf" la seva descomposició serà:

"Propostatecnica_1de3.pdf"; "propostatecnica_2de3.pdf";
"propostatecnica_3de3.pdf".

La modalitat de signatura electrònica admesa en els sistemes de transmissió i recepció electrònica de proposicions i recepció electrònica de sol·licituds de participació, és la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel que es deroga la Directiva 1999/93/CE.

Recordem que s'ha de disposar de Certificat Digital Reconegut en període de validesa per a tots els representants, apoderats o personal de la seva empresa implicats en la presentació de sobres electrònics. La llista de Prestadors qualificats de serveis electrònics està publicada en el Ministeri d'Indústria en la següent adreça:
<https://sede.minetur.gob.es/ca-es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios-electronicos-de-confianza.aspx>

Altrament, els licitadors han de verificar amb antelació suficient, abans de la signatura i enviament de les proposicions, que el certificat està correctament instal·lat a l'ordinador i que es poden signar documents.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Les ofertes presentades han d'estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programes o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporatives, essent rebutjades directament per la Mesa de contractació. Així, é obligació de les empreses licitadores passar un antivirus en tots els documents que conformen l'oferta prèviament a incorporar-los a la Web de Sobre Digital. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l'oferta, la Mesa podrà acordar l'exclusió de l'empresa.

Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina aquest plec, seran excloses.

Cada licitador, individualment, no podrà presentar més d'una proposició, ni tampoc subscriure cap altra proposta en una UTE, o figurar integrat en més d'una UTE, amb la conseqüència de l'exclusió de totes les propostes presentades en infracció d'aquesta norma.

Còpia de seguretat

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà utilitzada en cas de no poder accedir al contingut dels documents, per estar l'arxiu malmès. En aquest sentit, es comprovarà l'empremta electrònica per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic i dels tramesos en l'oferta, a través de l'eina Sobre Digital.

Aquesta còpia s'haurà de lliurar a sol·licitud de l'òrgan de contractació o de la mesa de contractació, en cas que es requereixi, i haurà de contenir una còpia de l'oferta amb exactament els mateixos documents _amb les mateixes empremtes- que els aportats en l'oferta mitjançant l'eina digital.

Termini de presentació:

El termini de presentació d'ofertes és de 18 dies naturals des de l'endemà de la publicació de l'anunci de licitació en el perfil de contractant.

La presentació de proposicions es podrà realitzar durant les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, excepte l'últim dia del termini en el que la presentació d'ofertes es podrà tramitar fins a les 14:00 hores.

Aquest Plec restarà sotmès, durant el termini dels 5 primers dies naturals, a la presentació d'al·legacions, simultàniament al termini de 8 dies naturals per a la presentació de proposicions, d'acord amb el que establirà l'anunci de la convocatòria.

La interposició d'al·legacions contra el contingut d'aquest Plec suposarà la suspensió de la data de presentació d'ofertes fins la resolució de les al·legacions i es marcarà nou termini per a la presentació de les ofertes.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Contingut de les proposicions:

- SOBRE A- Documentació Administrativa
- SOBRE B- Documentació dels criteris avaluable de forma automàtica

SOBRE A- Documentació Administrativa

Inclourà:

- Declaració responsable d'acord amb el model que s'adjunta com a ANNEX I, ANNEX II, i que trobareu com a plantilla al sobre d'aquesta licitació en l'eina de Sobre Digital. En el cas d'empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d'agrupar-se en una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d'acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar una declaració responsable per separat.
- (si es el cas) certificat o inscripció al RELI o ROLECE
- (si és el cas) Compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte En l'escrit de compromís s'indicarà: els noms i circumstàncies dels quals la constitueixin; la participació de cadascun d'ells, així com l'assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatari del contracte. El citat document haurà d'estar signat pels representants de cadascuna de les empreses que componen la unió.

SOBRE B- Documentació dels criteris avaluable de forma automàtica

Inclourà:

- Tots aquells documents que siguin precisos per a la valoració dels criteris d'adjudicació que no depenen d'un judici de valor d'acord amb la clàusula 14 i la proposta econòmica d'acord amb el model que s'adjunta com ANNEX III i que trobareu com a plantilla al sobre d'aquesta licitació en l'eina de Sobre Digital.

La proposició econòmica s'ha de presentar per escrit i no s'acceptaran les que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-la.

A través de l'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document "resum" de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s'entén signada la totalitat de l'oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la componen.

Les proposicions s'han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de tractar-se d'empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, s'han de signar pels representants de totes les empreses que la componen. La persona o les persones





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

que signin l'oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants de la declaració responsable.

En cas que es prevegi limitació al nombre de lots que es poden adjudicar a un mateix licitador, s'haurà d'indicar en l'oferta econòmica el lot preferent d'adjudicació.

Confidencialitat

Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat que ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d'una sol·licitud d'informació correspon a l'òrgan de contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, d'acord amb els principis de publicitat i de transparència que regeixen l'actuació administrativa, i corregir-la si s'escau, prèvia audiència dels licitadors.

En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica, les dades que consten a registres públics i els Documents valorables mitjançant un judici de valor.

14.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Criteris la ponderació dels quals és automàtica (100 punts en total):

14.1. Oferta econòmica (puntuació màxima 70 punts).

Valorada de la següent manera:

$$\text{Punts} = (\text{Pmillor} / \text{Pi}) * \text{Pmax}$$

Pmillor: preu de l'oferta més avantatjosa econòmicament entre les presentades

Pi: preu de l'oferta presentada

Pmax: puntuació màxima possible.

14.2. Per estar integrada l'empresa a la Xarxa de Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya (Xarxa RESCAT), gestionada pel Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya (10 punts).





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

La integració es justificarà amb la certificació per part de la Generalitat de Catalunya o document similar.

14.3. Per disposar del Distintiu d'Igualtat a l'Empresa (DIE) vigent, regulat pel Reial Decret 1615/2009 i atorgat per l'Institut de les Dones del Ministeri d'Igualtat (5 punts).

La disposició d'aquest distintiu es demostrarà amb la presentació de la publicitat al BOE de l'Ordre del Ministeri d'Igualtat d'atorgament de la DIE..

14.4. Per disposar Certificat del Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001 en la prestació dels serveis de salvament, socorrisme, assistència sanitària i bany assistit, en platges (5 punts).

14.5. Per disposar del Certificat del Sistema de Gestió Ambiental ISO 14001 en la prestació dels serveis de salvament, socorrisme, assistència sanitària i bany assistit, en platges (10 punts).

La disposició d'aquest certificat es demostrarà amb la presentació del certificat vigent.

15.- NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del contracte s'efectuaran exclusivament per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM. A aquests efectes, s'enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la Declaració responsable, d'acord amb el que s'indica en la clàusula 13 d'aquest plec.

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d'enviament de l'avís de notificació, si l'acte objecte de notificació s'ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l'empresa a qui s'adreça.

No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data d'enviament de l'avís de notificació.

16.- MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA D'OFERTES





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

La Mesa de Contractació estarà integrada pels membres enumerats a continuació i la seva composició es publicarà en el perfil del contractant amb una antelació mínima de set dies respecte de la reunió de qualificació de la documentació del sobre:

President/a: Antonio Espuny Gaseni, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Vocal: M^a Angel Benedicto Esclarin, secretària general de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Vocal: Xavier Solé Guimerà, tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Vocal: Mireia Martínez Margalef, interventora de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Secretari: Daniel Llevat Gateu, TAG adjunt a Secretaria de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Els actes de la Mesa de Contractació pels quals s'acordi l'exclusió d'ofertes seran susceptibles d'impugnació mitjançant recurs d'alçada, de conformitat amb la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com la resta d'actes de tràmit qualificats, entenen per aquests els que puguin decidir l'adjudicació, els que determinin la impossibilitat de continuar amb el procediment o els que causin indefensió o perjudici irreparable al licitador.

Els actes de tràmit no qualificats no són susceptibles de recurs.

Es garantirà que l'obertura no es realitza fins que hagi finalitzat el termini per a la seva presentació, per la qual cosa no se celebrarà acte públic d'obertura d'aquestes.

Obertes les ofertes, prèvia exclusió de les propostes que no compleixin amb els requisits exigits als plecs, es procedirà a la seva valoració que es farà automàticament mitjançant el dispositiu informàtic Sobre Digital 2.0.

Es generarà la proposta d'adjudicació a favor del licitador que obtingui la millor puntuació.

Realitzada la proposta d'adjudicació es requerirà al licitador proposat per tal que en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de l'enviament de la comunicació corresponent aporti:

- a) Acreditació de la capacitat d'obrar, de la personalitat jurídica i de representació, si és el cas.
 - b) Participació o no en grup empresarial.
 - c) Acreditació del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, llevat que s'hagi indicat en la declaració responsable la informació necessària per tal que l'òrgan de contractació consulti la informació a la base de dades corresponent.
- Per tal d'acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social cal presentar els originals o les còpies autèntiques dels documents següents:





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

- Certificats expedits pels òrgans competents en cada cas, en la forma i amb els efectes previstos als arts. 13 a 16 del RLGCAP, acreditatius d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries (amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya) i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
- Alta en l'Impost d'activitats econòmiques, referida a l'exercici corrent, o l'últim rebut, juntament amb una declaració de no haver-se donat de baixa en la matrícula d'aquest impost.
- d) La documentació justificativa de què disposa efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte d'acord amb l'art. 76.2 de la LCSP (si és el cas).
- e) Qualsevol altra documentació exigida en els plecs.

Les empreses que hagin presentat declaració responsable d'inscripció en el RELI o ROLECE estaran exemptes de presentar la documentació acreditativa de la capacitat d'obrar i solvència així com els certificats de l'Agència Tributària i Seguretat Social aquests estan vigents d'acord amb l'art. 16.3 del Reglament de la Llei de Contractes de Administracions Públiques. En aquest cas, la mesa de contractació efectuarà la corresponent comprovació d'acord amb les previsions de l'art. 159.4.f en relació amb el 139.1 LCSP.

El requeriment que s'efectuï al licitador té la consideració d'acte de tràmit i d'impuls de l'expedient.

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte, el candidat proposat com a adjudicatari no porti la documentació requerida, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada garantia definitiva. Així mateix, s'entendrà que l'empresa licitadora ha retirat la seva oferta. Aquest fet comporta l'exigència de l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat i, a més, pot donar lloc a declarar a l'empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l'article 71.2.a de la LCSP.

Resolució d'empat de les proposicions:

En casos d'empat en les puntuacions obtingues per les ofertes de les empreses licitadors, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte:

- La proposició presentada per aquelles empreses que, en el moment d'acreditar la seva solvència tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de persones treballadores amb discapacitat superior al 2%, sempre que les seves proposicions igualin en els seus termes a la més avantatjosa. Si varies empreses licitadores de les que haguessin empatat acrediten tenir una relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior tindran preferència en l'adjudicació del contracte l'empresa licitadora que disposi del major percentatge de persones treballadores fixes amb discapacitat a la plantilla.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

- La proposició presentada per les persones naturals o jurídiques en l'adjudicació del contracte que disposin d'un pla d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes, sempre que aquestes proposicions igualin en els seus termes a les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius que serveixen de base per a l'adjudicació.

La documentació acreditativa dels criteris de desempat se sol·licitarà als licitadors en el moment de produir-se l'empat, tanmateix els licitadors hauran d'acreditar que disposen d'aquestes dades en finalitzar el termini de licitació.

En cas de persistir l'empat un cop aplicats els criteris de desempat l'adjudicació del contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte públic, prèvia convocatòria.

17.- OFERTES ANORMALMENT BAIXES

Als efectes del que estableix l'art. 149 LCSP, es considerarà que l'oferta conté valors anormals sempre que el preu ofert, en cadascú del preus que s'han d'incloure en la proposició, sigui inferior en un 20 % de la mitja del total dels oferts.

S'exclourà per al còmput d'aquesta mitja l'oferta econòmica més alta.

En el supòsit que l'oferta de l'empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuació incorri en presumpció d'anormalitat, prèviament a la comprovació en el RELI/ROLECE i al requeriment de la documentació d'acord la clàusula anterior, la Mesa de contractació li requerirà perquè justifiqui l'oferta presentada i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s'hagi definit la anormalitat d l'oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l'empresa licitadora les precisions que conside oportunes sobre la viabilitat de l'oferta i les pertinents justificacions. L'empresa licitador disposarà d'un termini màxim de 5 dies hàbils des de l'enviament de la corresponent comunicació per presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.

Transcorregut aquest termini, si la mesa de contractació no rep la informació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l'òrgan de contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l'empresa licitadora exclosa del procediment.

L'òrgan de contractació rebutjarà l'oferta si comprova que és anormalment baixa, perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclosos els convenis col·lectius sectorials vigents d'acord amb l'art. 149.4 de la LCSP.

Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de termini, l'avaluarà i elevarà la corresponent proposta d'acceptació o rebuig de la proposició, degudament motivada, a l'òrgan de contractació, per tal que aquest





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

decideixi, previ l'assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l'acceptació de l'oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebutjament.

18.- DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE I DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT

L'òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d'interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d'adjudicació.

En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin incorregut.

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d'adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.

19.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

Presentada la garantia definitiva i la resta de documentació requerida, en un termini no superior a 5 dies, es procedirà a adjudicar el contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari, i una vegada adjudicat, a formalitzar-lo.

L'òrgan de Contractació no podrà declarar deserta una licitació quan hi hagi alguna oferta o proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figuren en aquest plec.

L'adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores i es publicarà en el perfil del contractant, amb indicació del termini en què s'haurà de procedir a la formalització del contracte.

20.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per poder iniciar-ne l'execució.

La formalització del contracte s'efectuarà mitjançant la signatura d'acceptació pel contractista de la resolució de l'adjudicació o bé mitjançant formalització en document





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

administratiu. N' obstant això, l'empresa adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses corresponents.

La formalització del contracte s'efectuarà en el termini màxim de quinze (15) dies hàbils següents a aquell en què es rebí la notificació de l'adjudicació a les empreses licitadores.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l'apartat anterior per causes imputables a l'empresa adjudicatària, se li exigirà l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s'ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l'empresa en prohibició de contractar, d'acord amb l'article 71.2.b de la LCSP.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l'Administració, s'haurà d'indemnitzar a l'empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar.

En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l'empresa adjudicatària, s'adjudicarà a l'empresa següent que hagi presentat la millor oferta d'acord amb l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix la clàusula 18, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.

21.- CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

Les condicions especials en relació amb l'execució, d'obligat compliment per part de l'empresa o les empreses contractistes són:

El contracte s'executarà amb estricta subjecció a les disposicions d'aquest plec i a la normativa, general o sectorial, que li sigui d'aplicació, al contingut de la proposició formulada per l'adjudicatari en allò que concreti l'objecte o el preu del contracte, i d'acord amb les normes i instruccions que, en desenvolupament o interpretació del plec, l'ajuntament comuniqui al contractista. Si aquestes instruccions es formulessin verbalment, hauran de ser ratificades per escrit a la major brevetat.

L'adjudicatari està obligat a realitzar l'objecte del contracte en el termini que figuri en el contracte i haurà de respectar les especificacions determinades en el plec de prescripcions.

Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes que participen en l'execució del contracte.

Les condicions especials d'execució tindran el caràcter d'obligació essencial del contracte i el seu incompliment serà causa de resolució del contracte o d'imposició de sancions de conformitat amb la clàusula 27 del present plec.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

22.- PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ.

L'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de l'execució del contracte, suspendre l'execució del mateix, acordar la seva resolució i determinar els efectes d'aquesta.

Igualment, l'òrgan de contractació ostenta les facultats d'inspecció de les activitats desenvolupades pels contractistes durant l'execució del contracte, en els termes i amb els límits establerts en la Llei.

En els procediments que s'instrueixin per a l'adopció d'acords relatius a les prerrogatives haurà de donar-se audiència al contractista.

23.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

El tècnic municipal serà la persona responsable del contracte que exercirà, a més de les funcions generals de supervisió de l'execució del contracte, les funcions específiques que, segons les característiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar l'impacte administratiu i tècnic de les incidències d'execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents persones implicades en el contracte. En concret, tindrà les funcions següents:

1. Supervisar l'execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació
2. Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció específica no correspongués a altres persones;
3. Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
4. Informar del nivell de satisfacció de l'execució del contracte. A banda de totes aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest emetrà un informe d'avaluació final de la contractació que farà referència a diferents aspectes de l'execució del contracte, l'adequació de disseny, als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions d'execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

24.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE I RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

El contracte s'executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i d'acord amb les instruccions que en la seva interpretació doni al contractista el responsable del contracte.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

El contractista serà responsable de la qualitat tècnica de les prestacions dels serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

L'Administració determinarà si la prestació realitzada pel contractista s'ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment, requerint, si escau, la realització de les prestacions contractades i l'esmena dels defectes observats en ocasió de la seva recepció. Si els treballs efectuats no s'ajusten a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, podrà rebutjar la mateixa quedant exempt de l'obligació de pagament o tenint dret, si escau, a la recuperació del preu satisfet.

Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes en els treballs efectuats o en els subministraments realitzats, l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista la subsanació d'aquests, tenint el contractista dret d'audiència.

Si l'òrgan de contractació estimés, durant el termini de garantia, que els béns subministrats no són aptes per al fi com a conseqüència de vicis o defectes observats en ells i imputables al contractista i existeixi la presumpció que la reposició o reparació d'aquests béns no serà suficient per aconseguir el fi, podrà, abans d'expirar el termini, rebutjar els béns deixant-los a compte del contractista i quedant exempt de l'obligació de pagament o tenint dret, en el seu cas, a la recuperació del preu satisfet.

Un cop hagi finalitzat el termini de garantia sense que l'Ajuntament hagi formalitzat reparament o denúncia, el contractista quedarà exempt de responsabilitat.

El contractista tindrà dret a conèixer i ser sentit sobre les observacions que es formulin e relació amb el compliment de la prestació contractada.

25.- RESOLUCIÓ D'INCIDÈNCIES

Les incidències que puguin sorgir entre l'Administració i l'empresa contractista en l'execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s'ha convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l'article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d'interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.

26.- INFRACCIONS I FALTES





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Les infraccions comeses pel contractista en el compliment del contracte es qualificaran com a faltes, que podran ser molt greus, greus o lleus.

A) Infraccions molt greus:

Tindran la consideració d'incompliments molt greus aquells que ocasionin una pertorbació important del servei i, en especial:

- 1) L' incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.
- 2) L' incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques, quan produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.
- 3) La falsedat de la declaració de l'empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relació financera o econòmica en un paradís fiscal.
- 4) L'abandonament del servei sense causa justificada.
- 5) La interrupció del servei sense justificació o avís.
- 6) L' incompliment per part del contractista de les seves obligacions en matèria mediambiental, social o laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals, així també de les obligacions laborals o de seguretat social o de seguretat i higiene en el treball vers al personal adscrit.
- 7) La cessió, traspàs, arrendament o subcontractació del contracte, contravenint les previsions d'aquests plecs o de la Llei.
- 8) La desobediència molt greu o reiterada, a les ordres donades al contractista pel que fa a la forma de prestació del servei, o als requeriments de subministraments de dades previstes en aquest plec que demani l'Ajuntament per a un millor control del desenvolupament efectiu del servei en tots els seus aspectes.
- 9) Les ofenses verbals o físiques o el tractament vexatori greu a la persona usuària.
- 10) El falsejament de la documentació del servei demanada per l'Ajuntament.
- 11) Incomplir les directrius que es reserva l'Ajuntament en el compliment del servei o impedir que aquesta pugui desenvolupar les funcions de fiscalització i de control que li són pròpies.
- 12) Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d'acord amb la legislació vigent.
- 13) La no utilització dels mitjans mecànics, informàtics i/o humans oferts.
- 14) Ús de mitjans en mal estat de conservació o decoro.
- 15) La realització de treballs defectuosos que provoquin danys greus a la propietat o a tercers.
- 16) L'omissió del pagament de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil.
- 17) L' incompliment de les previsions relatives a la Protecció de Dades de Caràcter Personal.
- 18) L'Acumulació o reiteració de tres faltes greus en el transcurs de sis mesos de prestació del servei.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

19) No disposar els treballadors de la formació adequada o del certificat de delictes a menors. 20) Quan es rebin 15 o més queixes d'usuaris diferents relacionades amb l'establert al Plec de prescripcions tècniques.

B) Infraccions greus:

- 1) Tractament vexatori o incorrecte amb les persones usuàries, exceptuant que aquest tractament reunís les característiques per a classificar-lo com a molt greu.
- 2) L' incompliment dels horaris de manera sistemàtica en la prestació del servei que ocasioni perjudicis o distorsió del mateix.
- 3) L' incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques, quan no constitueixen falta molt greu.
- 4) La desobediència o l' incompliment d'ordres o normes de treball que causin perjudicis molt greus o que trenquin greument la disciplina del treball.
- 5) L' incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.
- 6) L' incompliment d'acords o decisions de l'Ajuntament sobre variacions de detall que no impliquin despeses per a l'empresa adjudicatària.
- 7) Imprudència o negligència en el treball que afectin al bon funcionament de la feina.
- 8) Irregularitats inadmissibles en la prestació del servei.
- 9) El fet de no estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.
- 10) L' incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
- 11) Utilització d'informació confidencial per altres motius externs a la seva feina.
- 12) No comunicació prèvia de la no realització d'un servei.
- 13) Quan es rebin entre 10 i 15 queixes d'usuaris diferents relacionades amb l'establert al plec de prescripcions tècniques.
- 14) En general, l'incompliment greu dels deures i de les obligacions amb la persona usuària i l'Ajuntament, això com la comissió de tres faltes lleus en el període d'un any de prestació del servei.

C) Infraccions lleus

- 1) Tindran la consideració de lleus qualsevol incompliment de les obligacions contractuals establertes en aquest plec de clàusules que no causin un detriment important i que no siguin considerades com a greus o molt greus.
- 2) Actituds desconsiderades o irrespectuoses de caràcter greu envers als altres empleats, públic o tercers relacionats en el serveis d'aquest contracte.
- 3) Qualsevol infracció dels plecs tècnics no regulada com a falta greu o molt greu.
- 4) No enviar el informes pertinents trimestralment o anualment, així com no realitzar els informes de seguiment per inici servei.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

- 5) Quan es rebin entre 5 i 10 queixes d'usuaris diferents relacionades amb l'establert al plec de prescripcions tècniques.

27.- PENALITATS

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.

I, específicament:

- Per demora en l'inici del servei: 30€ per cada mitja hora de cada dia de servei.
- Per manca de personal: Per absència d'un dels socorristes 100€/dia.
- Per no disposar dels vehicles requerits (cadires amfibies, motos aquàtiques o embarcació) 75€/dia.
- Per no disposar de material de salvament, sanitari i/o fungible: 30€/dia.

Les penalitats per a la resta d'incompliments que podrà imposar l'Ajuntament a l'adjudicatària, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració, són les següents:

- a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per cent del preu del contracte, entès com a imposable d'adjudicació.
- b) Faltes greus: multa fins a un 6 per cent del preu del contracte.
- c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 per cent del preu del contracte.

El total d'aquestes penalitats no podrà superar el 50 per cent del preu del contracte.

Per la realització de 3 incompliments molt greus l'Ajuntament procedirà a la resolució del contracte, confiscació de la fiança i indemnització dels danys i perjudicis.

Les penalitats s'imposaran, prèvia la instrucció del corresponent expedient, a instància dels Serveis municipals, en el que es donarà audiència al contractista perquè pugui formular al·legacions dins d'un termini de deu dies hàbils i l'òrgan de contractació resoldrà, prèvia l'emissió dels informes pertinents.

28.- INDEMNITZACIÓ A TERCERS

Serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.

29.- PAGAMENT

El cost anual del contracte es liquidarà mensualment en aquells mesos de temporada en què es presti el servei previ aprovació de la factura mensual.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Les factures que s'hagin d'emetre en format electrònic, d'acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, s'han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d'incloure, necessàriament, el número d'expedient de contractació.

El format de la factura electrònica i signatura s'han d'ajustar al que disposa l'annex 1 de l'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l'àmbit de l'administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.

La plataforma e.FACT és el punt general d'entrada de factures electròniques. Als efectes de la factura electrònica, s'informa que el codi DIR és L01439060.

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

30.- REVISIÓ DE PREUS

En cap cas l'adjudicatari tindrà dret a la revisió dels preus del contracte.

31.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Són obligacions del contractista:

- 1) El contractista està obligat a executar el contracte amb subjecció al que estableixin les presents clàusules, d'acord amb les instruccions que per a la seva interpretació doni al contractista l'òrgan de contractació i d'acord amb la normativa vigent d'aplicació.
- 2) El contractista està obligat al compliment del contracte realitzant, d'acord amb els termes del mateix contracte i a satisfacció de l'Ajuntament, la totalitat de la prestació.
- 3) L'Ajuntament ha de determinar si la prestació realitzada pel contractista s'ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment, i, si s'escau, ha de requerir la realització de les prestacions contractades i l'esmena dels defectes observats en ocasió de la seva recepció. Si els subministraments efectuats no s'adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, pot rebutjar-la de manera que queda exempt de l'obligació de pagament o té dret, si s'escau, a la recuperació del preu satisfet.
- 4) El contractista és responsable de la qualitat dels serveis executats i de tots els materials emprats com també de les conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

5) És obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers o al propi Ajuntament o al personal municipal com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.

La responsabilitat del contractista serà determinada per l'Ajuntament i previ expedient tramitat de conformitat el que es preveu a la llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial.

En cas que l'adjudicatari no satisfaci la quantitat indicada per l'Ajuntament en concepte d'indemnització en el termini de 10 dies, l'esmentat import serà retingut de la factura mensual corresponent.

6) Exercir ell mateix el contracte, amb prohibició de cedir-lo, arrendar-ho o traspasar-lo o subcontractar prestacions accessòries, llevat d'autorització explícita de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar

7) Presentar a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar tota la documentació que li sigui requerida relativa a als subministraments i serveis efectuats.

8) L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar podrà demanar al contractista, en qualsevol moment, la documentació que cregui convenient per comprovar la plena legalitat de l'empresa en l'ordre fiscal, laboral, administratiu i en els terminis que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar estimi convenients.

9) L'adjudicatari presentarà, quan li requereixi l'Ajuntament, amb la facturació els TC1 i TC2 de tot el personal adscrit a l'empresa i els certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

10) L'adjudicatari presentarà anualment el rebut acreditatiu del pagament de l'assegurança de responsabilitat civil.

11) L'execució del contracte es fa a risc i ventura del contractista.

12) El personal de l'empresa adjudicatària cap supòsit podrà considerar-se amb relació laboral, contractual, funcional o de qualsevol altra naturalesa amb l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, ja que la relació s'estableix únicament entre l'Ajuntament i l'adjudicatari. Aquesta circumstància serà comunicada al personal de l'adjudicatari, fent constar en els contractes de personal que l'adjudicatari de cada lot realitzi, amb posterioritat a l'adjudicació dels serveis, expressament aquesta circumstància, així com que al finalitzar el contracte entre l'adjudicatari i l'Ajuntament no es produirà cap traspàs de personal. El personal responsable ha de tenir la categoria professional pròpia de l'exercici de les tasques que realitza. L'Ajuntament pot, en qualsevol moment, sol·licitar els justificants que consideri oportuns per acreditar la categoria professional del personal.

Tot el personal ha de disposar dels contractes i assegurances preceptius d'acord amb la legislació vigent per a l'exercici de les tasques encomanades.

L'Ajuntament en qualsevol moment podrà requerir a l'adjudicatari la presentació dels contractes de treball del seu personal adscrit al servei, així com la documentació acreditativa de l'alta, pagament de la seguretat social, i de retencions fiscals dels esmentats treballadors.

El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social, de seguretat i higiene en el treball, de prevenció de riscos, etc.

Tot el personal que en l'exercici de la seva feina condueixi vehicles i maquinària ha de disposar dels corresponents permisos i llicències, així com de





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

totes les assegurances de responsabilitat civil. En les tasques que requereixin la possessió de llicències o permisos concrets, tot el personal que les realitzi ha d'estar en possessió del permís, que haurà de presentar a petició de l'Ajuntament.

13) L'empresa adjudicatària designarà la persona que serà responsable dels serveis davant d l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques.

14) Subscriure la pòlissa de responsabilitat civil prevista en aquest plec.

15) El contractista queda obligat al compliment dels terminis d'execució fixats per l'Ajuntament.

16) Guardar secret respecte de les dades o antecedents que, no essent públics, estiguin relacionats amb l'objecte del contracte, en els termes establerts a l'article 140 del TRLCSP.

17) Adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients i com a mínim els que s'especifiquen com a condicions d'execució. Per tant, durant la vigència del contracte, el personal assignat a la seva execució amb dedicació completa, no podrà intervenir en altres treballs. A més, l'adjudicatari no podrà substituir al personal facultatiu establert en la seva oferta, sense l'expressa autorització de l'Administració.

18) Presentar la documentació necessària que li sigui requerida en tema de prevenció de riscos i mantenir-la actualitzada, així com el compliment de les mesures de coordinació que es determinin.

Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i mediambientals del contractista

L'empresa contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball. En aquest sentit, també està obligada a complir les condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial que li sigui d'aplicació.

En especial, ha d'aportar relació del nou personal que contracti i adscrigui a l'execució del contracte i acreditar la seva alta i afiliació a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels TC2 corresponents.

També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d'integració social de persones amb discapacitat, fiscal i mediambientals.

En el supòsit de vaga, l'empresa contractista es comprometrà a oferir les solucions que garanteixin la seguretat de l'àmbit d'execució dels treballs.

L'empresa contractista s'obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPD). A l'efecte del que es disposa en l'article 122 LCSP, el futur contractista té l'obligació de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

- Les dades només podran ser cedides per a la correcta execució del contracte.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

- El contractista se sotmet en tot cas a la normativa estatal i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.
- L'empresa adjudicatària ha de presentar, abans de la formalització del contracte, una declaració en la qual posi de manifest on estaran situats els servidors i des d'on es prestaran els serveis associats a aquests. Així com l'obligació de comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, en relació amb aquesta informació declarada.
- Els licitadors han d'indicar en la seva oferta, si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests, el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals es vagi a encomanar la seva realització.

Aquestes obligacions tindran caràcter essencial a l'efecte del que es preveu en la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211 LCSP.

31.- TRACTAMENT DE DADES

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors queden informats de què les dades de caràcter personals que, en el seu cas, siguin recollits a través de la presentació de la seva oferta i altra documentació necessària per procedir a la contractació seran tractats per aquest Ajuntament amb la finalitat de garantir l'adequat manteniment, compliment i control del desenvolupament del contracte.

32.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

De conformitat amb el que es preveu a l'art. 204 de la LCSP el present contracte podrà modificar-se, si l'ajuntament ho estima oportú, fins a un màxim del 20% de l'import total de conformitat amb els preus que l'empresa adjudicatària hagi presentat a la licitació en el marc de llur oferta econòmica. Les condicions, abast i límits d'aquesta/es modificació/ons, seran obligatòries pel Contractista.

El contracte objecte d'aquest plec pot ser susceptible de modificació per garantir la millora contínua del servei i subministrament i, en conseqüència, es pot convenir la seva adaptació a les necessitats que es puguin detectar durant el desenvolupament del servei i subministrament, sempre i quan es motivin els canvis a introduir.

En aquest sentit, es podran plantejar modificacions del contracte per les següents causes:

- 1) augment de la necessitat del nombre de cabines sanitàries estàndards o adaptades, autònomes i portàtils a subministrar, instal·lar, buidar, netejar,





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

mantenir i retirar, tant pel que fa a actes que no eren previstos com per la previsió puntual d'assistència que requereixi més quantitat a subministrar.

- 2) augment o reducció del període del servei;
- 3) augment o reducció de la freqüència de buidatge, neteja i manteniment de les cabines sanitàries; Fora d'aquests casos, les modificacions no previstes només es podran dur a terme quan es justifiqui suficientment la concurrència d'alguna de les circumstàncies previstes en l'article 205 del LCSP i amb les limitacions que regula.

En tots els supòsits, la necessitat de modificació ha de ser degudament motivada i fonamentada en les incidències o en les necessitats que en el seu cas es detectin durant l'execució del contracte

33.- SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE

Si l'Administració acorda la suspensió del contracte o la suspensió té lloc per l'aplicació del que disposa l'article 198.5 LCSP, s'ha d'estendre una acta, d'ofici o a sol·licitud del contractista, en la qual s'han de consignar les circumstàncies que l'han motivat i la situació de fet en l'execució d'aquell.

Un cop acordada la suspensió, l'Administració ha d'abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament soferts per aquest amb subjecció a les regles recollides a l'article 208 LCSP.

34.- CESSIÓ DEL CONTRACTE

Els drets i les obligacions que dimanen d'aquest contracte es podran cedir per l'empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l'adjudicació del contracte i que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits següents:

- a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el termini de dos mesos sense que s'hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d'autorització de la cessió, aquesta s'entendrà atorgada per silenci administratiu.
- b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte. Aquest requisit no s'exigeix si la cessió es produeix trobant-se el contractista en concurs encara que s'hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació concursal.
- c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Administració, la solvència exigible en funció de la fase d'execució del contracte, i no estigui incurs en una causa de prohibició de contractar.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

- d) Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques de l'empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.

L'empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a l'empresa que cedeix el contracte.

35.- SUBCONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE

L'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació objecte d'aquest contracte, llevat que d'acord amb l'art. 215.2 d) i e) la prestació o part de la mateixa ha d'executar-se directament pel contractista principal.

En cap cas la limitació de la subcontractació podrà alterar la restricció efectiva a la competència.

L'empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l'adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l'òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de l'empresa subcontractista, justificant suficientment l'aptitud d'aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.

Si l'empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d'aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva aptitud.

L'empresa contractista ha de notificar per escrit a l'òrgan de contractació qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l'execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes.

La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies regulades en l'article 215 de la LCSP.

La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l'article 215 de la LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d'acreditació de l'aptitud de l'empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d'emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió en l'execució del contracte, les conseqüències establertes en la clàusula 28 del present plec.

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l'empresa contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l'execució del contracte





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

front a l'Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què fa referència l'article 201 LCSP. El coneixement que l'Administració tingui dels contractes subscrits o l'autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l'Administració contractant per les obligacions contraetes amb elles per l'empresa contractista, com a conseqüència de l'execució del contracte principal i dels subcontractes.

En cap cas l'empresa o les empreses contractistes poden concertar l'execució parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d'acord amb l'ordenament jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l'article 71 de la LCSP.

L'empresa contractista ha d'informar a qui exerceix la representació de les persones treballadores de la subcontractació, d'acord amb la legislació laboral.

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

L'Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l'empresa contractista. A aquests efectes, l'empresa contractista haurà d'aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial d'execució, de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula 28 d'aquest plec, responent la garantia definitiva d'aquestes penalitats.

36.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Són causes de resolució del contracte les establertes als articles 211 i 245 LCSP, i a més:

- El fet que l'adjudicatari resulti sancionat per l'òrgan de la competència per infracció greu en matèria de falsejament de la competència a causa del seu comportament en el procediment de licitació.
- Els efectes de la resolució del contracte seran els previstos a l'article 213 LCSP, amb caràcter general, així com els previstos a l'article 246 LCSP.
- En tots els casos, el procediment de resolució del contracte es farà conforme el que disposa l'art. 191 LCSP i seguint el procediment establert en l'art. 109 RGLCAP.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

- Un cop s'han acomplert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva, es procedirà a dictar l'acord de devolució o cancel·lació de garantia definitiva.

37.- REGIM DE RECURSOS

Contra els actes que adopti l'òrgan de contractació en relació preparació, adjudicació, efectes, modificació i extinció d'aquest contracte es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de la data d'enviament de la notificació o de l'avís si fos mitjançant compareixença electrònica, sempre que l'acte objecte de notificació, hagi estat publicat en el perfil del contractant en la mateixa data. En cas de no publicació en el perfil del contractant, els terminis es computaran des de la data de recepció de la notificació per l'interessat.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de la seva notificació, conforme als requisits per a la seva pràctica establerts en el paràgraf anterior.

38.- JURISDICCIO COMPETENT

Atès el caràcter exclusivament administratiu del contracte, totes les qüestions i divergències que sorgeixin hauran de resoldre's per la via administrativa o per la jurisdicció contenciosa- administrativa de la demarcació de Tarragona.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar
ANNEX I: MODEL DE SOL·LICITUD

Departament que tramita l'expedient: Secretaria General – Secció de Contractació	Número d'expedient: 2140/2026
Objecte del contracte: Contracte de serveis de vigilància, salvament i socorrisme a les platges del municipi de l'Ametlla de Mar	
Procediment d'adjudicació: Obert simplificat	
Tipus de Contracte: serveis	
En/Na _____ amb NIF _____, en nom i representació de _____	
EXPOSA: - Que assabentats de la convocatòria de la licitació de l'expedient de referència i estant interessats en participar-hi sol·licitem la nostra admissió, per la qual cosa adjuntem la següent documentació: - Arxiu electrònic «A»: Documentació Administrativa, Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional, d'acord amb el que estableix la clàusula tretzena d'aquest plec - Arxiu electrònic «B»: Proposició econòmica i documentació quantificable de forma automàtica. Que l'empresa que represento SI /NO , consta inscrita en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) o que figura en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea.	
COMUNICACIÓ DE DADES A EFECTES DE NOTIFICACIONS	
Empresa	CIF
Domicili	
Població	Codi postal
Telèfon	Fax
e-mail	
Apoderat	NIF

Nom

Signatura i data





Ajuntament de l'Ametlla de Mar
ANNEX II: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

_____, amb domicili a l'efecte de notificacions a
_____, núm. _____, amb NIF núm.
_____, en representació de l'Entitat _____, amb NIF núm.
_____, a l'efecte de la seva participació en la licitació en les obres incloses en el
Contracte de serveis de vigilància, salvament i socorrisme a les platges del municipi de
l'Ametlla de Mar

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:

PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació de l'execució de les obres corresponents al projecte: "Contracte de serveis de vigilància, salvament i socorrisme a les platges del municipi de l'Ametlla de Mar"

SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de l'article 140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 per ser adjudicatari del contracte d'obres, en concret:

- ☐ Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació.
- ☐ Que està degudament classificada l'empresa d'acord amb el que estableix la clàusula desena d'aquest plec o que compta amb els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional o que consta inscrita en el Registre Electrònic d'Empreses Llicitadores (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) o que figurin en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea.
- ☐ Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
- ☐ Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador. *[Solament en cas d'empreses estrangeres]*.
- ☐ Que l'adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és _____.





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a què es fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat com a adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què sigui requerit per a això.

I per deixar-ne constància, signo la present declaració.

Nom

Signatura i data

ANNEX III OFERTA AVALUABLE

“En/Na amb NIF núm., en nom propi, (o en representació de l'empresa, CIF núm., domiciliada a carrer, núm.), assabentat/da de l'anunci, conforme amb tots els requisits i condicions que s'exigeixen per adjudicar mitjançant procediment obert servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges del terme municipal de l'Ametlla de Mar, faig constar que conec el Plec de clàusules que serveix de base al contracte i l'accepto íntegrament, participo en la licitació i em comprometo a portar a terme l'objecte del contracte amb subjecció al Plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars i la Llei de contractes del sector públic en les condicions següents:

Preu _____ € (en número i lletra) i _____ €
d'IVA (en número i lletra)

Estar integrada l'empresa a la Xarxa de Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya (Xarxa RESCAT	
Disposa l'empresa del Distintiu d'Igualtat a l'Empresa (DIE) vigent, regulat pel Reial Decret 1615/2009 i atorgat per l'Institut de les Dones del Ministeri d'Igualtat	
Disposa de Certificat del Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001 en la	

Codi Validació: 5TDRZLRD6KCCXEWMF32DF4SH
Verificador: https://ametllamar.administracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 163 de 164





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

prestació dels serveis de salvament, socorrisme, assistència sanitària i bany assistit, en platges		
Disposa del Certificat del Sistema de Gestió Ambiental ISO 14001 en la prestació dels serveis de salvament, socorrisme, assistència sanitària i bany assistit, en platges		

(Lloc, data i signatura del licitador).”

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

